

DIREITO ADMINISTRATIVO

Atos Administrativos



SUMÁRIO

Apresentação	4
Atos Administrativos.....	5
1. Conceito de Ato Administrativo	5
2. Diferença entre Atos Administrativos, Atos Jurídicos, Fatos Administrativos e Atos da Administração	7
3. O Silêncio Administrativo	10
4. Requisitos	11
4.1. Competência	12
4.2. Finalidade.....	16
4.3. Forma	17
4.4. Motivo	19
4.5. Objeto	22
5. Mérito Administrativo	23
6. Atributos do Ato Administrativo.....	25
6.1. Presunção de Legitimidade	25
6.2. Autoexecutoriedade	27
6.3. Imperatividade	29
6.4. Tipicidade.....	30
7. Invalidação e Controle Judicial dos Atos Administrativos.....	31
7.1. Anulação	31
7.2. Revogação.....	34
7.3. Convalidação	35
7.4. Cassação	39
7.5. Caducidade	40

7.6. Contraposição	40
7.7. Extinção Natural.....	41
7.8. Extinção Objetiva.....	41
7.9. Extinção Subjetiva	41
8. Espécies de Atos Administrativos	42
8.1. Punitivos	42
8.2. Enunciativos.....	43
8.3. Ordinatórios.....	43
8.4. Normativos	43
8.5. Negociais	45
9. Classificação dos Atos Administrativos.....	46
9.1. Perfeição, Validade e Eficácia.....	46
9.2. Atos Vinculados e Atos Discricionários	48
9.3. Atos De império, Atos de Gestão e Atos de Expediente	48
9.4. Atos Simples, Atos Compostos e Atos Complexos	49
9.5. Atos Gerais e Atos Individuais	52
Resumo	54
Mapas Mentais	58
Questões de Concurso.....	61
Gabarito	95
Gabarito Comentado.....	97

APRESENTAÇÃO

Olá, tudo bem? Espero que sim!

Na aula de hoje, estudaremos aquele que é um dos assuntos mais importantes de todo o Direito Administrativo: estamos falando dos **Atos Administrativos**, tópico repleto de entendimentos doutrinários e essencial para uma correta compreensão dos demais assuntos da nossa disciplina.

Grande abraço e boa aula!

Diogo

ATOS ADMINISTRATIVOS

1. CONCEITO DE ATO ADMINISTRATIVO

No âmbito das relações privadas, todas as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, podem manifestar a sua vontade de diversas formas, tal como ocorre com a emissão de sinais, com os gestos e com a escrita.

Com a administração pública não é diferente. No entanto, como estamos diante de uma atividade que deve atender às necessidades de toda a coletividade, as manifestações de vontade do Poder Público estão sujeitas a uma série de requisitos, dando ensejo ao surgimento dos atos administrativos.

Desta forma, os atos administrativos podem ser vistos como a forma por meio da qual a administração manifesta a sua vontade e se “comunica” com terceiros. Nesse ponto, o conceito que merece destaque é o do autor Hely Lopes Meirelles, que apresenta a seguinte definição para os atos administrativos:

Toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.

Do mencionado conceito, conseguimos extrair uma série de características dos atos administrativos:

- **Unilateralidade:** enquanto nas relações entre particulares temos uma manifestação bilateral de vontades, no âmbito dos atos administrativos a manifestação é unilateral, ou seja, a vontade da administração pública prevalece sobre a vontade dos particulares, uma vez que cabe ao Poder Público garantir o bem-estar de toda a população;

Exemplo: caso duas pessoas resolvam celebrar um contrato de compra e venda, a assinatura do instrumento apenas ocorrerá caso ambas as partes manifestem suas vontades. Temos, nesta situação, mais de uma manifestação de vontade, que a doutrina identifica como bilateralidade. Situação diferente ocorre quando a administração resolve construir uma ponte com a finalidade de reduzir o congestionamento entre duas cidades.

Neste caso, como o Poder Público é o encarregado de garantir o bem-estar da população, não há a necessidade da administração ouvir, antes da prática do ato, a população. Por isso mesmo, costuma-se mencionar que estamos diante de uma situação de unilateralidade, pois apenas a vontade da administração é levada em conta.

- **Manifestação de vontade da administração:** com a edição de um ato administrativo, o que a administração deseja é a realização de um objetivo. Logo, estamos diante de uma manifestação de vontade da administração. Importante salientar que o conceito de administração deve ser o mais amplo possível, abrangendo todas as pessoas que estejam atuando em nome do Poder Público, ainda que transitoriamente ou sem o recebimento de remuneração;

Exemplo: os mesários voluntários em uma eleição exercem suas funções em caráter temporário (apenas durante o período das eleições) e sem o recebimento de remuneração pelas atividades prestadas.

Os atos praticados pelos mesários, no entanto, são atos administrativos, uma vez que expressam a vontade da administração pública.

- **Direito público:** como os atos administrativos possuem como objetivo a realização de uma vontade da administração, são eles regidos, prioritariamente, pelas regras do Direito Público. E isso ocorre porque uma das partes envolvidas é a própria administração pública, que, como já ressaltado, possui como objetivo a manutenção do bem-estar coletivo. Dessa forma, não seria viável que as relações entre a administração pública e os administrados fossem regidas pelo Direito Privado, uma vez que o Poder Público, na condição de gestor do patrimônio de toda a população, possui uma série de prerrogativas que não são estendidas aos particulares.

Obs.: a principal finalidade da administração pública é a manutenção do bem-estar da coletividade.

Para alcançar este bem-estar, a administração deve manifestar sua vontade, oportunidade em que fará uso dos atos administrativos.

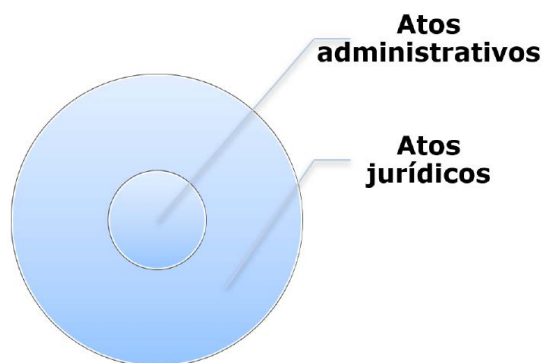
Como os atos administrativos objetivam atender a toda a coletividade, a administração goza de uma série de prerrogativas que não são estendidas aos particulares, motivo pelo qual os atos devem ser regidos pelo Direito Público.

2. DIFERENÇA ENTRE ATOS ADMINISTRATIVOS, ATOS JURÍDICOS, FATOS ADMINISTRATIVOS E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

Os **atos jurídicos** são todas as manifestações de vontade que tenham como resultado a produção de um efeito jurídico, independentemente de o Poder Público ser o responsável pela sua edição. Desta forma, teremos um ato jurídico tanto na manifestação de vontade da administração pública (com os atos administrativos) quanto com a manifestação de vontade dos particulares (com a edição de atos privados).

Exemplo: quando um Município resolve construir um hospital público, estamos diante de um ato administrativo. Quando um particular constrói uma casa, estamos diante de um ato privado. Em ambas as situações, temos uma característica em comum: a produção de efeitos no universo jurídico. Logo, estamos diante de atos jurídicos, ainda que os responsáveis pela execução sejam pessoas distintas.

Com isso, verifica-se que os **atos administrativos** podem ser entendidos como uma espécie do gênero atos jurídicos, conceito que abrange, como já mencionado, todas as manifestações de vontade que criem efeitos no ordenamento jurídico.

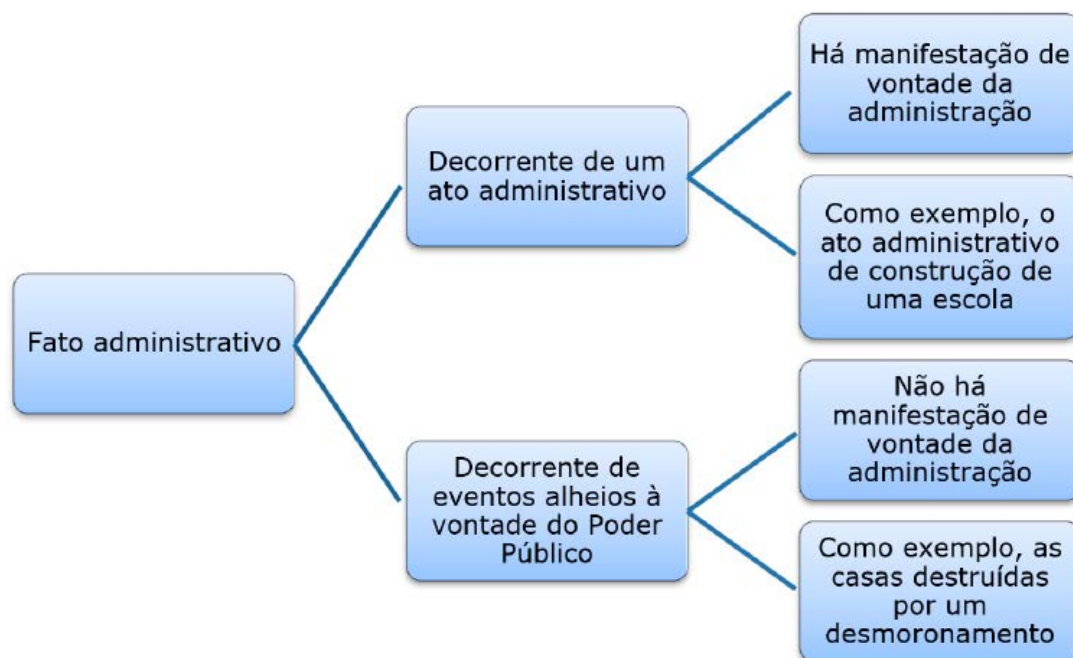


Os **atos administrativos**, por sua vez, são realizações materiais e concretas da administração, podendo ser alcançados tanto por meio da edição de atos administrativos quanto pela realização de eventos alheios à vontade do Poder Público.

Exemplo: quando a administração resolve editar um ato administrativo de construção de uma escola pública, teremos, como consequência, um fato administrativo, que, no caso, será a própria construção da escola. Isso porque o ato administrativo em questão foi formalizado por meio de um documento, possuindo como "objeto" a realização da construção.

Quando ocorre um desmoronamento, tendo como consequência a destruição de uma série de residências, também estaremos diante de um fato administrativo, uma vez que houve uma realização material, concreta. Neste caso, no entanto, o fato administrativo não foi decorrente de um ato administrativo, mas sim de eventos alheios à vontade da administração pública.

Nota-se, desta forma, que temos **duas formas distintas de chegarmos ao fato administrativo**: por meio da edição de um ato administrativo ou por meio de um evento externo, alheio à vontade do Poder Público.



Por fim, temos os **atos da administração**, expressão que deve ser utilizada em seu sentido amplo, abrangendo todos os atos praticados pela administração, ainda que não regidos pelo Direito Público ou que se caracterizem pela manifestação bilateral de vontades.

DICA!

Entram no conceito de atos da administração, com base no que foi exposto:

- a) os atos administrativos;
- b) os contratos administrativos;
- c) as normas editadas pelo Poder Público;
- d) os atos políticos, tal como ocorre com a edição de uma política pública;
- e) os atos regidos pelo Direito Privado, tal como ocorre com os contratos de aluguel celebrados com o Poder Público.

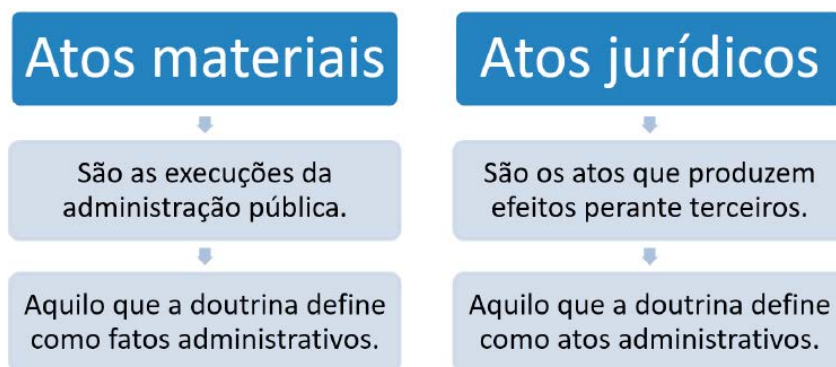
Podemos sintetizar esses quatro importantes conceitos da seguinte forma:

Atos jurídicos	Todos os eventos que geram consequências no universo jurídico.
Atos administrativos	Manifestações de vontade da administração pública.
Fatos administrativos	Realizações materiais e concretas.
Atos da administração	Todos os atos praticados pela administração.

Não obstante os conceitos aqui expostos, merece destaque a classificação apresentada pela autora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, para quem os atos são divididos em materiais e jurídicos.

Nesta classificação, os **atos administrativos materiais** nada mais seriam do que as execuções realizadas pela Administração Pública. Em outros termos, os atos materiais são aquilo que a doutrina majoritária conceitua como fatos administrativos.

Já os **atos administrativos jurídicos**, em sentido oposto, são aqueles que efetivamente produzem efeitos jurídicos perante terceiros. Correspondem ao conceito tradicionalmente apresentado pela doutrina para os atos administrativos.



3. O SILÊNCIO ADMINISTRATIVO

Como afirmado, os atos administrativos são manifestações de vontade da administração pública, produzindo uma série de efeitos no universo jurídico. Com o silêncio da administração, no entanto, ainda que possamos vir a ter a produção de efeitos jurídicos, deve-se salientar que tal medida não implica em manifestação de vontade do Poder Público, não podendo ser classificado como ato administrativo.

O silêncio administrativo, dessa forma, pode representar tanto uma aprovação quanto uma rejeição, produzindo, em ambos os casos, efeitos jurídicos. Neste sentido, merece destaque o entendimento de Hely Lopes Meirelles:

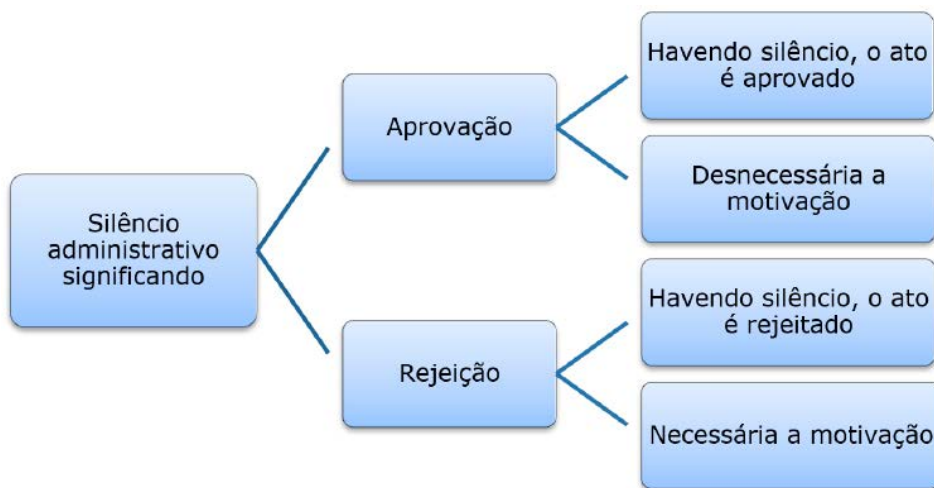
A omissão da Administração pode representar aprovação ou rejeição da pretensão do administrado, tudo dependendo do que dispuser a norma competente.

Caso a norma estabeleça que a omissão da administração implica em uma aprovação, e ocorrer o decurso de tal prazo, a situação é tida como aprovada, sem a necessidade de motivação por parte da administração.

Se, por outro lado, o silêncio da administração representar uma rejeição, e igualmente ocorrer o decurso do seu prazo, temos uma negativa da solicitação, mas, neste caso, tal comportamento deve ser motivado pela administração.

Exemplo: caso uma lei estabeleça que a administração pública possui o prazo de 5 anos para anular um ato administrativo e não ocorra, no prazo determinado, a anulação, teremos a aprovação do ato administrativo, que não poderá, em momento posterior, ser anulado. Neste caso, o silêncio da administração acarretou a aprovação.

Tal como no exemplo, o silêncio administrativo acarreta uma série de efeitos no universo jurídico. No entanto, como o silêncio não decorre da manifestação de vontade do Poder Público, não pode ser considerado ato administrativo. A doutrina majoritária, com base nestes entendimentos, identifica o silêncio como fato administrativo.



4. REQUISITOS

Os requisitos do ato administrativo são cinco, sendo eles: **competência, finalidade, forma, motivo e objeto**.

Importante salientar que nem sempre os cinco requisitos estarão presentes, dando ensejo à classificação dos atos administrativos em vinculados e discricionários.

Os **atos vinculados** são aqueles em que todos os requisitos já aparecem previamente definidos em lei, não havendo margem para a liberdade de atuação do agente público. Os **atos discricionários**, por sua vez, são aqueles em que apenas os requisitos competência, finalidade e forma estão previamente definidos em alguma norma, de forma que o agente estatal pode, quando da prática do ato, escolher o motivo e o objeto que melhor atendam à necessidade do caso concreto.

Exemplo: é ato administrativo vinculado a nomeação de um agente estatal em virtude de aprovação em concurso público. Nesta hipótese, são elementos do ato de nomeação:

Competência: A autoridade que realizou a nomeação.

Finalidade: Aumentar o número de servidores para o exercício da atividade pública.

Forma: Escrita, sendo que a nomeação será realizada com a publicação no diário oficial.

Motivo: Falta de servidores para a realização das atividades administrativas.

Objeto: A própria nomeação do servidor.

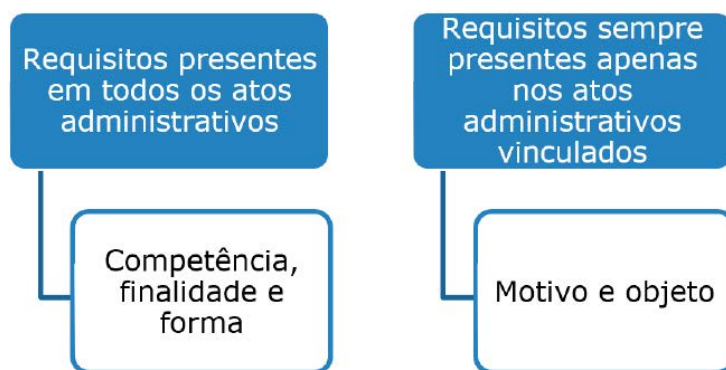
Como exemplo de ato administrativo discricionário, temos a nomeação de um particular para o exercício de um cargo em comissão. Nesta hipótese, a escolha da pessoa que ocupará o cargo em questão fica livre à autoridade competente, sendo o ato, dessa forma, composto pelos seguintes requisitos:

Competência: A autoridade que realizou a nomeação.

Finalidade: Preencher um quadro de chefia, de direção ou de assessoramento.

Forma: Escrita, sendo que a nomeação será realizada com a publicação no diário oficial.

Neste último exemplo, nota-se que a autoridade não precisa demonstrar a razão pela qual resolveu nomear o servidor (motivo), tampouco o seu objeto. Percebe-se, dessa forma, que a liberdade de atuação, nos atos discricionários, é bem mais ampla que nos atos vinculados.



4.1. COMPETÊNCIA

A competência pode ser conceituada como o poder, definido em lei, para que um agente público possa realizar determinados atos administrativos.

Como estamos em um Estado Democrático de Direito, todas as atuações do administrador público devem estar pautadas no princípio da legalidade. Dessa forma, aos agentes públicos apenas é permitido fazer aquilo que a lei determine ou autorize.

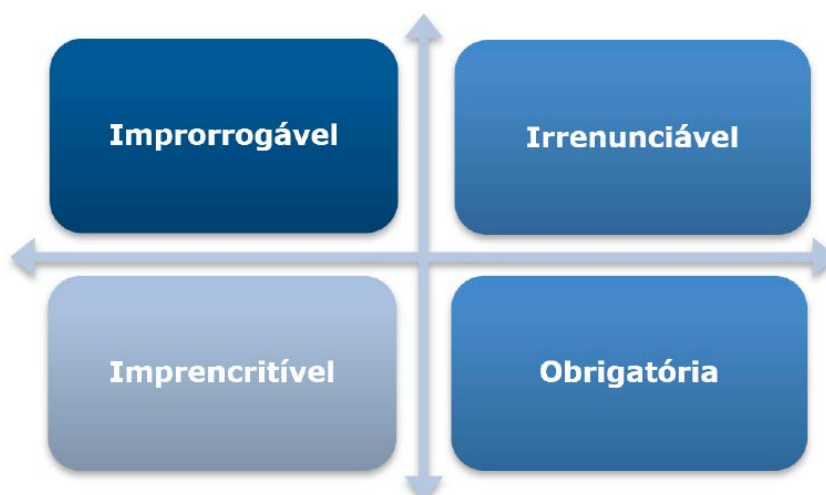
Exemplo: um particular, após aprovação em concurso público, é nomeado, toma posse e passa a ser considerado servidor público. Com isso, ele passa a contar com uma série de atribuições, previstas em lei, para o cargo público em que está ocupando.

Durante o desempenho de suas atividades, o servidor público em questão apenas poderá realizar as atribuições previstas em lei, sob pena de restar caracterizado excesso ou desvio de poder.

4.1.1. Características

A doutrina identifica uma série de características para o requisito competência, sendo elas:

- **Improrrogabilidade:** se o agente público não utiliza sua competência, isso não faz com que esta seja transferida a outro agente;
- **Irrenunciabilidade:** os agentes não podem renunciar às competências que lhes tenham sido conferidas, uma vez que, em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público a administração pública atua como mera gestora dos interesses de terceiros, que, no caso, são os interesses da coletividade;
- **Imprescritibilidade:** o não exercício da competência não a extingue, ou seja, se determinado agente não exerce sua competência por um lapso de tempo, isso não significa que sua competência prescreveu. Como a competência é definida por lei, apenas outra lei de mesma hierarquia pode extinguir a competência anteriormente outorgada.
- **Obrigatoriedade:** o agente público, quando a situação exigir, deve obrigatoriamente utilizar sua competência, sob pena de ser responsabilizado pela sua omissão.



4.1.2. Delegação e Avocação

Uma característica bastante exigida em provas, com relação à competência, é sobre a possibilidade desta ser avocada ou delegada.

Nos termos da Lei 9.784, que é a norma que estabelece as regras relativas ao procedimento administrativo, temos que a delegação, como regra, sempre é possível, apenas não podendo ser realizada nas seguintes hipóteses (art. 13):

- a edição de atos de caráter normativo;
- a decisão de recursos administrativos;
- as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

Com a delegação, temos a transferência de parte da competência inicialmente atribuída a uma autoridade superior. Desta forma, os atos praticados quando do exercício da delegação serão considerados editados pelo delegado, que assume a responsabilidade pelas eventuais irregularidades. Trata-se a delegação de um ato que pode ser revogado, a qualquer tempo, pela autoridade superior.

Exemplo: Fernando, servidor público, delega parte de suas atribuições para Ulysses, servidor hierarquicamente subordinado. Para tal, ele publica todas as competências que estão sendo delegadas no meio oficial, bem como o prazo de duração da delegação.

A partir deste momento, todos os atos editados por Ulysses, ainda que resultantes de delegação, são considerados de sua responsabilidade. Pode Fernando, nesta hipótese, revogar o ato de delegação a qualquer momento, oportunidade em que a prática das atribuições volta a ser de sua competência.

A avocação, em sentido oposto, caracteriza-se pelo exercício, por parte da autoridade hierarquicamente superior, de competências inicialmente previstas para um subordinado. Ao contrário da delegação, a avocação apenas pode ser realizada em caráter de exceção, sendo a regra, por isso mesmo, a impossibilidade de sua realização.

Delegação	Avocação
Competência passa a ser exercida por um agente hierarquicamente inferior.	Competência passa a ser exercida por um agente hierarquicamente superior.
Ocorre apenas com parte da competência.	Ocorre apenas com parte da competência.
Como regra, a delegação sempre é possível, salvo nas hipóteses em que a lei proibir.	Como regra, a avocação não é possível, apenas sendo possível nas hipóteses em que a lei permitir.

4.1.3. Usurpação de Função e Função de Fato

Tais conceitos são utilizados pela professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro para definir duas importantes formas de desvio do requisito competência.

A **usurpação de função** é a mais grave delas, estando associada à prática de um ato administrativo, privativo dos agentes públicos, por particular que não reúne tais características. A usurpação, pela sua extrema gravidade, é considerada crime, estando tipificada no Código Penal.

Exemplo: caso um particular, sem nenhum vínculo com o Poder Público, expeça um ato administrativo de apreensão de mercadorias, teremos a usurpação da função pública. Neste caso, a conduta deverá, a depender da sua gravidade, ser tipificada como crime, podendo o particular lesado solicitar o pagamento de uma indenização aos cofres públicos.

Já a **função de fato** é a situação onde diversos atos administrativos são praticados por sujeitos investidos na condição de agentes públicos, mas com irregularidades na respectiva investidura. Neste caso, temos que verificar se o administrado beneficiado com o ato agiu com boa-fé ou má-fé.

Em caso de boa-fé, todos os atos praticados pelo servidor, em respeito ao princípio da segurança jurídica, são tidos como válidos em relação a terceiros. Em caso de má-fé do administrado, temos que todos os atos devem ser anulados.

Exemplo: Mário, investido no cargo de Auditor-Fiscal, lavrou diversos autos de infração, gerando, como decorrência, uma série de efeitos jurídicos. Posteriormente, a administração verificou que houve falha na documentação exigida no momento da posse de Mario, acarretando a anulação do respectivo ato.

Neste caso, temos que analisar se os particulares beneficiados com os atos praticados por Mário estavam agindo de boa-fé ou com má-fé.

Em caso de boa-fé, todos os atos serão considerados válidos. No caso de má-fé, os atos deverão ser anulados, oportunidade em que todos os efeitos eventualmente produzidos serão desfeitos.

Obs.: não obstante as diferenças apontadas, as bancas organizadoras possuem o hábito de não relacionar se os particulares agiram com boa ou má-fé. Nestes casos, devemos entender que estamos diante de uma situação de boa-fé, sendo que todos os atos do servidor devem ser convalidados em sintonia com o princípio da segurança jurídica.

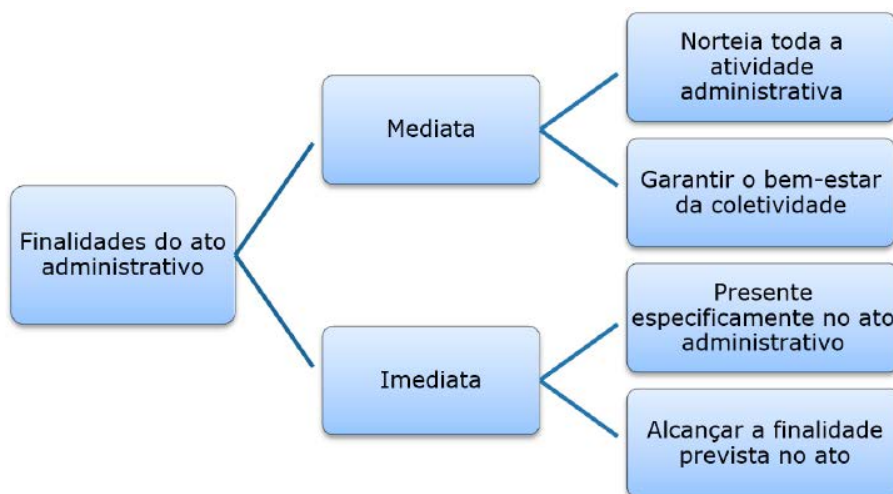
4.2. FINALIDADE

A finalidade é uma das características que norteia toda a administração pública, sendo, inclusive, uma das hipóteses de utilização do princípio da impessoalidade. No que se refere aos atos administrativos, podemos identificar duas finalidades:

- **Finalidade geral (mediata)**, que é aquela que norteia toda a administração pública em todas as suas atividades. Tal finalidade pode ser definida como a obrigação que os entes públicos possuem de garantir o bem-estar da população, não estando restrita a uma determinada manifestação ou ato, mas sim a todas as atividades do Poder Público;
- **Finalidade específica (imediata)**, que é aquela que o ato administrativo deseja alcançar. Tal finalidade está diretamente relacionada com um ato específico editado pela administração pública.

Exemplo: construção de uma ponte para entendermos e diferenciarmos as duas finalidades: No caso da obra, a finalidade geral, mediata, e que não se relaciona diretamente ao ato administrativo é a satisfação da população por meio da realização de um bem comum.

Já a finalidade específica, imediata, e que se relaciona diretamente com o ato administrativo praticado é, por exemplo, o descongestionamento do trânsito com mais uma via de acesso.



4.3. FORMA

A forma está relacionada com **o modo de exteriorização do ato administrativo**.

Ainda que a imensa maioria dos atos administrativos sejam editados por meio da forma escrita, é plenamente possível a existência de atos com outros tipos de forma, tal como ocorre, por exemplo, com as ordens verbais de um superior hierárquico, os gestos e apitos de um guarda rodoviário e até mesmo os sinais de uma placa de trânsito.



DIRETO DO CONCURSO

QUESTÃO 1 (CEBRASPE/CESPE/DP-DF/2019) Acerca de atos administrativos, serviços públicos e intervenção do Estado na propriedade, julgue o item seguinte.

Comando ou posicionamento emitido oralmente por agente público, no exercício de função administrativa e manifestando sua vontade, não pode ser considerado ato administrativo.



COMENTÁRIO

Errado.

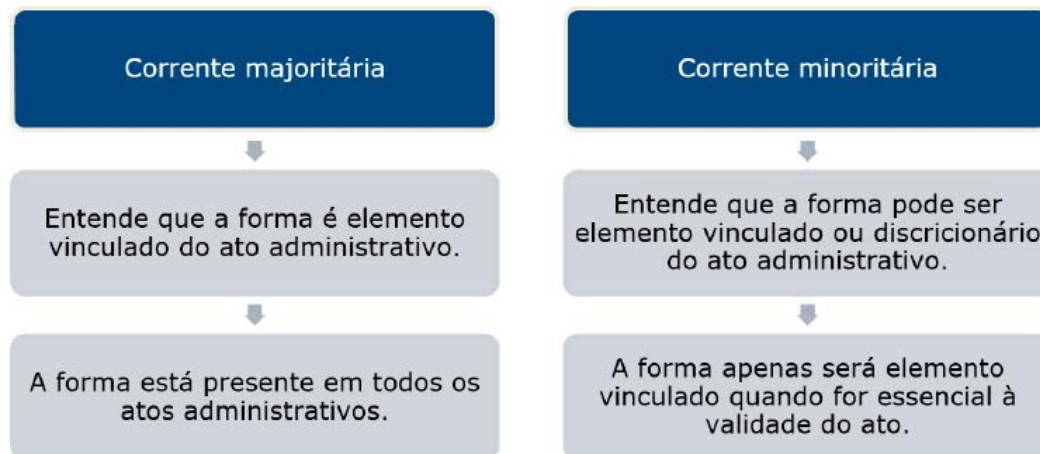
Como regra geral, os atos administrativos são manifestados de forma escrita. No entanto, nada impede que tais atos sejam praticados, também, de forma oral.

A título de exemplo, podemos mencionar os comandos de um guarda de trânsito. Nesta situação, estamos diante de uma manifestação de vontade da Administração Pública, sendo, por isso mesmo, um ato administrativo.

Como mencionado anteriormente, a forma é um dos requisitos que sempre se encontra vinculado ao ato administrativo. Tal entendimento encontra-se em consonância com a doutrina majoritária.

Salienta-se, no entanto, que parte da doutrina entende que a forma apenas será vinculada quando for essencial para a validade do ato administrativo. Em sentido oposto, os atos que possam ser editados de outra forma podem perfeitamente ser feitos desta maneira, não havendo que se falar em vício na sua formação.

Em sintonia com este entendimento, merece destaque o artigo 22 da Lei 9.784, que assim expressa: "os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir".



DIRETO DO CONCURSO

QUESTÃO 2

(CEBRASPE/CESPE/PJ/MPE-CE/2020) Com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço e o fiel cumprimento das normas previstas em contrato de concessão de serviço público, o poder público concedente, mesmo sem autorização judicial, interveio na concessão por meio de resolução que previu a designação de interventor, o prazo da intervenção e

os objetivos e limites da medida interventiva. Nessa situação hipotética, o ato administrativo de intervenção encontra-se eivado de vício quanto

- a) à forma.
- b) ao objeto.
- c) ao motivo.
- d) à finalidade.
- e) à competência.

COMENTÁRIO

Letra a.

Inicialmente, precisamos saber que a intervenção, no âmbito dos serviços públicos, ocorre por meio da edição de um decreto, e não de uma resolução. Consequentemente, o ato em questão (**edição da resolução pelo Poder Público**) apresenta vício de forma.

4.4. MOTIVO

O motivo do ato administrativo **é a situação de fato e de direito que autoriza a sua prática**. Trata-se, dessa forma, da causa do ato administrativo que está sendo editado.

Como mencionado, tal requisito nem sempre está definido em lei, uma vez que, nos atos discricionários, os requisitos motivo e objeto ficam a cargo do agente público competente para a sua prática.

Exemplo: digamos que uma Lei reguladora dos direitos e obrigações de uma determinada categoria de servidores estabeleça que, em caso de improbidade administrativa por parte de qualquer um dos servidores regidos por tal diploma normativo, a autoridade competente deverá aplicar a pena de demissão.

Nesta hipótese, o agente competente, ao verificar a ocorrência de improbidade administrativa, não tem alternativa que não seja a demissão do servidor. Como tal ato é vinculado, o motivo do mesmo (a causa do ato de demissão, que é a ocorrência de improbidade administrativa) não deixa margens para nenhum tipo de consideração por parte da autoridade competente, que deve aplicar a penalidade ao agente improbo.

Por outro lado, se estivéssemos diante de um ato discricionário, tal situação deixaria margens para que a autoridade competente analisasse o motivo e o objeto do ato praticado, adequando-os da maneira que melhor atendesse ao interesse público.

4.4.1. Teoria dos Motivos Determinantes

Se a administração precisa motivar um ato para que ele tenha a presunção de estar de acordo com a sua causa, nada mais justo do que a vinculação de tal motivo, alegado pela administração, **como forma de controle, pela sociedade, da relação existente entre o motivo alegado e o ato praticado.**

Assim é a teoria dos motivos determinantes, que afirma que, em caso de motivação dos atos administrativos, a atuação da administração pública ficará vinculada ao motivo exposto.

Outra informação importante é que a motivação é obrigatória nos atos vinculados e é a regra nos atos discricionários. Em outros termos, é como se a administração, ainda que tenha margem de decisão para escolher entre motivar ou não um ato discricionário, **caso o motive ficará vinculada ao motivo apresentado.**

Exemplo: os cargos em comissão são considerados de livre nomeação e exoneração, de forma que os seus ocupantes podem ser exonerados sem a necessidade de motivação para a prática do ato.

Caso, entretanto, a autoridade superior exonere um servidor ocupante de cargo em comissão motivando o ato com a alegação de contenção de despesas, ficará vinculada ao motivo alegado. Nesta hipótese, caso a administração, em um curto espaço de tempo, nomeie outra pessoa para ocupar o cargo em comissão, haverá dissonância com o motivo alegado, devendo o ato de exoneração ser considerado nulo.

Importante julgado do STF (REsp 1.331.224-MG) afirma que a motivação poderá **até mesmo ocorrer em momento posterior** à prática do ato administrativo.

O vício consistente na falta de motivação de portaria de remoção ex officio de servidor público pode ser convalidado, de forma excepcional, mediante a exposição, em momento posterior, dos motivos idôneos e preexistentes que foram a razão determinante para a prática do ato, ainda que estes tenham sido apresentados apenas nas informações prestadas pela autoridade coatora em mandado de segurança impetrado pelo servidor removido.

4.4.2. Motivação

Importante distinção deve ser feita entre o motivo e a motivação do ato administrativo. O motivo, conforme verificado, é a causa do ato administrativo, o fundamento para a sua prática, consistindo em requisitos que pode ou não estar presente, a depender de estarmos, respectivamente, diante de atos administrativos vinculados ou discricionários.

A motivação, no entanto, é a exteriorização da forma. Se um determinado ato administrativo, para ser válido, necessita do requisito motivo, a motivação é a exteriorização deste motivo.

Exemplo: o ato de concessão de licença paternidade a um servidor público tem como motivo o nascimento do filho do servidor. A motivação deste ato é a transcrição, pela autoridade, dos motivos que levaram ela a conceder a licença paternidade.

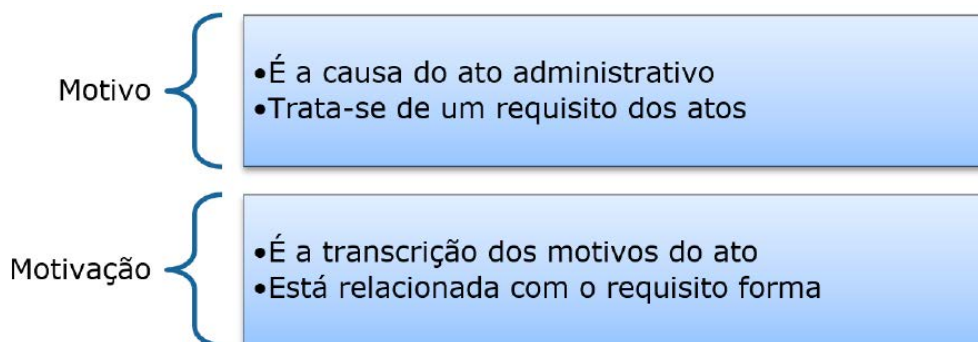
É a autoridade administrativa escrever, por exemplo, que *"Tendo em vista o nascimento do filho do servidor X, bem como que a Lei Y assegura o direito à licença paternidade em tal situação, defere-se o pedido formulado pelo servidor"*.

A Lei 9.784 estabelece situações onde a motivação obrigatoriamente deve ser feita, conforme se verifica da análise do artigo 50. Dessa forma, **os atos administrativos deverão ser motivados**, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

- neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
- imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
- decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
- dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
- decidam recursos administrativos;
- decorram de reexame de ofício;
- deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
- importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

Ainda de acordo com a norma, a motivação ser deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

E com a motivação consiste na descrição dos motivos que fundamentaram o ato administrativo, está ela ligada ao elemento forma (e não ao motivo) do ato administrativo. Vício na motivação, como consequência, acarretará a anulação do ato administrativo, uma vez que o requisito que não será sendo observado é a forma.



4.5. OBJETO

O objeto pode ser entendido como o conteúdo do ato administrativo, sendo considerado o **efeito imediato** que a administração deseja alcançar. Além deste efeito, a doutrina identifica que a finalidade é o **efeito mediato** de todo e qualquer ato administrativo.

Exemplo: o ato administrativo de construção de uma escola pública, o objeto do ato será a própria construção, ao passo que a finalidade será, dentre outras, a de propiciar que as crianças tenham melhores condições de ensino.

Neste exemplo, nota-se que a construção (objeto) é o primeiro efeito a ser alcançado. Com a escola já em funcionamento, verifica-se se o segundo efeito (finalidade) também foi alcançado.

Seria inadmissível, em um ordenamento jurídico pautado na legalidade, que o objeto de um ato administrativo contrariasse a lei, principal fonte do Direito Administrativo. Por isso mesmo é que o objeto do ato, para ser válido, deve ser lícito, possível e praticado por agente capaz.

DICA!

Podemos utilizar o mnemônico **"OI-FM"** para diferenciar os efeitos dos atos administrativos:

Objeto – Imediato

Finalidade – Mediato

5. MÉRITO ADMINISTRATIVO

O mérito administrativo pode ser conceituado como a liberdade que os atos discricionários recebem da lei para permitir que os agentes competentes escolham, diante de um caso concreto, a melhor maneira de praticar o ato.

Por isso mesmo, costuma-se afirmar que o mérito administrativo assegura um juízo de conveniência e oportunidade, que é formado pela possibilidade de escolha dos requisitos motivo e objeto. Como consequência, pode-se afirmar que o mérito administrativo só existe nos atos discricionários, pois apenas nestes é que o agente competente possui liberdade para escolher o motivo e o objeto que melhor atendam ao interesse público.

Considerando que o mérito administrativo é uma prerrogativa eminentemente interna, uma vez que praticada quando do desempenho da função administrativa, não cabe ao Poder Judiciário, quando do exercício de sua função típica de julgar, adentrar no mérito administrativo.

Caso isso fosse possível, teríamos uma agressão ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que o Judiciário estaria julgando a própria escolha do agente público, que, como mencionado, escolhera uma das hipóteses previstas em lei.

Exemplo: ao verificar a ocorrência de uma infração disciplinar, o superior hierárquico tem o dever de punir o responsável pela irregularidade.

No entanto, a norma que rege os servidores de todos os entes federativos é repleta de conceitos jurídicos indeterminados, dificultando sobremaneira uma apuração objetiva dos fatos. Caso a norma preveja uma determinada penalidade para o servidor que “promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição”, fica difícil, para a administração, verificar de maneira objetiva se houve ou não a infração disciplinar.

Assim, a lei concede ao agente público a possibilidade de verificar, diante de cada um dos casos concretos, o motivo e o objeto do ato administrativo praticado, escolhendo a penalidade que melhor se enquadre diante da conduta do servidor.

Na atualidade, cada vez mais a doutrina tenta reduzir o mérito administrativo, perdendo este espaço para a estrita legalidade, que é o princípio maior a ser observado nos Estados Democráticos de Direito.

Importantes decisões dos nossos Tribunais Superiores vão na linha desta corrente, conforme se observa, por exemplo, no REsp 1213843, da lavra do STJ:

Outrossim, a antiga doutrina que vedava ao Judiciário analisar o mérito dos atos da Administração, que gozava de tanto prestígio, não pode mais ser aceita como dogma ou axioma jurídico, eis que obstaria, por si só, a apreciação da motivação daqueles atos, importando, ipso facto, na exclusão apriorística do controle dos desvios e abusos de poder, o que seria incompatível com o atual estágio de desenvolvimento da Ciência Jurídica e do seu propósito de estabelecer controles sobre os atos praticados pela Administração Pública, quer sejam vinculados (controle de legalidade), quer sejam discricionários (controle de legitimidade).

Observa-se que o STJ não está admitindo que o Poder Judiciário exerça controle de legalidade sobre o mérito administrativo, **mas sim afirmando que tal questão não deve ser deixada completamente ao crivo da administração.** Ao Poder Judiciário é válido apenas apreciar o mérito sob a ótica da compatibilidade da motivação efetuada pela administração.

DICA!

Não obstante a divergência apresentada, aconselha-se, em provas de concurso, que seja adotado o seguinte entendimento:

- Como regra geral, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, que é uma prerrogativa exclusiva da administração pública que praticou o ato.
- A evolução da doutrina e o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de permitir que o Poder Judiciário examine o mérito dos atos administrativos, demonstrando que estes estão, aos poucos, perdendo espaço para a completa legalização.



6. ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO

Os atributos dos atos administrativos são as **características que estes possuem para conseguir realizar as suas finalidades**. Diferentemente dos requisitos, que são condições de validade, os atributos asseguram à administração uma série de prerrogativas para o alcance dos objetivos previstos quando da edição dos atos administrativos.

De acordo com a doutrina majoritária, três são os atributos possíveis para os atos administrativos, sendo eles a **presunção de legitimidade**, a **autoexecutoriedade** e a **imperatividade**. Maria Sylvia Zanella Di Pietro elenca como atributo, ainda, a **tipicidade**.

6.1. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE

A presunção de legitimidade é uma das principais garantias que a administração dispõe para a prática de seus atos. Por meio deste atributo, todos os atos editados pela administração pública, até que se prove o contrário, são tidos como legítimos e prontos para produzir todos os efeitos para os quais o ato foi editado.

Esta presunção, no entanto, não é absoluta, sendo admitida prova em contrário. Por isso mesmo, costuma-se afirmar que se trata de uma presunção relativa, também conhecida como ***juris tantum*** (que admite prova em contrário), e que, com a edição do ato administrativo, ocorre a

inversão do ônus da prova, cabendo ao particular que se sentir lesado provar à administração que o ato editado causa a ele alguma espécie de dano ou prejuízo.

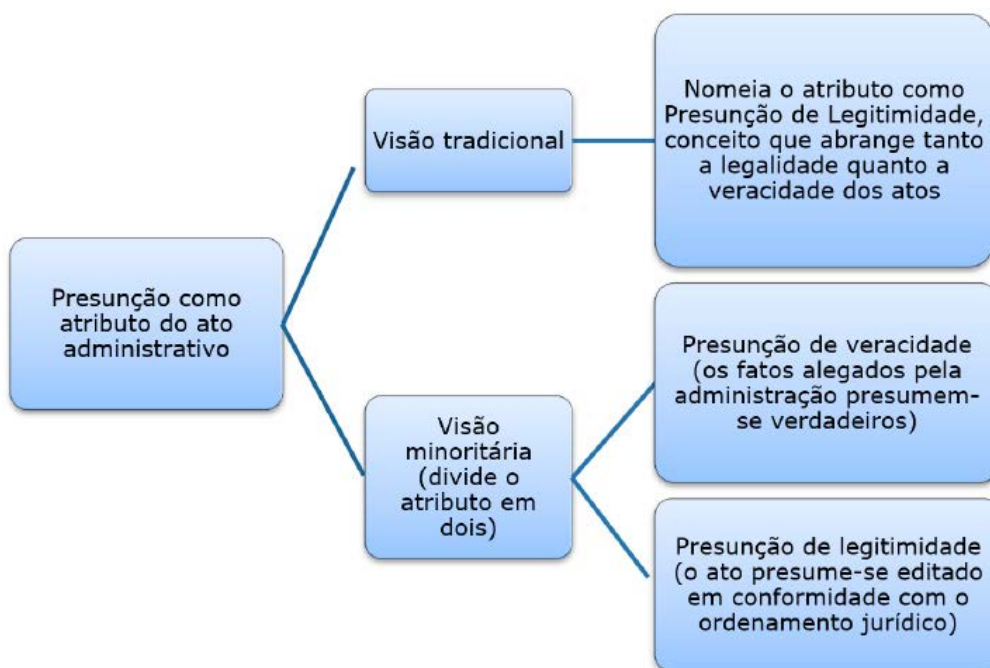
Exemplo: no exercício de suas atribuições, um agente da vigilância sanitária, alegando ter encontrado mercadorias vencidas em um mercado, aplica a sanção de interdição do estabelecimento.

De início, como decorrência da presunção de legitimidade, o ato administrativo em questão é considerado legítimo, cabendo ao particular que se sentir lesado provar à administração que a atuação do agente não observou, por exemplo, a proporcionalidade.

Até que isso ocorra, o ato administrativo continua produzindo todos os efeitos para os quais foi editado.

Parte da doutrina divide o atributo da presunção de legitimidade em veracidade e legitimidade. Por meio da **presunção de veracidade**, todos os fatos alegados pela administração, para a prática do ato, presumem-se verdadeiros. De acordo com a **presunção de legitimidade**, os atos editados pela administração são considerados em sintonia com o ordenamento jurídico.

O entendimento majoritário, no entanto, é o de que a presunção de legitimidade abrange os dois conceitos, sendo esta a forma como o atributo é comumente exigido em provas de concursos.



Dos atributos do ato administrativo, apenas a presunção de legitimidade está presente em todos os atos. Todos os demais atributos, conforme passa-se a expor, podem ou não estar presentes nos atos administrativos.



DIRETO DO CONCURSO

QUESTÃO 3 (CEBRASPE/CESPE/AJ/TJ-AM/DIREITO/2019) No que se refere a atos administrativos, julgue o item a seguir.

As certidões emitidas pela administração pública possuem fé pública, pois um dos atributos dos atos administrativos é a sua presunção de veracidade.



COMENTÁRIO

Certo.

De acordo com o atributo da presunção de legitimidade ou veracidade, os atos administrativos são considerados válidos e em sintonia com o ordenamento jurídico desde a sua edição. No caso das certidões emitidas pela Administração Pública, estamos diante de atos administrativos. Logo, gozam as certidões do atributo mencionado pela questão.

6.2. AUTOEXECUTORIEDADE

Cuida-se a autoexecutoriedade de atributo extremamente importante para a eficiência da administração pública. Por meio dele, a administração pode exigir o cumprimento de determinados atos administrativos, por parte de seus administrados, sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para exigir tal comportamento. Pode, inclusive, utilizar-se da força, quando tal medida se fizer necessário para que suas ordens sejam obedecidas.

Também é por meio da autoexecutoriedade que a administração pública pode executar certos atos sem precisar de autorização do Poder Judiciário.

Exemplo: a administração recebe uma denúncia de que um restaurante não está observando as normas sanitárias. A vigilância, por conta disso, faz uma diligência e constata que a denúncia é procedente, ou seja, realmente o restaurante não respeita as normas de segurança alimentar.

Diante do caso narrado, se os atos administrativos não tivessem o atributo da autoexecutoriedade, seria necessário que a administração pública solicitasse a verificação, por parte do Poder Judiciário, das irregularidades constatadas.

No entanto, até que o Judiciário realizasse todos os procedimentos necessários, muitas pessoas poderiam ser intoxicadas, o que causaria um sério problema para toda a coletividade. Para evitar que isso ocorra é que a administração dispõe da prerrogativa de interditar o estabelecimento, fazendo uso, para tal, do atributo da autoexecutoriedade.

Tal como ocorre com a presunção de legitimidade, parte da doutrina administrativista (dentre os quais se destaca Celso Antônio Bandeira de Mello) divide o atributo da autoexecutoriedade em duas diferentes acepções, sendo elas a **exigibilidade** e a **executoriedade**.

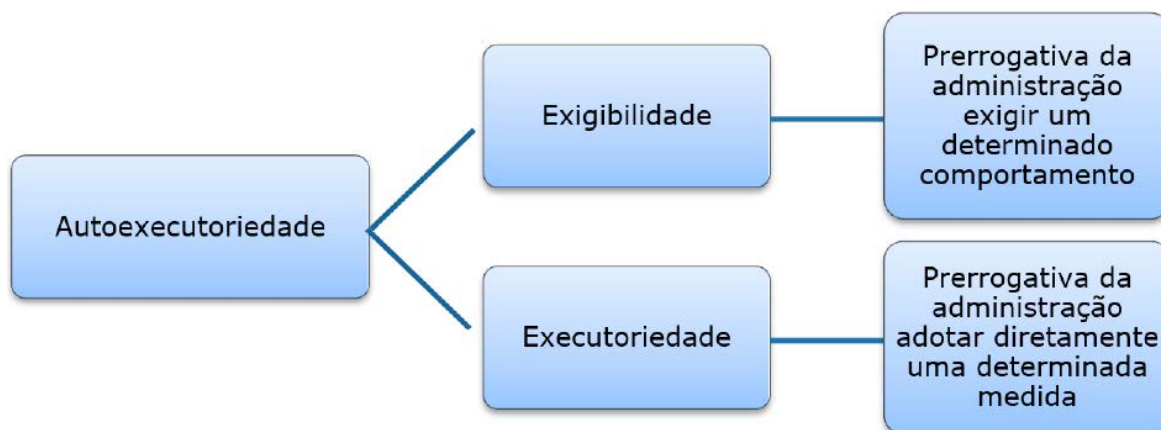
Por meio da **executoriedade**, a administração, diante de uma situação de urgência, pode adotar diversas medidas sem a necessidade de fazer uso de uma decisão do Poder Judiciário. Nas hipóteses em que a executoriedade é passível de utilização, o que é levado em conta é o interesse de toda a coletividade, motivo pelo qual o atributo em questão está intimamente relacionado com o poder de polícia, ou seja, com a limitação de um direito individual em prol do bem-estar de toda a população.

Já a **exigibilidade** está relacionada com a obrigação que os particulares têm de cumprir os atos emanados do Poder Público. Trata-se, em última análise, da possibilidade de a administração exigir um comportamento de seus administrados.

Enquanto na exigibilidade a administração possui a prerrogativa de exigir um determinado comportamento de terceiros, na executoriedade é ela, a administração, que possui a prerrogativa de, diretamente, adotar uma medida.

Exemplo: caso um particular receba uma intimação com a determinação de realizar a construção de uma calçada em frente à sua casa, sob pena de multa, teremos a exigibilidade, mas não a executoriedade do ato administrativo.

Por meio da exigibilidade, o Poder Público exige um determinado comportamento do administrado (no caso, a construção de uma calçada). Caso, no entanto, o particular não realize a construção, não poderá a administração forçá-lo a adotar esta conduta, motivo pelo qual o ato não é executório. Nesta situação, deve o Poder Público aplicar uma multa pela não efetivação da medida.



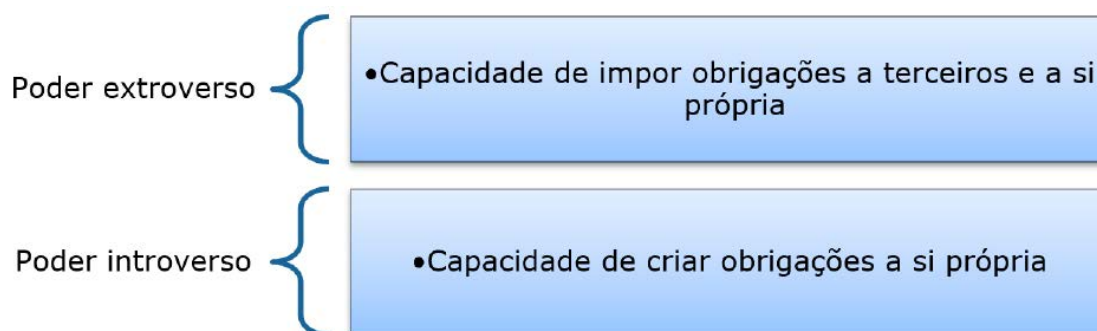
Salienta-se que o atributo da autoexecutoriedade não está presente em todos os atos administrativos, mas sim apenas naqueles em que seja possível a atuação direta da administração.

Exemplo clássico de situação onde a administração não pode fazer uso de tal atributo é na aplicação de uma multa administrativa. Uma vez aplicada a sanção, e não tendo ocorrido o pagamento pelo particular, a administração poderá, apenas, ajuizar as medidas de execução cabíveis, não podendo utilizar-se da força para que o particular pague o valor devido.

6.3. IMPERATIVIDADE

A imperatividade consiste na possibilidade de a administração criar, unilateralmente, obrigações a terceiros, bem como impor restrições aos administrados independentemente de ter ocorrido a concordância de tais pessoas.

A imperatividade decorre do **poder extroverso do Estado**, que é a capacidade que a administração possui de criar obrigações a si própria e a terceiros. Tal poder, por exemplo, é o contrário do atribuído aos particulares, que possuem apenas o poder introverso, ou seja, a capacidade de criar obrigações exclusivamente para eles mesmos, e não para terceiros.



A **imperatividade** é atributo presente na maioria dos atos administrativos. Não encontramos a imperatividade, no entanto, nos atos enunciativos (como as certidões e os atestados), uma vez que estes apenas declaram uma situação já existente.

Da mesma forma, não encontramos o atributo da imperatividade quando o ato administrativo possui a estrita função de conceder um direito aos particulares (tal como a licença ou a autorização).

Em ambas as situações, não há a imposição de uma obrigação a terceiros, motivo pelo qual a utilização da imperatividade não faz o menor sentido.

6.4. TIPICIDADE

A tipicidade é atributo do ato administrativo que determina que o ato deve corresponder a uma das figuras definidas previamente pela lei, como aptas a produzir determinados resultados, sendo corolário, portanto, do princípio da legalidade.

Tal princípio é defendido por Maria Silvia Zanella Di Pietro. Segundo a autora, a administração deve respeitar uma forma específica, definida em lei, para cada espécie de ato administrativo.

Dessa forma, o atributo da tipicidade representa uma garantia para o administrado, pois impede, por exemplo, que a administração pratique atos dotados de imperatividade e executoriedade sem que seja observado o diploma legal respectivo.

Nota-se que a tipicidade está intimamente relacionada com a forma do ato administrativo, de maneira que os atos apenas podem ser editados quando possuírem uma forma anterior prevista em nosso ordenamento.

Duas são as características asseguradas pelo atributo da tipicidade:

- impedir que a administração produza atos dotados de imperatividade sem previsão legal;
- impedir a edição de atos totalmente discricionários.

Exemplo: de acordo com o a tipicidade, a nomeação de um servidor apenas poderá ocorrer se houver previsão, em lei, da forma como o ato será editado. A mesma característica deve estar presente quando da edição de uma concessão, de uma exoneração ou de uma advertência. Em cada um destes casos, deve-se ter uma forma, anteriormente prevista em lei, como apta a garantir o controle, pela população, dos atos praticados pelo Poder Público.

Ainda que diversos outros autores critiquem a tese da autora, argumentando que a tipicidade não passa de uma vertente do princípio da legalidade, as bancas, ocasionalmente, exigem o conhecimento do atributo.

Vejamos cada um dos atributos dos atos administrativos...

Presunção de Legitimidade	O ato administrativo é válido e produz efeitos até a prova em contrário.
Autoexecutoriedade	A administração não precisa de autorização do Poder Judiciário para praticar o ato administrativo.
Imperatividade	A administração pode se impor a terceiros.
Tipicidade	O ato deve corresponder a figuras definidas previamente em lei.

7. INVALIDAÇÃO E CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

O estudo da invalidação e do controle judicial dos atos administrativos refere-se às diversas formas com que os atos administrativos podem ser retirados do universo jurídico.

7.1. ANULAÇÃO

A anulação trata-se da forma de desfazimento dos atos administrativos nas situações onde são verificadas ilegalidades. Como o vício encontrado agride uma norma e, como consequência, todo o ordenamento jurídico, os efeitos da anulação são **retroativos** e com eficácia **ex tunc**.

Assim, nenhum dos efeitos produzidos pelos atos anulados devem, como regra, ser mantidos em nosso ordenamento. Em caráter de exceção, os terceiros de boa-fé devem ter os seus direitos adquiridos preservados, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica.

Neste sentido, merece destaque o teor da Súmula 473 do STF, que assim dispõe:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Exemplo: Antônio foi nomeado e entrou em exercício, produzindo uma série de atos administrativos, dentre os quais uma certidão negativa de débitos para que o particular possa participar de uma licitação.

Posteriormente, verificou a administração que houve falha na investidura de Antônio decorrente de ilegalidade, motivo ensejador da anulação do ato administrativo de posse. Neste caso, a anulação acarreta a retirada de todos os efeitos jurídicos produzidos, possuindo eficácia *ex tunc*.

No entanto, se assim o fosse, o particular beneficiado com a certidão negativa de débitos não poderia fazer uso da mesma, sendo invalidado, por consequência, sua participação no procedimento licitatório.

Para que isso não ocorra, e evitando assim que a anulação gere uma grave insegurança jurídica, é assegurada aos terceiros de boa-fé a manutenção dos efeitos decorrentes da atuação do servidor.

A anulação pode ser realizada **tanto pela administração pública que praticou o ato quanto pelo Poder Judiciário**, exigindo-se, neste último caso, a **provocação do referido Poder**, em plena consonância com o princípio da inafastabilidade de jurisdição.

Salienta-se, no entanto, que a atividade administrativa não é exclusividade do Poder Executivo, de forma que os demais Poderes podem, no exercício de suas funções atípicas, praticar atos administrativos. Nestes casos, um ato administrativo editado pelo Poder Legislativo pode perfeitamente ser anulado pelo mencionado Poder, sem haver a necessidade de provocação do Poder Judiciário.

Dessa forma, quando a própria administração é quem anula o ato administrativo, está ela fazendo uso do princípio da autotutela, segundo o qual o ato administrativo pode ser tanto revogado quanto anulado pela própria administração que o praticou.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do STF, conforme se observa do julgado do RMS 31661-DF, de seguinte teor:

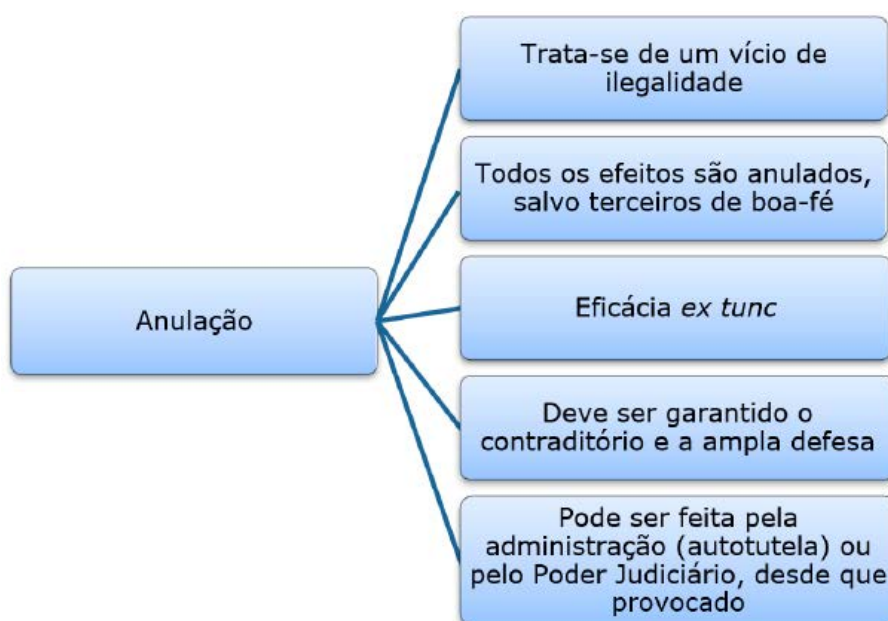
A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando estes forem ilegais. No entanto, se a invalidação do ato administrativo repercute no campo de interesses individuais, faz-se necessária a instauração de procedimento administrativo que assegure o devido processo legal e a ampla defesa. Assim, a prerrogativa de a Administração Pública controlar seus próprios atos não dispensa a observância do contraditório e ampla defesa prévios em âmbito administrativo.

Para que a autotutela seja exercida sem nenhum vício, faz-se necessário que sejam observados o contraditório e a ampla defesa sempre que a anulação ou a revogação implicar em prejuízo a um direito individual.

Como mencionado anteriormente, o ato administrativo é composto de cinco requisitos, sendo que o motivo e o objeto formam aquilo que a doutrina denomina de mérito administrativo, ou seja, a liberdade que os agentes possuem quando da prática do ato administrativo.

E considerando que a anulação implica em um juízo de ilegalidade, é correto afirmar que a anulação do ato administrativo não possui a capacidade de adentrar no mérito do ato, que, ressalta-se, é exclusividade da administração que o editou.

As características da anulação podem ser visualizadas por meio do gráfico a seguir:



7.2. REVOGAÇÃO

A revogação, por outro lado, é o **desfazimento de um ato válido**, sem vício algum, mas que, **por vontade da administração pública que o produziu**, deve ser retirado do universo jurídico.

A revogação, dessa forma, possui um sentido completamente diferente da anulação. Enquanto na anulação temos um ato administrativo com vício de ilegalidade, na revogação o ato não apresenta vícios, estando em sintonia com o ordenamento jurídico e produzindo todos os efeitos para os quais foi editado. No entanto, a administração, por considerar que o ato é inconveniente ou inoportuno, opta por retirar o ato do ordenamento.

Por isso mesmo, costuma-se afirmar que a revogação incide diretamente sobre o mérito administrativo, que implica em um juízo de conveniência e oportunidade. E como a análise do mérito administrativo é privativa da administração que editou o ato, apenas esta pode realizar a revogação do ato administrativo, não sendo tal providência possível ao Poder Judiciário.

Com base nisso, chegamos a importantes conclusões sobre a revogação:

- a revogação apenas incide sobre os atos discricionários (pois apenas estes possuem mérito administrativo);
- o próprio ato de revogação é um ato discricionário (A administração poderia ter deixado o ato em vigor, produzindo todos os seus efeitos, mas optou por revogá-lo);
- enquanto a administração pública pode tanto anular quanto revogar os atos administrativos, o Poder Judiciário pode apenas anular os atos produzidos pela administração, e, ainda assim, desde que provocado.

Salienta-se que os efeitos da revogação não retroagem, sendo **prospectivos** e produzindo efeitos **ex nunc**, ou seja, a partir da própria revogação. Com isso, os efeitos produzidos até a revogação são mantidos, após a qual o ato deixa de produzir efeitos perante terceiros.

DICA!

Para memorizarmos a diferença entre as eficácias *ex-tunc* e *ex-nunc*, podemos fazer uso do seguinte esquema:

Ex-Tunc – Tudo retroage (efeitos retroativos)

Ex-Nunc – Nada retroage (efeitos prospectivos)

A doutrina identifica uma série de situações em que os atos administrativos não podem ser revogados, sendo eles:

- os **atos vinculados**, pois a revogação está relacionada com o mérito administrativo;
- os **atos já consumados**, uma vez que se os efeitos para os quais o ato administrativo foi editado já se esgotaram, não há como revogar o que ocorreu no passado;
- os atos que já **geraram direito adquirido**;
- os **atos que integram um procedimento administrativo**, pois a cada nova fase do procedimento o ato anterior deixa de produzir efeitos;
- os **atos denominados como "meros atos administrativos"**, que apenas declaram situações que já existem, como a certidão.



DIRETO DO CONCURSO

QUESTÃO 4 (CEBRASPE/CESPE/ASSJ/TJ-AM/"SEM ÁREA"/2019) Acerca dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

São irrevogáveis os atos administrativos que, instituídos por lei, confirmam direito adquirido.



COMENTÁRIO

Certo.

Os atos administrativos que gerem algum tipo de direito adquirido estão, conforme afirmado pela questão, impossibilitados de serem revogados.

7.3. CONVALIDAÇÃO

Durante muito tempo, permaneceu como doutrina majoritária, em nosso ordenamento, a **corrente monista**, que afirmava que os atos administrativos ou eram válidos ou eram nulos. Para esta corrente, não havia a possibilidade de o ato administrativo ser sanado, convalidado, voltando a produzir efeitos.

Nos tempos atuais, a doutrina majoritária apoia-se na corrente dualista, segundo a qual os atos administrativos podem ser nulos ou anuláveis. Assim, no caso de vícios existentes, o ato pode ser anulado ou, em algumas situações, **convalidado**.

Dos cinco requisitos do ato administrativo, apenas dois deles ensejam a convalidação, sendo eles:

- a competência, desde que relativa à pessoa e quando não se trate de competência exclusiva;
- a forma, desde que esta não seja essencial para a prática do ato.

Nestas situações, dizemos que o ato administrativo possui um defeito sanável, podendo tanto ser convalidado quanto anulado.

Exemplo: digamos que um Delegado Fiscal seja competente para a expedição de determinados atos administrativos. Tal competência, no entanto, não é exclusiva, de forma que é possível a delegação do exercício da mesma a um subordinado seu.

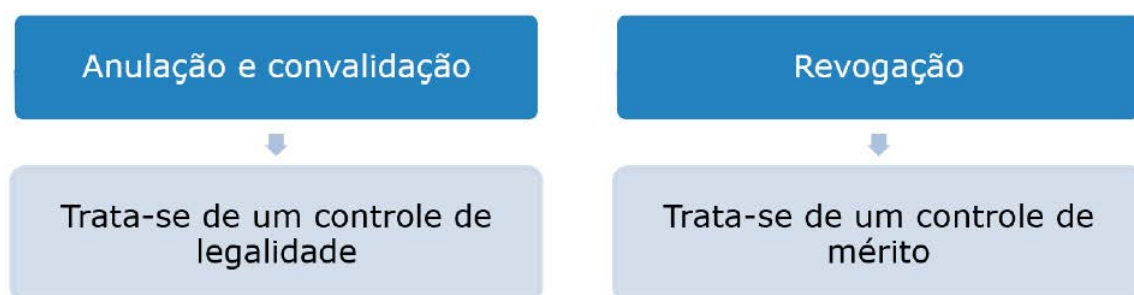
Em um determinado dia, quando o Delegado Fiscal não se encontrava na repartição, fez-se necessário que um ato de sua competência fosse realizado. O Chefe do Setor, sabendo que tal competência não era exclusiva e que, caso o ato não fosse praticado, acarretaria sérios prejuízos aos administrados, não teve dúvidas em praticar o ato.

Na situação em questão, como trata-se de competência em razão da pessoa (e não da matéria), pode o Delegado, quando do seu retorno, adotar duas providências: anular ou convalidar o ato administrativo.

Caso ele opte pela anulação, mesmo que concorde com o efeito do ato praticado pelo Chefe do Setor, terá ele que, primeiramente, anular o respectivo ato, para só então praticar outro de sua iniciativa. No caso da convalidação, o Delegado simplesmente colocaria o seu carimbo e ratificaria o ato anterior, convalidando-o por completo.

Assim, percebe-se claramente que a convalidação está amparada na eficiência e na economicidade, evitando-se que os atos tenham que ser anulados e, posteriormente, novamente produzidos.

Trata-se a convalidação de um controle de legalidade, podendo incidir tanto sobre os atos administrativos vinculados quanto sobre os atos discricionários, uma vez que, em ambos os casos, os requisitos competência e forma sempre estarão presentes. Nota-se, desta forma, que apenas a revogação incide sobre o mérito administrativo, ao passo que a anulação e a convalidação são exemplos de controle de legalidade.



E justamente por "**reformular**" o ato administrativo é que a convalidação possui efeitos **extinctivos**, retroagindo até a data de formação do ato. Caso não fosse assim (ou seja, caso a convalidação apenas tivesse efeitos prospectivos, a partir de sua edição), não faria nenhum sentido para a sua utilização, pois a administração poderia perfeitamente anular o ato e posteriormente editar outro em seu lugar.

Merece destaque, sobre a convalidação, a decisão do STJ no REsp 1.348.472-RS, reafirmando, em um caso prático, a importância do instituto:

Não deve ser reconhecida a nulidade em processo licitatório na hipótese em que, a despeito de recurso administrativo ter sido julgado por autoridade incompetente, tenha havido a posterior homologação de todo o certame pela autoridade competente. Isso porque o julgamento de recurso por autoridade incompetente não é, por si só, bastante para acarretar a nulidade do ato e dos demais subsequentes, tendo em vista o saneamento da irregularidade por meio da homologação do procedimento licitatório pela autoridade competente. Com efeito, o ato de homologação supõe prévia e detalhada análise de todo o procedimento, atestando a legalidade dos atos praticados, bem como a conveniência de ser mantida a licitação. Ademais, o vício relativo ao sujeito — competência — pode ser convalidado pela autoridade superior quando não se tratar de competência exclusiva.

É importante destacar que parte da doutrina (dentre os quais José dos Santos Carvalho Filho) entende que a convalidação se divide em três diferentes hipóteses, a saber:

- **Reforma:** na reforma, o processo de convalidação é realizado por meio da edição de um novo ato. Este ato, ao mesmo tempo, **suprime a parte inválida e mantém a parte válida** do ato anterior;
- **Conversão:** a conversão ocorre de forma semelhante à reforma. No entanto, após o novo ato retirar a parte inválida, compete à Administração Pública substituir, por meio de um ato chamado de aproveitamento, a parte retirada;
- **Ratificação:** trata-se do modo mais comum de ser realizada a convalidação. Na ratificação, um servidor ou autoridade corrige os vícios sanáveis inicialmente apresentados, com efeitos retroativos.



DIRETO DO CONCURSO

QUESTÃO 5 (CEBRASPE/CESPE/AFRDF/SEFAZ-DF/2020) O item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, acerca de atos administrativos.

Em um único ato administrativo, foram concedidas férias e licença a um servidor público da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Na semana seguinte, publicou-se outro ato, que ratificava as férias desse servidor e retirava-lhe a licença concedida, por ter sido constatado que ele não fazia jus à licença. Nessa situação, realizou-se a convalidação do ato administrativo, por meio de reforma.



COMENTÁRIO

Certo.

No caso, a banca seguiu o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho. De acordo com o autor, a convalidação se divide em três diferentes hipóteses, sendo elas a ratificação, a reforma e a conversão.

Na reforma, em linhas gerais, um novo ato suprime a parte inválida de um ato anterior, mantendo, contudo, a parte válida deste ato.

Assim, na situação narrada pela questão, estamos diante do processo de convalidação, mais precisamente por meio de reforma.

As características dos institutos da **anulação, da revogação e da convalidação** podem ser mais bem visualizadas por meio da tabela a seguir:

Anulação	Revogação	Convalidação
Trata-se de controle de legalidade sobre atos que apresentam vícios insanáveis ou sanáveis.	Trata-se de controle do mérito administrativo, a juízo da administração.	Trata-se de controle de legalidade sobre atos que apresentam vícios sanáveis.
Opera retroativamente (eficácia <i>ex tunc</i>).	Opera prospectivamente (eficácia <i>ex nunc</i>).	Opera retroativamente (eficácia <i>ex tunc</i>).
Pode ser efetuada tanto pela própria administração quanto pelo Poder Judiciário, quando provocado.	Apenas pode ser efetuada pela própria administração.	Apenas pode ser efetuada pela própria administração.
Incide sobre atos vinculados e discricionários, desde que se esteja analisando a legalidade.	Incide apenas sobre atos discricionários.	Incide sobre atos vinculados e discricionários, desde que se esteja analisando a legalidade.
A anulação pode ser um ato vinculado (quando o vício é insanável) ou discricionário (quando o vício é sanável, pois nesse caso pode ela optar entre anular ou convalidar o ato em questão).	A revogação sempre é um ato discricionário, pois a administração escolhe se deve ou não retirá-lo do universo jurídico.	A convalidação é um ato discricionário, pois a administração pode escolher entre anular ou convalidar o ato. No entanto, a doutrina majoritária entende que a convalidação, quando possível, deve ser executada.

7.4. CASSAÇÃO

Trata-se a cassação da extinção do ato administrativo quando o beneficiário deixa de atender aos requisitos com os quais anteriormente se obrigara. A cassação é, na imensa maioria das vezes, considerada uma sanção pela doutrina, devido ao seu caráter de desfazimento com base em um não cumprimento de obrigação pelo particular.

Exemplo: uma pessoa física adquire a permissão para montar um quiosque em uma praça pública, com a condição de não desmatar a plantação existente na praça.

Caso, posteriormente, seja verificado que o particular descumpriu os requisitos para a manutenção da permissão, esta será cassada pela autoridade que anteriormente a concedeu.

A cassação, assim com a anulação e a revogação, são **formas de desfazimento volitivo do ato administrativo**, uma vez que, para a sua aplicação, torna-se necessário a edição de um novo ato desfazendo o ato administrativo anterior. Se tomarmos o exemplo anteriormente mencionado, nota-se que o desfazimento da permissão apenas se efetiva com a edição de um novo ato declarando que o particular não cumpriu as obrigações anteriormente acordadas.



7.5. CADUCIDADE

Temos a caducidade quando uma legislação posterior à edição do ato administrativo deixa aquele ato em desconformidade com o ordenamento jurídico. Trata-se, assim, de uma legislação superveniente que deixa o ato sem a possibilidade de produzir novos efeitos.

Exemplo: a administração municipal concede uma permissão para que o particular utilize uma praça pública. Posteriormente, o Município edita uma lei proibindo a realização de concessões e permissões aos particulares. Nesta situação, estamos diante da caducidade do ato administrativo que concedeu a permissão, uma vez que legislação posterior o deixou em desconformidade com o ordenamento jurídico.

7.6. CONTRAPOSIÇÃO

Teremos a **contraposição** quando **um ato posterior extingue o ato anterior, ainda que não faça menção direta neste sentido**. Na contraposição, os efeitos do ato posterior são diametralmente opostos aos efeitos do ato anterior.

Exemplo: o exemplo utilizado pela doutrina é a exoneração de servidor, ato que se contrapõe ao ato anteriormente praticado de nomeação. Assim, ainda que a exoneração não declare que o ato de nomeação estará extinto, trata-se tal efeito de uma consequência lógica.

7.7. EXTINÇÃO NATURAL

A **extinção natural** é a **ordem natural do ato administrativo**. Após o seu nascimento, ele cumpre os seus efeitos e, por não ser mais utilizável, exaure-se.

Exemplo: o ato administrativo de concessão de licença paternidade a um servidor público extingue-se naturalmente com o gozo, pelo servidor, da referida licença.

7.8. EXTINÇÃO OBJETIVA

A **extinção objetiva** ocorre com o **desaparecimento do objeto do ato Administrativo**, tal como o fechamento de um estabelecimento que tinha sido interditado pela vigilância sanitária. Como o estabelecimento deixou de funcionar, o próprio ato de interdição deixou de fazer sentido.

7.9. EXTINÇÃO SUBJETIVA

Aqui temos uma extinção semelhante à anterior, com a diferença de que **quem desaparece é o próprio sujeito que se beneficiou do ato**. Uma nomeação para um cargo público, por exemplo, deixa de existir quando a pessoa nomeada vem a óbito.

Formas de Extinção	Conceito	Exemplo
Extinção Natural	Ocorre quando o ato administrativo cumpre todos os seus efeitos.	Gozo de licença paternidade.
Extinção Objetiva	Ocorre com o desaparecimento do objeto do ato.	Fechamento de um estabelecimento interditado.
Extinção Subjetiva	Ocorre com o desaparecimento do sujeito que se beneficiou com o ato.	Falecimento de um servidor nomeado.

8. ESPÉCIES DE ATOS ADMINISTRATIVOS

O estudo das espécies dos atos administrativos implica, basicamente, no conhecimento de cada uma das espécies e dos principais atos que compõem cada uma delas.

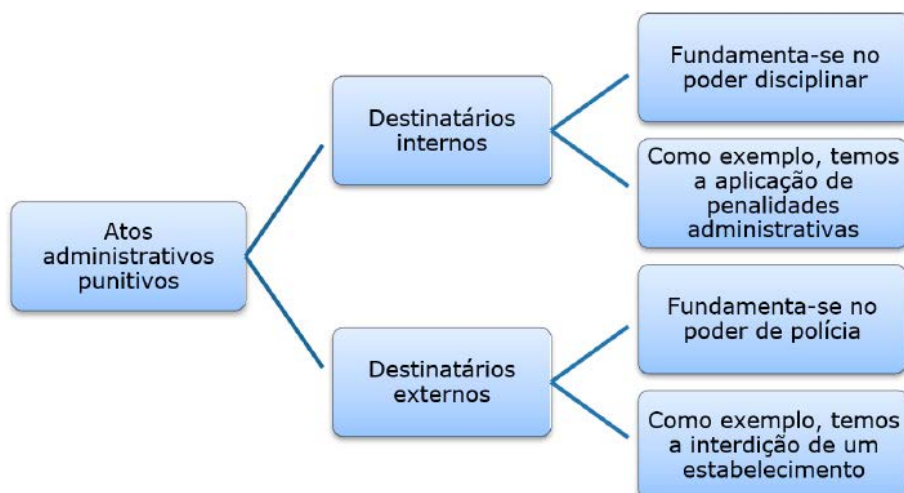
Dessa forma, são espécies de atos administrativos apontados pela doutrina: **a) punitivos;** **b) enunciativos;** **c) ordinatórios;** **d) normativos;** **e) negociais.**

8.1. PUNITIVOS

Atos administrativos punitivos são aqueles que contêm uma sanção aos que descumprirem normas legais ou administrativas. Conforme seus destinatários, os atos punitivos podem ser classificados como de atuação externa ou de atuação interna.

Os atos de atuação interna são as penalidades previstas no regulamento de cada categoria de servidores, tais como a demissão, a advertência e a suspensão. Já os atos de atuação externa são aqueles direcionados para pessoas que não integram a estrutura interna da administração, tendo como principais exemplos a **interdição de um estabelecimento** e a **multa por descumprimento de determinada norma**.

Nota-se, desta forma, que o fundamento para a existência de atos punitivos pode ser tanto o exercício do poder disciplinar (quando os destinatários forem servidores ou terceiros ligados à administração por um vínculo específico) quanto o exercício do poder de polícia, oportunidade em que os destinatários serão terceiros sem vínculo direto com o Poder Público.



8.2. ENUNCIATIVOS

Segundo Hely Lopes Meirelles, "os atos administrativos enunciativos são todos aqueles em que a administração se limita a certificar ou a atestar um fato, ou emitir opinião sobre determinado assunto, sem se vincular ao seu enunciado".

São atos que não contêm uma manifestação de vontade por parte da administração, se limitando apenas em atestar uma situação preexistente.

Como principais exemplos de atos administrativos enunciativos temos as certidões, os atestados e os pareceres.

- **Certidões:** cópias ou fotocópias de atos ou fatos constantes de processos, livros ou documento que se encontrem nas repartições públicas;
- **Atestados:** são atos pelos quais a administração comprova um fato ou uma situação de que tenha conhecimento por seus órgãos competente. O que diferencia o atestado da certidão é que o primeiro atesta uma situação que, embora existente, não consta em livros ou papéis da Administração;
- **Pareceres:** manifestação de órgãos técnicos da administração, tais como os laudos periciais dos órgãos encarregados da regulação de uma determinada atividade econômica.

8.3. ORDINATÓRIOS

Atos ordinatórios nada mais são do que **manifestações internas da administração quando da utilização do seu poder hierárquico**.

É por meio dos atos ordinatórios que a administração disciplina o comportamento dos seus servidores. Por isso mesmo, tal espécie de ato não pode ser utilizada para regular o comportamento de particulares sem vínculo com a administração.

Como principais exemplos de atos administrativos ordinatórios, temos as instruções internas, as circulares, os avisos, as portarias, os memorandos e os ofícios.

8.4. NORMATIVOS

Os **atos normativos** são aqueles que contêm **comandos gerais e abstratos**, servindo para regulamentar e detalhar as disposições da lei.

Tais atos não possuem destinatários certos, motivo pelo qual se assemelham, em muitos aspectos, às leis. A diferença entre as duas espécies normativas é que as leis possuem a característica de inovar no ordenamento jurídico, ao passo que os atos normativos apenas podem ser editados dentro dos limites legalmente previstos.

Salienta-se, porém, que com a edição da Emenda Constitucional n. 32, ocorrida em 2001, passamos a contar, em nosso ordenamento jurídico, com a figura dos decretos autônomos, que podem, nas estritas hipóteses previstas no texto da Constituição Federal, inovar no ordenamento jurídico, assim como ocorre com as leis.

De acordo com o artigo 84, VI, da CF/88, são as seguintes as hipóteses em que os decretos autônomos podem ser utilizados:

- organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
- extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

Como exemplo de atos administrativos normativos, temos as seguintes espécies:

- **Decreto regulamentar:** expedido pelos Chefes do Poder Executivo, que fazem uso de tal ato para regulamentar e detalhar como determinada lei deve ser observada e cumprida pelos seus administrados;
- **Instruções normativas:** se assemelham aos decretos, com a diferenciação de que têm como titulares os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais;
- **Regimentos:** decorrem do poder hierárquico e regulam o funcionamento interno de órgãos colegiados, tais como Tribunais e as Casas do Legislativo;
- **Resoluções:** são atos inferiores aos decretos, versando sobre matérias de interesse interno dos respectivos órgãos.

Em todos os casos, os atos normativos não podem, como regra, **ser impugnados diretamente pelos administrados**, uma vez que **não se destinam a produção de efeitos concretos**.

Tais atos, no entanto, podem ser atacados por meio de **ação direta de inconstitucionalidade**, devendo, para isso, ser a ação proposta por um dos legitimados e ter o ato normativo inovado, em algum aspecto, no ordenamento jurídico.

Dessa forma, os atos normativos são considerados atos administrativos apenas em sentido formal, uma vez que, materialmente, se assemelham, em diversos aspectos, às leis.

8.5. NEGOCIAIS

Os **atos administrativos negociais** são aqueles em que **a vontade da administração pública coincide com o interesse do administrado**, podendo resultar em atos discricionários ou vinculados e precários ou definitivos.

Como anteriormente afirmado, os atos administrativos são considerados manifestações de vontade da administração pública, que, agindo unilateralmente, impõe aos particulares a sua vontade. Nos atos negociais, contudo, a vontade do administrado também deve ser respeitada, sob pena de ocasionar a anulação do ato administrativo.

Frisa-se que **os atos negociais não se trata de uma relativização da unilateralidade**, uma vez que tal característica faria com que estes se assemelhassem aos contratos administrativos, de caráter bilateral. O que está sendo afirmado é que, ainda que estejamos diante de uma manifestação de vontade unilateral, **a vontade do particular também devem ser levada em conta quando da edição dos atos negociais**.

Duas espécies de atos administrativos negociais merecem destaque, sendo elas a **licença e a autorização**.

A **licença** pode ser definida como o ato administrativo **vinculado e definitivo**, cuja função é conferir direitos ao particular que preencheu todos os requisitos legais.

Dessa forma, se o particular atendeu a todos os requisitos impostos pela lei, a administração deve, obrigatoriamente, conceder a licença. Por isso mesmo, costuma-se falar que se trata a licença de um direito subjetivo do particular, desde, claro, que todos os requisitos sejam atendidos.

Exemplo: como principais exemplos, temos a licença para construir e a licença para dirigir. Em ambas as situações, caso o particular reúna os requisitos previstos em lei, deve o Poder Público conceder a licença (ato vinculado). Da mesma forma, não pode a administração, posteriormente à concessão da licença, revogar o ato administrativo, uma vez que tal condição já se incorporou ao patrimônio do administrado (ato definitivo).

A **autorização** trata-se de ato administrativo **unilateral, discricionário e precário** por meio do qual a administração pública possibilita ao particular o exercício de determinada atividade ou serviço ou a utilização de determinados bens. Por possuir caráter precário e discricionário, **possibilita que a administração o reveja sempre que necessário.**

Fazem parte dos atos negociais, ainda, a **concessão e a permissão**, institutos intimamente relacionados com os serviços públicos. Além disso, são considerados atos negociais, ainda que pouco exigidos em provas, **a homologação, o visto, a admissão e a aprovação.**

9. CLASSIFICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Inúmeras são as classificações dos atos administrativos, sendo que todas elas tomam por base um critério que favoreça o entendimento de alguma particularidade do ato administrativo praticado.

Assim, ainda que não haja unanimidade, por parte dos autores administrativistas, acerca das classificações existentes para os atos administrativos, iremos estudar aquelas que são consideradas mais relevantes para o entendimento da matéria e, principalmente, mais exigidas pelas bancas organizadoras.

9.1. PERFEIÇÃO, VALIDADE E EFICÁCIA

Os atos administrativos podem ser visualizados por meio de três diferentes esferas, sendo elas a perfeição, a validade e a eficácia.

Por meio da **perfeição**, verifica-se se o ato completou todo o processo de formação e se todas as etapas de elaboração foram observadas. Em caso afirmativo, teremos um ato perfeito. Caso, no entanto, falte algum elemento ou alguma das etapas de formação ainda não tenha sido observada, o ato será considerado imperfeito.

Por meio da **validade**, temos um confronto do ato administrativo com o ordenamento jurídico vigente. Caso o ato não contenha nenhum tipo de vício, será considerado válido. Em sentido oposto, caso algum vício tenha sido encontrado no ato administrativo, poderemos ter um ato nulo (quando os vícios forem impossíveis de convalidação) ou então um ato anulável (quando os vícios forem possíveis de convalidação).

Por fim, temos a questão da **eficácia**, que se refere à possibilidade do ato administrativo produzir efeitos jurídicos perante terceiros. Caso o ato não dependa de nenhuma condição para a produção de efeitos, será considerado eficaz. Caso dependa de alguma condição para poder produzir efeitos, será considerado um ato administrativo pendente e ineficaz.



Celso Antônio Bandeira de Mello apresenta as possíveis combinações entre os elementos da perfeição, da validade e da eficácia dos atos administrativos:

- **Ato perfeito, válido e eficaz:** trata-se de ato que completou o seu ciclo de formação, que se encontra de acordo com o ordenamento jurídico e que está produzindo os efeitos para os quais foi editado;
- **Ato perfeito, válido e ineficaz:** trata-se do ato que completou o seu ciclo de formação e que se encontra de acordo com o ordenamento jurídico, mas que ainda não está produzindo os efeitos para os quais foi editado;
- **Ato perfeito, inválido e eficaz:** trata-se do ato que completou o seu ciclo de formação e que está produzindo os efeitos para os quais foi editado. No entanto, o ordenamento jurídico não foi respeitado quando da edição do ato administrativo, dando ensejo à sua anulação ou convalidação;
- **Ato perfeito, inválido e ineficaz:** trata-se do ato que completou o seu ciclo de formação, mas que não observou o ordenamento jurídico e que não está produzindo os efeitos para os quais foi editado.

9.2. ATOS VINCULADOS E ATOS DISCRICIONÁRIOS

A distinção entre atos administrativos vinculados e discricionários refere-se ao **grau de liberdade que o agente público tem para praticar os atos**.

Dos cinco requisitos do ato administrativo, três sempre estarão presentes, sendo eles a competência, a finalidade e a forma. Os restantes (motivo e objeto) formam o denominado mérito administrativo, conferindo uma maior liberdade ao agente público para analisar o caso concreto.

Nos atos vinculados, todos os requisitos já estarão previamente definidos em lei, de forma que a margem de liberdade do agente público é praticamente nula.

Nos atos discricionários, o motivo e o objeto são deixados à escolha do agente estatal, que deve optar, diante do caso concreto, por uma das hipóteses previstas em lei. Com isso, a margem de liberdade funcional é ampliada, devendo, contudo, ser exercida dentro dos limites da lei.

Ato Vinculados	Atos Discricionários
Pouca margem de escolha para a realização do ato.	Significativa margem de escolha para a realização do ato.
Requisitos competência, finalidade e forma são sempre vinculados.	Requisitos competência, finalidade e forma são sempre vinculados.
Requisitos motivo e objeto são vinculados	Requisitos motivo e objeto são discricionários

9.3. ATOS DE IMPÉRIO, ATOS DE GESTÃO E ATOS DE EXPEDIENTE

Os **atos de império** são aqueles em que a administração pratica com algum grau de superioridade em relação aos administrados. Nestes atos, não é levado em conta a vontade do particular, que, caso não concorde com o ato, deve procurar os meios legais cabíveis para impedir ou desfazer a sua prática.

Exemplo: são atos de império a desapropriação, as multas e as diversas interdições às atividades privadas. Em todas estas hipóteses, o que é levado em conta, para a prática do ato, é o bem-estar da coletividade, e não a vontade do particular.

Se tomarmos como exemplo a desapropriação de um terreno particular com a finalidade de construir um hospital público, verifica-se que o procedimento possui como finalidade garantir melhores condições de saúde à população. Caso o particular se sinta lesado, deve buscar, judicialmente, uma forma de reparar os prejuízos eventualmente sofridos.

Os **atos de gestão** são aqueles em que a administração, quando da sua prática, encontra-se em grau de igualdade com o particular, sem usar de sua supremacia. Tais atos possuem dentre as suas características o fato de estarem regidos, em sua maioria, pelo direito privado, com algumas derrogações de direito público.

Exemplo: quando a administração pública abre uma conta corrente e a movimenta com a assinatura de cheques, está ela regida pelas normas de direito privado.

Caso não fosse dessa forma, poderia o Poder Público, alegando a necessidade de destinar recursos para a realização de políticas públicas, deixar de honrar com a obrigação, o que colocaria em risco a livre concorrência e geraria uma grande insegurança por parte das instituições financeiras.

Os **atos de expediente** são os atos de rotina interna da administração, praticados por servidores subalternos e sendo necessários para o regular andamento dos processos administrativos. Devido ao seu caráter eminentemente interno, tais atos não apresentam manifestação de vontade, apenas declarando uma situação já existente. Parte da doutrina, por isso mesmo, costuma afirmar que os atos de expediente apenas possuem a aparência de atos administrativos, uma vez que não geram efeitos no universo jurídico.

Exemplo: são atos de expediente a numeração de processos ou o carimbo efetuado pelo agente público. Nestas situações, estamos diante de medidas eminentemente internas, que não afetarão as relações jurídicas constituídas perante terceiros.

9.4. ATOS SIMPLES, ATOS COMPOSTOS E ATOS COMPLEXOS

Nesta classificação, o que é levado em conta é a quantidade de manifestações de vontades necessárias para a formação do ato administrativo.

O **ato simples** é aquele que depende, para a sua realização, da manifestação de vontade de apenas um órgão. Não podemos confundir, no entanto, a manifestação de vontade com a quantidade de pessoas envolvidas com o ato.

Dessa forma, o ato simples pode ser realizado tanto com a manifestação de vontade de apenas uma pessoa (**ato simples singular**) quanto pela manifestação de mais de uma pessoa, como ocorre, por exemplo, nas decisões que são tomadas no plenário dos tribunais (**ato simples colegiado**).



O **ato composto** é aquele que, tal como ocorre com o ato simples, também necessita de apenas uma manifestação de vontade para a sua formação. Nos atos compostos, porém, é necessário outro ato com a finalidade de colocá-lo em funcionamento.

Dessa forma, temos, nos atos compostos, dois atos: um que é a própria manifestação de vontade, exteriorizada por um único órgão, e outro que apresenta caráter instrumental, servindo apenas para colocar o primeiro em prática.

Ressalta-se que este segundo ato, instrumental, pode se dar de maneira prévia ou posterior ao ato principal, recebendo, conforme o momento de sua realização, a denominação de **aprovação, ratificação, visto ou homologação**.

Exemplo: podemos citar como exemplos de atos compostos as nomeações para diversos cargos previstos na Constituição Federal, tal como ocorre com os Ministros do STF e com o Procurador-Geral da República.

Nestas hipóteses, a nomeação apenas poderá ser feita após a aprovação prévia, por parte da maioria absoluta do Senado Federal, do nome indicado pelo Presidente da República.

Assim, ainda que estejamos diante de mais de um Poder para a realização do ato administrativo, a manifestação de vontade é uma só, motivo pelo qual o ato é considerado composto.

Os **atos complexos** são aqueles que necessitam, para a sua formação, da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos administrativos.

Assim, enquanto no nos atos compostos é necessário apenas um órgão para que seja manifestada a vontade da administração (sendo o segundo meramente instrumental, com a finalidade de colocá-lo em prática), nos atos complexos necessita-se de dois ou mais órgãos para que a administração manifeste a sua vontade.

Dessa forma, a manifestação de apenas um órgão é insuficiente para que o ato administrativo passe a produzir efeitos jurídicos, sendo necessária, a cada etapa, a manifestação de outro órgão.

Exemplo: ato administrativo complexo é a aposentadoria do servidor público. Uma vez tendo o agente reunido todas as condições para se aposentar, protocola ele, junto à repartição onde desempenha suas atividades, o pedido de aposentadoria.

Tendo sido deferido o pedido, o servidor passa a receber proventos decorrentes da aposentadoria. O ato, contudo, ainda não se encontra completo, característica que apenas ocorrerá com a análise, por parte do Tribunal de Contas, acerca do atendimento de todos os requisitos legais.

Mas cuidado! Ainda que este seja o entendimento da doutrina majoritária, o CESPE já afirmou que a nomeação dos ministros de tribunais superiores, em nosso país, trata-se na verdade de um **ato administrativo complexo**, e não um ato composto, como entendem as demais organizadoras de concursos público.

Na prova para a Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco de 2018, por exemplo, a banca considerou como correta a alternativa que afirmava que ***“a nomeação dos ministros de tribunais superiores no Brasil é um ato administrativo complexo”***.

Sendo assim, **exclusivamente em provas do CESPE**, é aconselhável seguir o entendimento de que tais nomeações são classificadas como **atos administrativos complexos**.

Atos Simples	Apenas uma manifestação de vontade, ainda que decorrente da decisão de um órgão simples ou colegiado.
Atos Compostos	Apenas uma manifestação de vontade, necessitando da edição de dois atos (um principal e outro instrumental).
Atos Complexos	Duas ou mais manifestações de vontade.

9.5. ATOS GERAIS E ATOS INDIVIDUAIS

Os **atos gerais**, também conhecidos como atos normativos, se caracterizam por não ter destinatários certos, sendo que o seu conteúdo se aplica a todas as pessoas que se enquadrem na situação neles prevista.

Tais atos possuem como características o fato de serem sempre discricionários e, por isso mesmo, revogáveis a qualquer tempo pelo Poder Público. Além disso, tais atos se assemelham, em muitos aspectos, às leis, com a ressalva de que não podem inovar no ordenamento jurídico.

Exemplo: pode-se citar como exemplo de ato geral o decreto que regulamenta o IPTU de um determinado Município. Nesta hipótese, o ato deve observar a lei, não podendo instituir, para os contribuintes, obrigações que não estejam previstas em lei.

Da mesma forma, o ato em questão é aplicável a todas as pessoas que se encontrem na condição de contribuintes, não possuindo, por isso mesmo, destinatários determinados.

Os **atos individuais** são aqueles que possuem destinatários determinados e certos, produzindo efeitos concretos e se subordinando aos atos gerais.

Exemplo: pode-se citar como exemplo de ato individual a nomeação de candidatos para um cargo público. Ao contrário dos atos gerais, os atos individuais podem ser discricionários ou vinculados, somente podendo ser revogados se não tiverem gerado direito adquirido para o seu destinatário.

As características dos atos gerais e individuais podem ser mais bem visualizadas por meio da tabela a seguir:

Atos Gerais	Atos Individuais
Destinatários incertos.	Destinatários certos.
Efeitos abstratos, tal como as leis.	Efeitos concretos.
Ato discricionário.	Ato discricionário ou vinculado.
Regulamentam as leis.	Subordinam-se aos atos gerais.
Como exemplo, temos as instruções normativas, os decretos e os regulamentos.	Como exemplo, temos as nomeações para cargos públicos.

RESUMO

Diversos são os conceitos de atos administrativos, sendo que as bancas costumam utilizar o utilizado por Hely Lopes Meirelles, através do qual os atos são entendidos como ***“toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria”***.

Ainda que a administração pública seja quem mais pratique atos administrativos, devemos ter em mente **que todos os demais poderes também o fazem, ainda que de maneira atípica**. Assim, os atos administrativos não são uma exclusividade do Poder Executivo.

Cinco são os requisitos dos atos administrativos: **competência, finalidade, forma, motivo e objeto**.

Dos requisitos presentes, apenas a **competência, a finalidade e a forma sempre estão presentes em todo e qualquer ato administrativo**.

O **motivo e o objeto**, dessa forma, **caracterizam o chamado mérito administrativo**, que é a valoração da conveniência e da oportunidade que a lei deixa a cargo dos agentes competentes.

O **mérito administrativo também é responsável pela diferenciação entre atos vinculados e atos discricionários**.

São atributos dos atos administrativos a **presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a imperatividade e a tipicidade**.

A **presunção de legitimidade** é uma característica através do qual **os atos administrativos são considerados legais até a prova em contrário**. Costuma-se dizer, por isso mesmo, que a presunção é ***juris tantum***, ou seja, presunção relativa, que pode ser contestada pelo particular.

A **presunção de legitimidade é o único atributo presente em todos os atos administrativos**.

Parte da doutrina divide o atributo em questão em **presunção de veracidade e presunção de legitimidade**. De acordo com a **veracidade, o ato deve obediência aos fatos alegados pelo Poder Público**. De acordo com a **legitimidade, os atos devem obediência ao ordenamento jurídico como um todo**.

Pela **autoexecutoriedade, a administração pode exigir o cumprimento de determinados atos administrativos por parte de seus administrados, sem a necessidade de precisar recorrer ao**

Poder Judiciário. Através deste atributo, em alguns casos, pode ela inclusive utilizar-se da força.

A **imperatividade** é o atributo onde a administração impõe a sua vontade a terceiros, que não possuem outra opção que não seja cumprir o ato.

A **imperatividade** decorre do poder de império da administração, também conhecido como **poder extroverso**, decorrência do princípio da supremacia do interesse público.

Os **requisitos** são elementos para que os atos administrativos possam existir, ao passo que os atributos são prerrogativas que os atos dispõem para atingir seus objetivos;

Sobre as formas de desfazimento do ato administrativo, temos três clássicas maneiras: **anulação, revogação e convalidação**.

A **anulação** pode ser feita pela própria administração, baseada no seu poder de autotutela, ou pelo judiciário, desde que provocado.

A **Anulação** sempre é um controle de Legalidade, jamais entrando no Mérito Administrativo.

A **anulação** possui efeitos retrospectivos, sendo que seus efeitos retroagem até a data da prática do ato. Por isso mesmo, costuma-se dizer que seus efeitos são **ex tunc**.

No entanto, mesmo em caso de anulação, os efeitos produzidos pelos atos, para terceiros de boa-fé, devem prevalecer.

A **revogação**, por sua vez, é a possibilidade da administração que produziu o ato (e apenas ela) retirar o mesmo do mundo jurídico por razões de conveniência e oportunidade.

A **revogação** adentra no mérito administrativo, possuindo efeitos prospectivos, também chamados pela doutrina de **ex nunc**.

A **revogação** pode incidir apenas sobre atos discricionários, sendo um controle de mérito. Já a **anulação** pode incidir sobre atos vinculados ou discricionários, desde, claro, que seja para analisar a ilegalidade dos mesmos.

A **convalidação** decorre da teoria dualista, através da qual os atos poderiam ser sanados quando o vício decorresse dos requisitos competência (em razão da pessoa) e da forma (quando esta não for indispensável).

A **anulação, a revogação e a convalidação** podem ser mais bem visualizadas por meio da tabela a seguir:

Anulação	Revogação	Convalidação
Trata-se de controle de legalidade sobre atos que apresentam vícios insanáveis ou sanáveis.	Trata-se de controle do mérito administrativos, a juízo da administração.	Trata-se de controle de legalidade sobre atos que apresentam vícios sanáveis.
Opera retroativamente (eficácia <i>ex tunc</i>).	Opera prospectivamente (eficácia <i>ex nunc</i>).	Opera retroativamente (eficácia <i>ex tunc</i>).
Pode ser efetuada tanto pela própria administração quanto pelo Poder Judiciário, quando provocado.	Apenas pode ser efetuada pela própria administração.	Apenas pode ser efetuada pela própria administração.
Incide sobre atos vinculados e discricionários, desde que se esteja analisando a legalidade.	Incide apenas sobre atos discricionários.	Incide sobre atos vinculados e discricionários, desde que se esteja analisando a legalidade.
A anulação pode ser um ato vinculado (quando o vício é insanável) ou discricionário (quando o vício é sanável, pois nesse caso pode ela optar entre anular ou convalidar o ato em questão).	A revogação sempre é um ato discricionário, pois a administração escolhe se deve ou não retirá-lo do universo jurídico.	A convalidação é um ato discricionário, pois a administração pode escolher entre anular ou convalidar o ato. No entanto, a doutrina majoritária entende que a convalidação, quando possível, deve ser executada.

Cinco são as espécies de atos administrativos: **punitivos, enunciativos, ordinatórios, normativos e negociais.**

Os **atos punitivos** são aqueles que implicam sanções, que podem ser de caráter interno ou externo. São exemplos destes atos a advertência, suspensão e demissão (internamente) e a multa e a interdição de estabelecimentos (externamente).

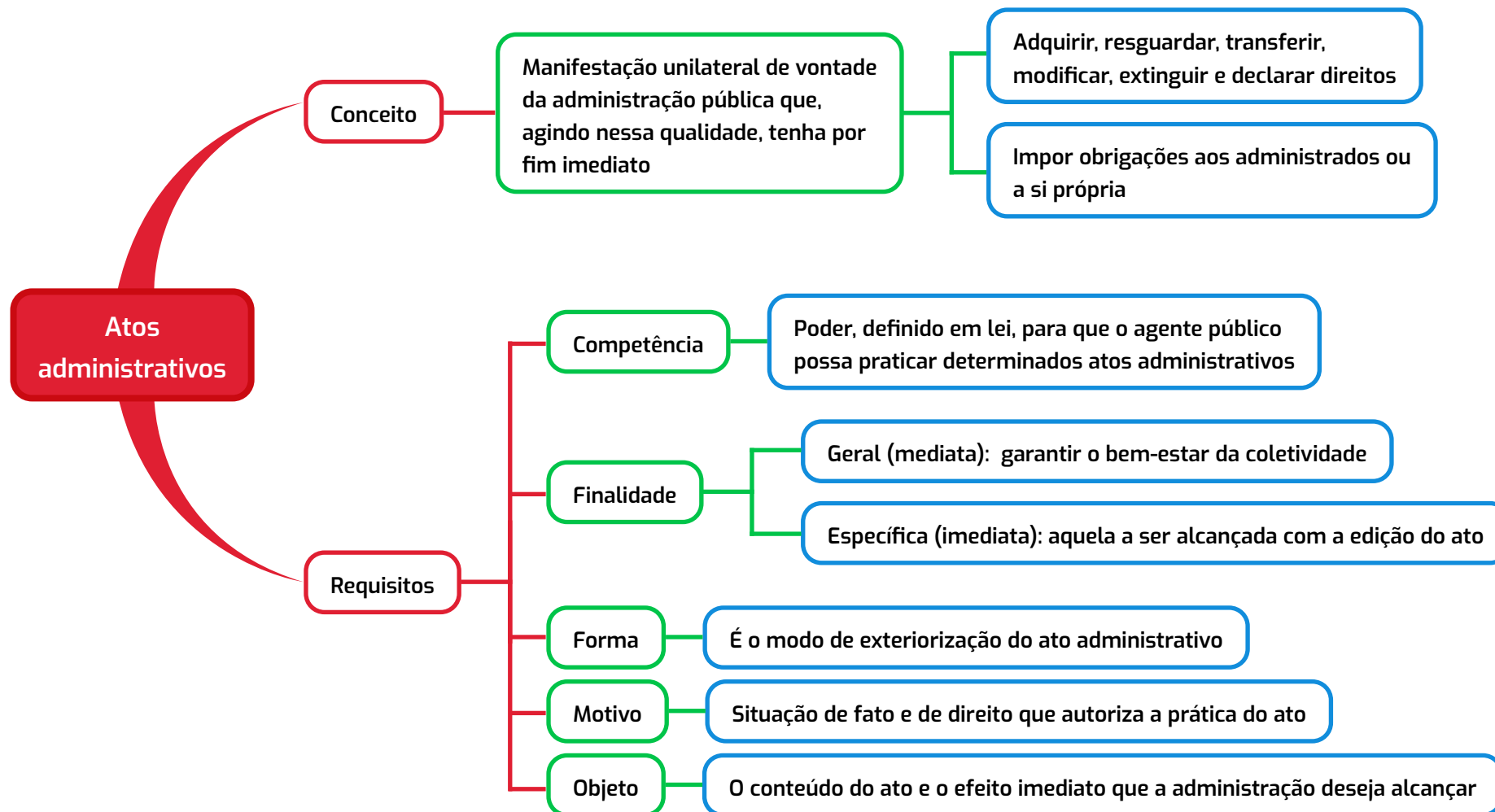
Atos Enunciativos são aqueles que declaram uma situação já existente, sendo que muitos autores consideram os mesmos como atos administrativos impróprios, uma vez que neles não ocorre uma manifestação de vontade da administração.

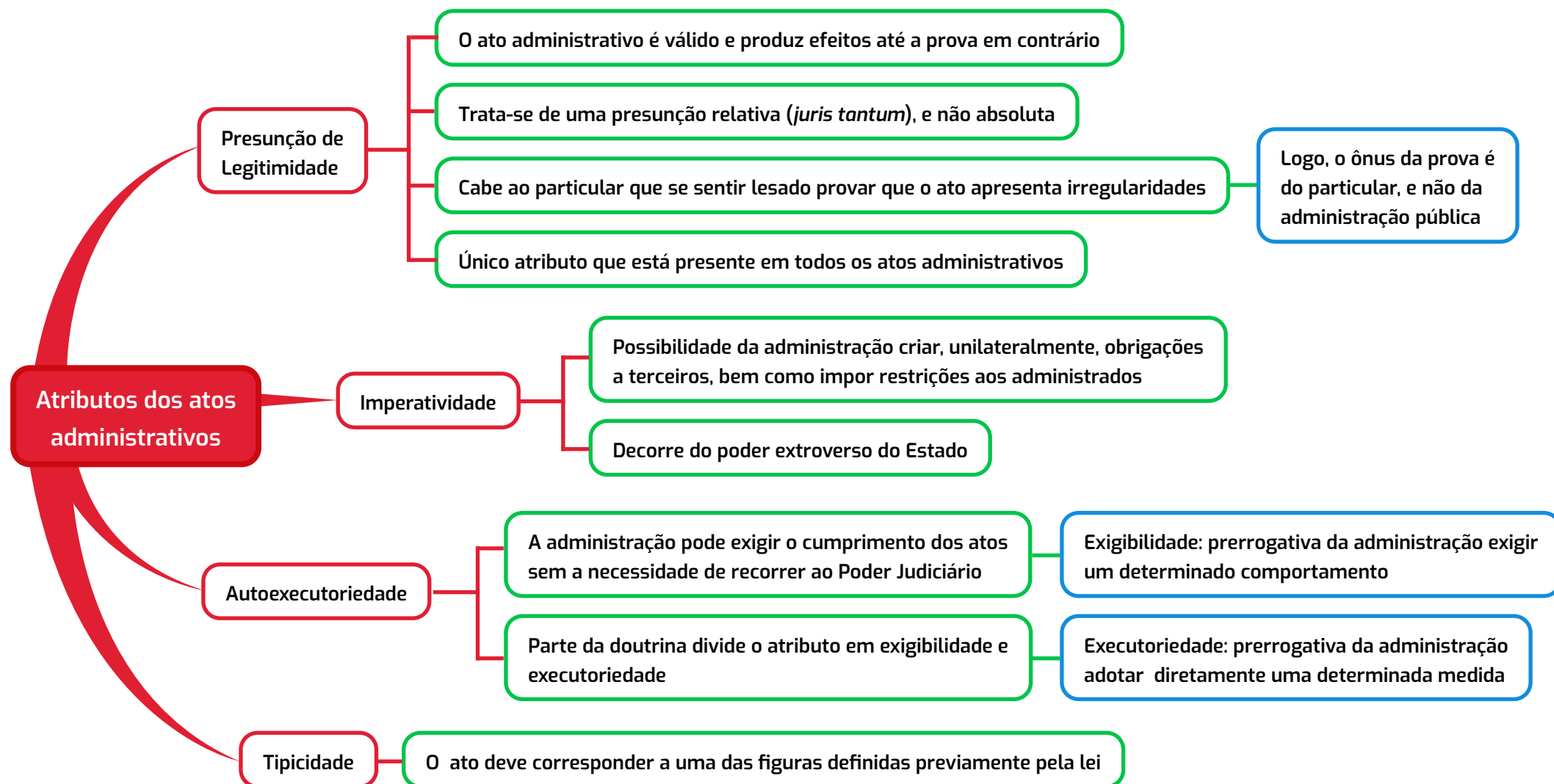
Os **atos ordinatórios** decorrem do poder hierárquico da administração e conferem as prerrogativas de determinar como as diversas atividades devem ser praticadas, tendo como exemplos as circulares, portarias e as ordens de serviço.

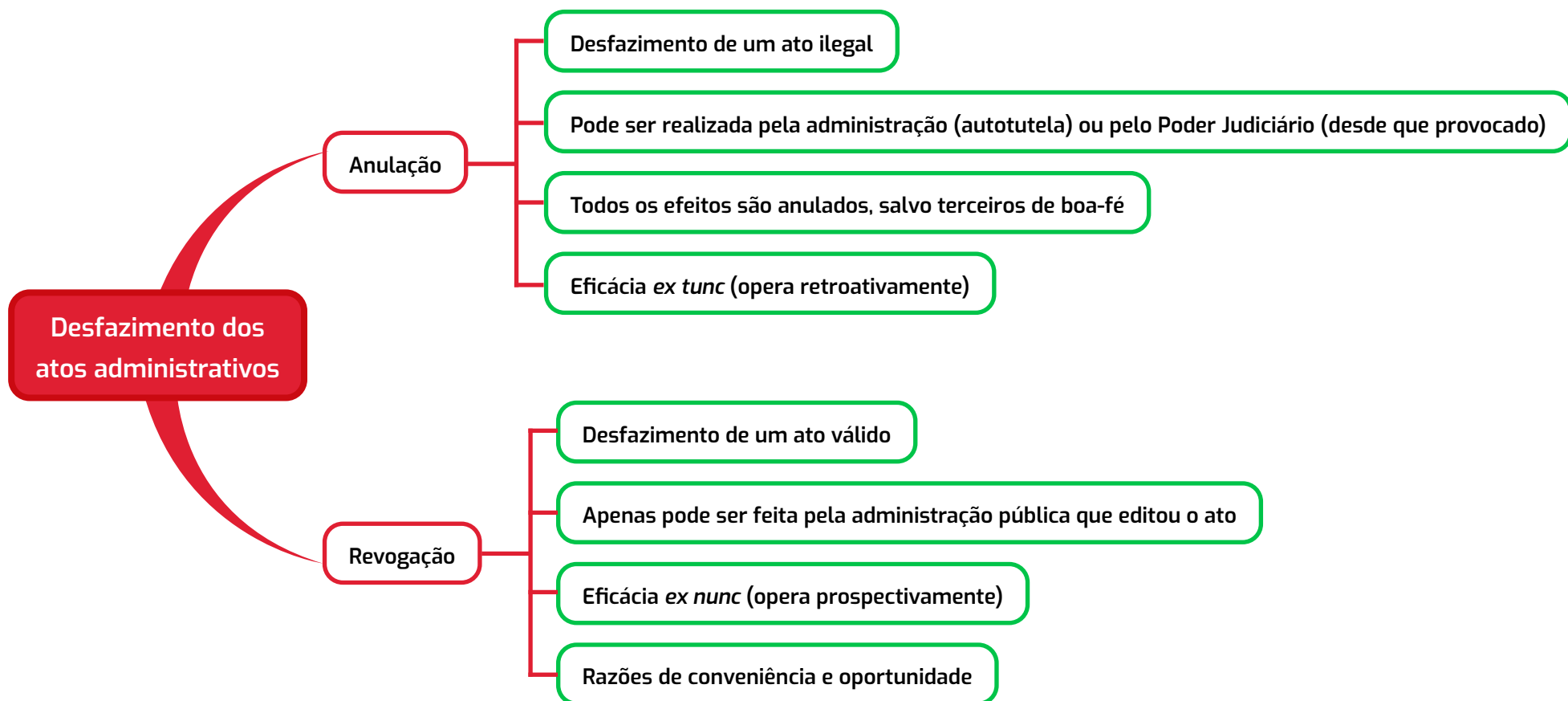
Os **atos normativos** são aqueles que contêm comandos gerais e abstratos, servindo para regulamentar e detalhar os comandos da lei. Possuem como principais exemplos os decretos regulamentares (editados pelos Chefes do Executivo), os regimentos (como o dos Tribunais) e as resoluções.

Nos **atos negociais**, o particular possui uma vontade, que depende do interesse da administração. Assim, são exemplos destes atos a licença (quando a administração não tem outra escolha que não seja conceder a mesma, desde que o particular cumpra todos os requisitos) e a autorização (quando a administração, mesmo tendo o particular cumprido todos os requisitos, pode escolher entre conceder ou não a mesma).

MAPAS MENTAIS







QUESTÕES DE CONCURSO

QUESTÃO 1 (CEBRASPE/CESPE/AUXJ/TJ-PA/"SEM ÁREA"/2020) O atributo ou característica do ato administrativo que assegura que o ato é verdadeiro, mesmo que eivado de vícios ou defeitos, até que se prove o contrário, denomina-se

- a) finalidade.
- b) exequibilidade.
- c) autoexecutoriedade.
- d) coercibilidade.
- e) presunção de legitimidade.

QUESTÃO 2 (CEBRASPE/CESPE/AUXJ/TJ-PA/"SEM ÁREA"/2020) A propriedade da administração de, por meios próprios, pôr em execução suas decisões decorre do atributo denominado

- a) exigibilidade.
- b) autoexecutoriedade.
- c) vinculação.
- d) discricionariedade.
- e) medidas preventivas.

QUESTÃO 3 (CEBRASPE/CESPE/JE/TJ-PR/2019) A administração pública pode produzir unilateralmente atos que vinculam os particulares. No entanto, tal vinculação não é absoluta, devendo o particular, para eximir-se de seus efeitos e anular o ato, comprovar, em juízo ou perante a própria administração, o defeito do ato administrativo contra o qual se insurge, por caber-lhe o ônus da prova. Essa descrição refere-se ao atributo do ato administrativo denominado

- a) autoexecutoriedade.
- b) imperatividade.
- c) presunção de legalidade.
- d) exigibilidade.

QUESTÃO 4 (CEBRASPE/CESPE/JE/TJ-PA/2019) De acordo com a doutrina administrativista clássica e majoritária, são atributos dos atos administrativos

- a) o sujeito, o objeto e a tipicidade.
- b) a presunção de legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade.
- c) a autoexecutoriedade, a tipicidade e a finalidade.
- d) a imperatividade, a finalidade e a presunção de legitimidade.
- e) a finalidade, o sujeito e o objeto.

QUESTÃO 5 (CEBRASPE/CESPE/PROC/PREFEITURA DE CAMPO GRANDE/2019) Acerca de atos administrativos, julgue o item que se segue.

A administração pública poderá revogar atos administrativos que possuam vício que os torne ilegais, ainda que o ato revogatório não tenha sido determinado pelo Poder Judiciário.

QUESTÃO 6 (CEBRASPE/CESPE/AJ/TJ-AM/DIREITO/2019) No que se refere a atos administrativos, julgue o item a seguir.

A homologação é ato administrativo unilateral e vinculado, praticado a posteriori, pelo qual a administração pública reconhece a legalidade de um ato jurídico, tal como ocorre na homologação de procedimento licitatório.

QUESTÃO 7 (CEBRASPE/CESPE/ACE/TCE-RO/DIREITO/2019) Determinado tribunal de contas editou ato administrativo, que foi considerado ilegal. Nessa situação, ainda que o ato seja válido, a administração, no exercício do poder discricionário, poderá

- a) cassar o ato administrativo, preservando os efeitos anteriores à data da cassação.
- b) anular o ato administrativo, preservando os efeitos anteriores à data da anulação.
- c) revogar o ato administrativo, cujos efeitos ocorrerão a partir da revogação.
- d) convalidar o ato administrativo, cujos efeitos ocorrerão a partir da convalidação.
- e) convalidar o ato administrativo, preservando os efeitos anteriores à data da convalidação.

QUESTÃO 8 (CEBRASPE/CESPE/AJ/TJ-AM/DIREITO/2019) No que se refere a atos administrativos, julgue o item a seguir.

Em razão do exercício da sua prerrogativa de autotutela, a administração poderá revogar seus atos administrativos válidos, com efeitos ex tunc.

QUESTÃO 9 (CEBRASPE/CESPE/ASSJ/TJ-AM/"SEM ÁREA"/2019) Acerca dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

A ab-rogação extingue os efeitos próprios e impróprios do ato administrativo.

QUESTÃO 10 (CEBRASPE/CESPE/AMCI/PREFEITURA DE JOÃO PESSOA/AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA/GERAL/2018) Julgue o item a seguir, relativo a atributos, espécies e anulação dos atos administrativos.

Ocorre anulação do ato administrativo quando o gestor público o extingue por razões de conveniência e oportunidade.

QUESTÃO 11 (CEBRASPE/CESPE/PROC/PREFEITURA DE CAMPO GRANDE/2019) Acerca de atos administrativos, julgue o item que se segue.

Ato administrativo vinculado que tenha vício de competência poderá ser convalidado por meio de ratificação, desde que não seja de competência exclusiva.

QUESTÃO 12 (CEBRASPE/CESPE/AJ/TJ-AM/DIREITO/2019) No que se refere a atos administrativos, julgue o item a seguir.

De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade de um ato administrativo vincula-se aos motivos indicados como seus fundamentos, de modo que, se inexistentes ou falsos os motivos, o ato torna-se nulo.

QUESTÃO 13 (CEBRASPE/CESPE/PJ/MPE-PI/2019) O chefe do Poder Executivo estadual baixou resolução pela qual declarou ser de utilidade pública para fins de desapropriação determinado imóvel particular, situado no território do respectivo ente federado.

Nessa situação hipotética, o referido ato administrativo foi eivado de vício quanto

- a) à forma.
- b) à finalidade.
- c) ao objeto.
- d) ao motivo.
- e) à competência.

QUESTÃO 14 (CEBRASPE/CESPE/PRF/PRF/2019) No tocante a atos administrativos, julgue o item a seguir.

Tanto a inexistência da matéria de fato quanto a sua inadequação jurídica podem configurar o vício de motivo de um ato administrativo.

QUESTÃO 15 (CEBRASPE/CESPE/JE/TJ-PR/2019) A administração pública pode produzir unilateralmente atos que vinculam os particulares. No entanto, tal vinculação não é absoluta, devendo o particular, para eximir-se de seus efeitos e anular o ato, comprovar, em juízo ou perante a própria administração, o defeito do ato administrativo contra o qual se insurge, por caber-lhe o ônus da prova. Essa descrição refere-se ao atributo do ato administrativo denominado

- a) autoexecutoriedade.
- b) imperatividade.
- c) presunção de legalidade.
- d) exigibilidade.

QUESTÃO 16 (CEBRASPE/CESPE/NER/TJ-DFT/PROVIMENTO/2019) Indivíduo que possui licença para dirigir veículo automotor foi acometido por doença que o tornou incapacitado para conduzir o tipo de veículo para o qual era habilitado.

Nessa situação hipotética, caberá ao órgão administrativo competente extinguir o ato administrativo concessivo da licença para dirigir por meio de

- a) anulação.
- b) revogação.
- c) cassação.
- d) convalidação.
- e) decadência.

QUESTÃO 17 (CEBRASPE/CESPE/AFRE/SEFAZ-RS/2019) Caso uma autoridade da administração pública, como forma de punição, determine, de ofício, a remoção de um agente público com quem tenha tido desavenças anteriormente, o ato administrativo em questão revelará vício

- a) no motivo, sendo passível de convalidação.
- b) na competência, sendo passível de convalidação.

- c) na forma, sendo inviável a convalidação.
- d) na finalidade, sendo inviável a convalidação.
- e) na competência, sendo inviável a convalidação.

QUESTÃO 18 (CESPE/TTRE/SEFAZ-RS/2018) Assinale a opção que indica o atributo conforme o qual o ato administrativo deve corresponder a uma figura definida previamente pela lei como apta a produzir determinados resultados.

- a) tipicidade
- b) presunção de legitimidade
- c) autoexecutoriedade
- d) imperatividade
- e) coercibilidade

QUESTÃO 19 (CEBRASPE/CESPE/ACI/COGE-CE/AUDITORIA/GOVERNAMENTAL/2019) O objeto da revogação deve ser

- a) um ato administrativo inválido.
- b) um ato administrativo vinculado.
- c) uma decisão administrativa viciada.
- d) um ato administrativo imperfeito.
- e) um ato administrativo eficaz.

QUESTÃO 20 (CESPE/AJ/TRE-PE/JUDICIÁRIA/2017) Um servidor público praticou um ato administrativo para cuja prática ele é incompetente. Tal ato não era de competência exclusiva. Nessa situação, o ato praticado será

- a) inexistente.
- b) irregular.
- c) válido.
- d) nulo.
- e) anulável.

QUESTÃO 21 (CESPE/ADMINISTRADOR/FUB/2015) Julgue o item subsequente, no que se refere a atos administrativos.

Competência, finalidade, forma, motivo e objeto são requisitos fundamentais do ato administrativo, sem os quais este se torna nulo.

QUESTÃO 22 (CESPE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/STJ/2015) Quanto aos atos administrativos, julgue o próximo item.

O objeto do ato administrativo deve guardar estrita conformação com o que a lei determina.

QUESTÃO 23 (CESPE/ADMINISTRADOR/FUB/2015) A respeito dos atos administrativos, julgue o próximo item.

Quanto ao aspecto subjetivo, o sujeito poderá ser tanto a pessoa jurídica de direito público, quanto o agente público que efetivamente execute o ato administrativo.

QUESTÃO 24 (CESPE/TÉCNICO DO MPU/2015) Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o item subsequente.

Os atos praticados pelos servidores do MPU possuem presunção de legitimidade, não sendo possível, por isso, questionar-se, administrativamente, a veracidade dos fatos expostos em declaração por eles exarada.

QUESTÃO 25 (CESPE/ADMINISTRADOR/FUB/2015) A motivação, como elemento essencial do ato, cria para os administrados possibilidades de terem conhecimento das razões de determinada prática adotada pela administração pública, o que evita obscuridades na decisão administrativa e cumpre uma das finalidades da motivação, que é a de garantir a segurança dos administrados.

QUESTÃO 26 (CESPE/AUD/FUB/2015) No que concerne ao regime jurídico-administrativo, julgue o item subsequente.

A presunção de legitimidade ou de veracidade de determinado ato administrativo produz a inversão do ônus da prova, ou seja, a atuação da administração é presumidamente fundada em fatos verdadeiros e em observância à lei, até prova em contrário.

QUESTÃO 27 (CESPE/AUDITOR/CGE-PI/2015) A administração pode anular os próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada

a apreciação judicial, bem como pode revogá-los quando eles estiverem eivados de vícios que os tornem ilegais.

QUESTÃO 28 (CESPE/DEFENSOR PÚBLICO/DPE-PE/2015) Julgue o item que se segue, a respeito de atos administrativos.

Os atos da administração que apresentarem vício de legalidade deverão ser anulados pela própria administração. No entanto, se de tais atos decorrerem efeitos favoráveis a seus destinatários, o direito da administração de anular esses atos administrativos decairá em cinco anos, contados da data em que forem praticados, salvo se houver comprovada má-fé.

QUESTÃO 29 (CESPE/TEFC/TCU/2015) Agirá de acordo com a lei o servidor público federal que, ao verificar a ilegalidade de ato administrativo em seu ambiente de trabalho, revogue tal ato, para não prejudicar administrados, que sofreriam efeitos danosos em consequência da aplicação desse ato.

QUESTÃO 30 (CESPE/TEFC/TCU/APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO/TÉCNICA ADMINISTRATIVA/2015) Acerca da invalidação, da revogação e da convalidação dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

Conforme a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo vincula-se aos motivos que o determinaram, sendo, portanto, nulo o ato administrativo cujo motivo estiver dissociado da situação de direito ou de fato que determinou ou autorizou a sua realização.

QUESTÃO 31 (CESPE/AUD CE/TCE-PA FISCALIZAÇÃO/ 2016) Acerca dos atos administrativos, julgue o item subsequente.

O conceito de ato administrativo é praticamente o mesmo de ato jurídico, diferindo o primeiro do segundo por ser aquele uma categoria informada pela administração de áreas meio.

QUESTÃO 32 (CESPE/PROC MUN/PREFEITURA DE FORTALEZA/2017) O item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito da organização administrativa e dos atos administrativos.

Removido de ofício por interesse da administração, sob a justificativa de carência de servidores em outro setor, determinado servidor constatou que, em verdade, existia excesso de servidores na sua nova unidade de exercício. Nessa situação, o ato, embora seja discricionário, poderá ser invalidado.

- QUESTÃO 33** (CESPE/TJ/TRE-PE/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2017) O atributo que consiste na possibilidade de certos atos administrativos serem decididos e executados diretamente pela própria administração, independentemente de ordem judicial, denomina-se
- a) presunção de legitimidade.
 - b) autoexecutoriedade.
 - c) motivação.
 - d) tipicidade.
 - e) imperatividade

- QUESTÃO 34** (CESPE/PEB/SE-DF/ADMINISTRAÇÃO/2017) No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte. Presunção de legitimidade é atributo universal aplicável a todo ato administrativo.

- QUESTÃO 35** (CESPE/DEL POL/PC-GO/2017) Após o término de estágio probatório, a administração reprovou servidor público e editou ato de exoneração, no qual declarou que esta se dera por inassiduidade. Posteriormente, o servidor demonstrou que nunca havia faltado ao serviço ou se atrasado para nele chegar.

Nessa situação hipotética, o ato administrativo de exoneração é

- a) nulo por ausência de finalidade.
- b) anulável por ausência de objeto.
- c) anulável por ausência de forma.
- d) anulável por ausência de motivação.
- e) nulo por ausência de motivo

- QUESTÃO 36** (CESPE/TA/ANVISA/2016) Acerca do regime jurídico-administrativo e do controle da administração pública, julgue o próximo item.

A administração pública pode revogar seus atos por motivos de conveniência ou oportunidade, competindo, no entanto, exclusivamente ao Poder Judiciário a anulação de atos administrativos eivados de vícios de legalidade.

QUESTÃO 37 (CESPE/AUD CE/TCE-PA/FISCALIZAÇÃO/DIREITO/2016) A respeito do controle da administração pública, do processo administrativo e da licitação, julgue o item a seguir. Caso o ato administrativo apresente vício, o Poder Judiciário, quando for provocado, poderá anulá-lo, com efeitos *ex tunc*, ou revogá-lo, com efeitos *ex nunc*.

QUESTÃO 38 (CESPE/AUD CE/TCE-PA/FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO/2016) Acerca dos atos administrativos, julgue o item subsequente. Atos administrativos ilegítimos ou ilegais podem ser anulados tanto pela própria administração quanto pelo poder judiciário.

QUESTÃO 39 (CESPE/AUD CE/TCE-PA/ADMINISTRATIVA/DIREITO/2016) Em relação às formas de anulação de atos ou contratos administrativos e à perda de função pública, julgue o item a seguir.

A revogação aplica-se a atos praticados no exercício da competência discricionária.

QUESTÃO 40 (CESPE/AG POL/PC-PE/2016) O diretor-geral da polícia civil de determinado estado exarou um ato administrativo e, posteriormente, revogou-o, por entender ser inconveniente sua manutenção.

Nessa situação hipotética, o princípio em que se fundamentou o ato de revogação foi o princípio da

- a) segurança jurídica.
- b) especialidade.
- c) autotutela.
- d) supremacia do interesse público.
- e) publicidade.

QUESTÃO 41 (CESPE/TEC/INSS/2016) Julgue o próximo item, a respeito dos atos administrativos.

Em decorrência do princípio da autotutela, não há limites para o poder da administração de revogar seus próprios atos segundo critérios de conveniência e oportunidade.

QUESTÃO 42 (CESPE/AG ADM/DPU/2016) Acerca de ato administrativo e de procedimento de licitação, julgue o item seguinte.

Caso seja necessário, a administração pública poderá revogar ato administrativo válido e legítimo.

QUESTÃO 43 (CESPE/AUX TEC CE/TCE-PA/ADMINISTRATIVA/2016) Julgue o item subsecutivo, a respeito dos atributos dos atos administrativos.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos está relacionada à sujeição da administração ao princípio da legalidade.

QUESTÃO 44 (CESPE/PROC MUN/PREFEITURA DE FORTALEZA/2017) O item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito da organização administrativa e dos atos administrativos.

A prefeitura de determinado município brasileiro, suscitada por particulares a se manifestar acerca da construção de um condomínio privado em área de proteção ambiental, absteve-se de emitir parecer. Nessa situação, a obra poderá ser iniciada, pois o silêncio da administração é considerado ato administrativo e produz efeitos jurídicos, independentemente de lei ou decisão judicial.

QUESTÃO 45 (CESPE/DPE-PE/2015/DEFENSOR PÚBLICO) Em obediência ao princípio da solenidade das formas, o ato administrativo deve ser escrito, registrado e publicado, não se admitindo no direito público o silêncio como forma de manifestação de vontade da administração.

QUESTÃO 46 (CESPE/PEB/SE-DF/ADMINISTRAÇÃO/2017) No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte. Ato praticado por usurpador de função pública é considerado ato irregular.

QUESTÃO 47 (CESPE/PEB/SE-DF/ATIVIDADES/2017) Com relação aos poderes e atos administrativos, julgue o próximo item.

A construção irregular de um prédio pode ser o motivo para a prática de um ato administrativo com o objetivo de paralisar a atividade de construir.

QUESTÃO 48 (CESPE/TJ/TRE-GO/ADMINISTRATIVA/2015) Acerca de ato administrativo e agentes públicos, julgue o item subsecutivo.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é absoluta.

QUESTÃO 49 (CESPE/AUX TEC CE/TCE-PA/ADMINISTRATIVA/2016) Julgue o item subsecutivo, a respeito dos atributos dos atos administrativos.

A imperatividade é atributo indissociável dos atos administrativos.

QUESTÃO 50 (CESPE/DEFENSOR PÚBLICO/DPU/2015) Os atos administrativos negociais são também considerados atos de consentimento, uma vez que são editados a pedido do particular como forma de viabilizar o exercício de determinada atividade ou a utilização de bens públicos.

QUESTÃO 51 (CESPE/AGE/SE-DF/ADMINISTRAÇÃO/2017) À luz da legislação que rege os atos administrativos, a requisição dos servidores distritais e a ética no serviço público, julgue o seguinte item.

A competência — ou sujeito —, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto — ou conteúdo — são elementos que integram os atos administrativos.

QUESTÃO 52 (CEBRASPE/CESPE/JE/TJ-SC/2019) No âmbito do direito administrativo, segundo a doutrina majoritária, a autoexecutoriedade dos atos administrativos é caracterizada pela possibilidade de a administração pública

- a) anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, sem necessidade de controle judicial.
- b) assegurar a veracidade dos fatos indicados em suas certidões, seus atestados e suas declarações, o que afasta o controle judicial.
- c) impor os atos administrativos a terceiros, independentemente de sua concordância, por meio de ato judicial.

- d) executar suas decisões por meios coercitivos próprios, sem a necessidade da interferência do Poder Judiciário.
- e) executar ato administrativo por meios coercitivos próprios, o que afasta o controle judicial posterior.

QUESTÃO 53 (FCC/AGA/PREF RECIFE/2019) Os atos administrativos têm atributos que os distinguem de outros atos jurídicos. Dentre esses atributos, a

- a) presunção de legitimidade está presente apenas nos atos administrativos vinculados, porque estes são editados nos estritos termos da lei.
- b) imperatividade confere aos atos administrativos a prerrogativa de serem executados independentemente de decisão judicial, desde que se trate de atos discricionários, pois os atos vinculados são obrigatórios por força de lei.
- c) imperatividade significa que a Administração não depende de ordem judicial para execução de suas decisões, o que não exclui esses atos do âmbito do controle judicial.
- d) tipicidade confere aos atos elencados na legislação o poder de serem executados diretamente pela Administração, independentemente do tipo e natureza dos mesmos.
- e) presunção de veracidade não afasta a possibilidade do ato administrativo que está produzindo efeitos ser invalidado diante da comprovação de que seu objeto ou conteúdo não são aderentes aos fatos.

QUESTÃO 54 (FCC/ANA FOM/AFAP/ADVOGADO/2019) Dentre os elementos ou requisitos do ato administrativo, existem aqueles cuja inobservância NÃO é passível de ser sanada, a exemplo

- a) dos atos administrativos praticados por autoridade desprovida de competência privativa para sua edição.
- b) das decisões proferidas em situações cujo substrato fático não corresponda à previsão legal expressa.
- c) dos atos vinculados editados sem explicitação de motivação.
- d) dos atos administrativos que não sejam objeto de publicação na imprensa oficial, em ofensa ao princípio da publicidade.
- e) dos atos proferidos por autoridade pública para a qual tenha sido delegada competência privativa de autoridade superior.

- QUESTÃO 55** (FCC/TJ/TRF-4ª/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2019) Os atos praticados pelos administradores de uma sociedade de economia mista, nesta qualidade,
- a) podem ter natureza de ato administrativo, a exemplo de decisões indeferindo requerimento de informações, formulado por particular, sobre os serviços públicos prestados pela empresa.
 - b) têm natureza de ato administrativo discricionário, a exemplo da decisão que aprova a locação de imóveis da empresa que estejam desocupados.
 - c) têm natureza vinculada quando se prestarem a autorizar a alienação de imóveis da empresa que não estejam sendo utilizados para atividades afetas a seu objeto social.
 - d) estão sujeitos à revisão administrativa pela Administração direta, sempre que implicarem indeferimento de pleitos dos empregados públicos ou de particulares.
 - e) estão sujeitos à hierarquia administrativa da Administração direta, porque praticados por pessoa jurídica integrante desta estrutura administrativa.

- QUESTÃO 56** (FCC/ASS TD/DPE-AM/ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2019) A doutrina do Direito Administrativo distingue duas espécies de atos administrativos: os vinculados e os discricionários. O que os distingue é a ausência, nos atos vinculados, do seguinte aspecto, presente nos atos discricionários:
- a) competência.
 - b) mérito.
 - c) forma.
 - d) finalidade.
 - e) motivo.

- QUESTÃO 57** (FCC/ASS TD/DPE-AM/ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2019) Os atos administrativos, entendidos como as manifestações das vontades da Administração pública, têm entre suas finalidades resguardar e declarar direitos ou impor obrigações. Para ter validade, um ato administrativo deve ter determinados elementos ou requisitos em relação à competência, finalidade, forma, motivo e objeto ou conteúdo. A finalidade é
- a) a situação que autoriza ou determina a realização do ato administrativo.
 - b) o poder, que a lei confere aos agentes públicos para que eles desempenhem suas funções.

- c) o objetivo que a Administração busca com a prática do ato administrativo e a sua prática não pode ser diversa daquela prevista na regra de competência.
- d) o efeito jurídico que o ato produz, prescreve ou dispõe, e o resultado do ato nunca pode violar outra lei, regulamento ou outro ato normativo.
- e) o meio pelo qual o ato é exteriorizado, o procedimento previsto em lei ou formalidades indispensáveis à existência do ato administrativo.

QUESTÃO 58 (FCC/TGP/SPPREV/2019) A edição de um ato administrativo de natureza vinculada acarreta ou pressupõe, para a Administração pública, o dever

- a) de ter observado o preenchimento dos requisitos legais para a edição, tendo em vista que nos atos vinculados a legislação indica os elementos constitutivos do direito à prática do ato.
- b) subjetivo de emissão do mesmo, este que, em razão da natureza, não admite anulação ou revogação.
- c) de observar as opções legalmente disponíveis para decisão do administrador, que deverá fundamentá-la em razão de conveniência e interesse público.
- d) do administrado destinatário do ato exercer o direito que lhe fora concedido, tendo em vista que os atos administrativos são vinculantes para os particulares, que não têm opção de não realizar o objeto ou finalidade do mesmo.
- e) de submeter o ato ao controle externo do Tribunal de Contas competente e do Poder Judiciário, sob o prisma da legalidade, conveniência e oportunidade.

QUESTÃO 59 (FCC/CONS TEC/CM FORTALEZA/LEGISLATIVO/2019) Um servidor federal foi aposentado, tendo sido publicado o ato de sua aposentação em 2011, seguindo-se a homologação pelo Tribunal de Contas da União em 2012. No corrente ano, constatou-se que houve incorreta contagem do tempo necessário para o preenchimento dos requisitos da aposentadoria, sem que se constatasse qualquer atitude de má-fé do servidor beneficiado. À luz da legislação federal, o ato administrativo que concedeu sua passagem à inatividade é

- a) perfeito, inválido e eficaz.
- b) imperfeito, inválido e ineficaz.
- c) perfeito, inválido e ineficaz.

- d) perfeito, válido e eficaz.
- e) imperfeito, inválido e eficaz.

QUESTÃO 60 (FCC/ASS TD/DPE-AM/ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2019) Dentre os atos praticados pela Administração Pública, há um que decorre da necessidade da revisão de escolhas previamente manifestadas pela autoridade pública, de maneira a imprimir novos rumos à atuação administrativa e readequá-la à perseguição do interesse público. Trata-se do ato administrativo de

- a) cassação.
- b) ratificação.
- c) anulação.
- d) revogação.
- e) retrocessão.

QUESTÃO 61 (FCC/AG ADM/CM-FORTALEZA/2019) Em processo administrativo disciplinar, a Comissão processante tomou o depoimento de determinada testemunha, porém esqueceu-se de fazê-la assinar o termo lavrado à ocasião. Tal ato administrativo apresenta vício do elemento

- a) sujeito, o que impede sua convalidação.
- b) motivo, o que torna possível sua convalidação.
- c) forma, o que torna possível sua convalidação.
- d) finalidade, o que torna possível sua convalidação.
- e) objeto, o que torna impossível sua convalidação.

QUESTÃO 62 (FCC/TJ/TRT-15ª/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2018) São imprescindíveis ao ato administrativo, dentre seus elementos e atributos,

- a) sujeito e autoexecutoriedade.
- b) finalidade e autoexecutoriedade.
- c) motivação e presunção de veracidade.
- d) presunção de veracidade e forma solene.
- e) objeto e presunção de veracidade.

QUESTÃO 63 (FCC/TJ/TRT-2ª/ADMINISTRATIVA/TELEFONIA/2018) Dentre os atributos dos atos administrativos, a autoexecutoriedade não está sempre presente, assim como

- a) a presunção de veracidade, já que somente os atos administrativos constitutivos de direito assim a demandam.
- b) a legalidade não está presente nos decretos autônomos, porque não dependem da existência de norma prévia à regulamentação.
- c) não está presente em todos os atos que configuram expressão do poder de polícia, este que também pode possuir caráter preventivo.
- d) a imperatividade só se mostra presente nos atos administrativos para os quais haja expressa previsão de publicidade, sem o que não há imposição de efeitos externos.
- e) não há que se falar em legalidade quando da atuação discricionária de polícia por parte da Administração pública, considerando que a previsão em lei é prescindível.

QUESTÃO 64 (FCC/PROC MUN/PREFEITURA DE CARUARU/2018) A respeito dos atributos do ato administrativo, é correto afirmar que

- a) da presunção de veracidade decorre que são presumidos verdadeiros os fatos alegados pela Administração Pública para a prática de um ato administrativo.
- b) a imperatividade é o atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria Administração Pública, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
- c) são atributos do ato administrativo a competência, a forma, o objeto, o motivo e a finalidade.
- d) finalidade é o atributo do ato administrativo que se refere ao efeito jurídico imediato produzido pelo ato.
- e) autoexecutoriedade é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância.

QUESTÃO 65 (FCC/AFRE SC/SEF-SC/AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO/2018) Quando a Administração pública atua executando atos materiais, como a edificação de um muro, realização da poda de árvores ou, direta ou indiretamente, promovendo o recolhimento do lixo, pratica

- a) atos administrativos desprovidos de objeto decisório, mas passíveis de controle externo.
- b) fatos administrativos, que não têm conteúdo que expresse manifestação de vontade decisória, não obstante possam gerar efeitos e consequências na esfera de direitos dos administrados.

- c) atos e fatos administrativos desprovidos de conteúdo constitutivo, declaratório ou decisório, o que restringe o poder de revisão ao controle interno.
- d) fatos administrativos, desprovidos de conteúdo decisório, o que impede a incidência da responsabilidade objetiva constitucionalmente prevista.
- e) atos jurídicos desprovidos de caráter administrativo, incidindo em sua execução o regime jurídico de direito privado, ainda que com certa mitigação em razão da aplicação dos princípios constitucionais.

- QUESTÃO 66** (FCC/ANA G/DPE-AM/ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA/ADMINISTRAÇÃO/2018) Suely, diretora de uma escola da rede pública, autorizou que o zelador daquela unidade ocupasse, para fins de moradia, uma edícula existente no terreno, formalizando a autorização mediante outorga de permissão de uso. Justificou o ato praticado, pelo interesse público na permanência do zelador nas dependências do estabelecimento de ensino no período noturno, o que contribuiria para a segurança patrimonial, haja vista o registro de diversos furtos de material. Contudo, passados alguns meses, a Diretora foi informada de que seria realizada uma reforma na escola e que a edícula deveria estar desocupada para estocar os materiais necessários e servir de refeitório e vestiário para os trabalhadores contratados. Diante da superveniência de tal circunstância, o ato administrativo praticado por Suely, consistente na permissão de uso ao zelador,
- a) deve ser anulado, administrativa ou judicialmente, por desvio de finalidade, que restou evidenciado pela circunstância subsequente.
 - b) deve ser anulado, pela própria diretora ou superior hierárquico, em face da superveniência de razões de interesse público.
 - c) somente pode ser desfeito pelo Poder Judiciário, haja vista que gerou direito subjetivo ao destinatário.
 - d) é passível de revogação, na esfera administrativa ou judicial, com base na supremacia do interesse público sobre o particular.
 - e) é passível de revogação, pela própria Administração, pelas razões de conveniência e oportunidade fundadas no interesse público.

- QUESTÃO 67** (FCC/AJ/TRT-6ª/JUDICIÁRIA/OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL/2018)

Um servidor apresentou requerimento para que lhe fossem concedidas, em pecúnia, as licenças-prêmio a

que fazia jus, com base em legislação recém-aprovada pelo ente público cujo quadro integra. Durante o prazo para apresentação de recurso administrativo contra a decisão que indeferiu o requerimento, a Administração pública

- a) não poderá rever a decisão administrativa, tendo em vista que o processo administrativo depende de provocação do interessado.
- b) pode revogar a decisão de ofício, nos casos de ilegalidade expressa.
- c) pode anular a decisão proferida, de ofício, no caso de constatar que estava eivada de ilegalidade.
- d) deve intimar o interessado para que informe se irá apresentar recurso e, diante da negativa, poderá exercer seu poder de revisão dos atos administrativos.
- e) pode rever a decisão de ofício, desde que tenha sido apresentado recurso pelo interessado, ainda que não tenha invocado a ilegalidade.

QUESTÃO 68 (FCC/ANA LEG/ALESE/TÉCNICO JURÍDICA/APOIO JURÍDICO/2018) Marcos, servidor público titular de cargo efetivo, inscreveu-se em concurso de promoção interno, instruindo o requerimento com a documentação pertinente, atendendo requisitos e indicando a respectiva pontuação, conforme edital. Alguns documentos foram desconsiderados pela banca do concurso, de forma que ele não atingiu a pontuação necessária para ser promovido. Posteriormente, a autoridade responsável pela promoção confessou a outro colega que desconsiderou a pontuação propositadamente, sem qualquer amparo, para coibir a promoção daquele servidor, seu desafeto.

O ato da autoridade que desclassificou Marcos no concurso de promoção

- a) está eivado de vício de desvio de finalidade, possibilitando sua anulação, inclusive judicial.
- b) constitui apenas infração funcional, que deve ser apenada.
- c) tipifica ato de improbidade na modalidade que causa prejuízo ao erário, pois a conduta da autoridade foi dolosa.
- d) caracteriza abuso de poder, mas não pode ser revertido, em razão do encerramento do certame.
- e) constitui ato discricionário, ainda que a motivação tenha sido fundada em razões reprováveis, o que impede o controle judicial.

QUESTÃO 69 (FCC/PROC/PGE AP/2018) O ex-governador Sérgio Cabral terá que devolver o colar do mérito que recebeu do Ministério Público estadual do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada no início da tarde desta sexta-feira (21) pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça. De acordo com os procuradores, o ex-governador, preso desde novembro do ano passado, tem ainda que entregar à instituição a medalha e diploma que tenha recebido.

(Adaptado de: Notícia do site G1, publicada em 21/07/2017)

A propósito da notícia acima mencionada, o ato administrativo relatado é um exemplo de

- a) anulação.
- b) revogação.
- c) contraposição.
- d) cassação.
- e) interdição

QUESTÃO 70 (FCC/TEC LEG/CLDF/AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA/2018) Considerando um ato administrativo o qual, contaminado por vício, tornou-se ilegal, ressalvada a apreciação judicial e respeitados os direitos adquiridos, a Administração

- a) não pode anulá-lo, já que seus efeitos são regulares.
- b) pode revogá-lo, por motivo de conveniência ou oportunidade.
- c) pode anulá-lo, porque dele não se originam direitos.
- d) pode revogá-lo, porque dele se originam direitos.
- e) não pode anulá-lo, porque dele não se originam direitos.

QUESTÃO 71 (FCC/AUX FIS AG/AGED-MA/2018) A convalidação dos atos administrativos

- a) nem sempre é possível, sendo inviável, por exemplo, quando presente vício relacionado à finalidade do ato.
- b) somente é possível quando presente vício de competência, ainda que privativa, sendo denominada, neste caso, ratificação.
- c) corresponde à confirmação do ato pela autoridade hierarquicamente superior àquela que o praticou, denominando-se homologação.
- d) depende, para sua efetivação, de recurso administrativo manejado pelo interessado ou terceiro prejudicado.

e) somente pode ser efetivada por ato de ofício, pela própria autoridade que praticou o ato, como expressão da autotutela.

QUESTÃO 72 (FCC/DP/DPE-AP/2018) Como é cediço, o controle judicial dos atos administrativos diz respeito a aspectos de legalidade, descabendo avaliação do mérito de atos discricionários. Considere a situação hipotética: em sede de ação popular, foi proferida decisão judicial anulando o ato de fechamento de uma unidade básica de saúde, tendo em vista que restou comprovado que os motivos declinados pelo Secretário da Saúde para a prática do ato – ausência de demanda da população local – estavam em total desconformidade com a realidade. Referida decisão afigura-se

- a) legítima, apenas se comprovado desvio de finalidade na prática do ato, sendo descabido o controle judicial do motivo invocado pela autoridade prolatora.
- b) legítima, com base na teoria dos motivos determinantes, não extrapolando o âmbito do controle judicial.
- c) ilegítima, pois a questão diz respeito a critérios de conveniência e oportunidade, que refo-
gem ao controle judicial.
- d) ilegítima, eis que o controle judicial somente é exercido em relação a atos vinculados.
- e) legítima, desde que comprovado, adicionalmente ao vício de motivo, falha em aspectos relativos à discricionariedade técnica.

QUESTÃO 73 (FCC/TJ/TRT-24ª/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2017) O Prefeito de determinado Município concedeu licença por motivo de doença em pessoa da família a servidor público municipal já falecido. Nesse caso, o ato administrativo citado apresenta vício de

- a) objeto.
- b) motivo.
- c) forma.
- d) sujeito.
- e) finalidade.

QUESTÃO 74 (FCC/AJ/TRT-24ª/APOIO ESPECIALIZADO/BIBLIOTECONOMIA/2017) O ato ad-
ministrativo discricionário

- a) apresenta discricionariedade em todos os seus requisitos, exceto quanto à competência para a prática do ato.
- b) apresenta discricionariedade em um de seus requisitos, qual seja, a finalidade.
- c) não comporta anulação.
- d) é passível de revogação.
- e) não está sujeito a controle judicial.

QUESTÃO 75 (FCC/AJ/TRT-11ª/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2017) Atena, servidora pública federal e chefe de determinada repartição, aplicou penalidade de suspensão ao servidor Dionísio em razão de falta cometida. Antes do cumprimento da sanção, Atena descobriu que Dionísio não cometeu a infração, vez que praticada por outro servidor. Nesse caso, o ato administrativo

- a) pode ser revogado, competindo à própria Administração pública assim o fazer.
- b) deve ser anulado.
- c) comporta convalidação, no entanto, deverá ser alterado o sujeito passivo da penalidade.
- d) será revogado obrigatoriamente pelo Poder Judiciário.
- e) deve permanecer no mundo jurídico, vez que Dionísio ainda não havia cumprido a penalidade, bastando mera correção no próprio ato de suspensão.

QUESTÃO 76 (FCC/AJ/TRT-11ª/JUDICIÁRIA/OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL/2017) Considere a seguinte situação hipotética: o Prefeito de determinado Município de Roraima concedeu autorização para atividade de extração de areia de importante lago situado no Município. Cumpre salientar que o ato administrativo preencheu todos os requisitos legais, bem como foi praticado quando estavam presentes condições fáticas que não violavam o interesse público. Ocorre que, posteriormente, a atividade consentida veio a criar malefícios à natureza. No caso narrado, o ato administrativo emanado pelo Prefeito poderá ser

- a) mantido incólume no mundo jurídico, haja vista que a nova circunstância fática não gera consequências ao ato já praticado.
- b) anulado pela Administração pública ou pelo Judiciário, com efeitos ex tunc.
- c) anulado apenas pelo Poder Judiciário e com efeitos ex nunc.
- d) convalidado, com efeitos ex tunc.
- e) revogado, com efeitos ex nunc.

- QUESTÃO 77** (FCC/AJ/TRT-24ª/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2017) Manoel, servidor público e chefe de determinada repartição, emitiu certidão de dados funcionais a seu subordinado, o servidor Pedro. Passados alguns dias da prática do ato administrativo, Manoel decide revogá-lo por razões de conveniência e oportunidade. Cumpre salientar que o mencionado ato não continha vício de ilegalidade. A propósito dos fatos narrados, a revogação está
- a) incorreta, pois somente caberia tal instituto se feito pela autoridade máxima do órgão ou entidade a que pertence Manoel.
 - b) incorreta, pois somente caberia tal instituto se houvesse a concordância do servidor Pedro.
 - c) correta.
 - d) incorreta, porque o instituto adequado ao caso é a anulação.
 - e) incorreta, porque certidão é ato administrativo que não comporta tal instituto.

- QUESTÃO 78** (FCC/AJ/TRT-24ª/JUDICIÁRIA/"SEM ESPECIALIDADE"/2017) Fabio, servidor público federal e chefe de determinada repartição, concedeu licença a seu subordinado Gilmar, pelo período de um mês, para tratar de interesses particulares. No último dia da licença em curso, Fabio decide revogá-la por razões de conveniência e oportunidade. A propósito dos fatos, é correto afirmar que a revogação
- a) não é possível, pois o ato já exauriu seus efeitos.
 - b) não é possível, pois apenas o superior de Fabio poderia assim o fazer.
 - c) é possível, em razão da discricionariedade administrativa e da possibilidade de ocorrer com efeitos ex tunc.
 - d) não é possível, pois somente caberia o instituto da revogação se houvesse algum vício no ato administrativo.
 - e) é possível, desde que haja a concordância expressa de Gilmar.

- QUESTÃO 79** (FCC/TRT-14ª/2016/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Sobre atos administrativos, considere:

- I – Os atos administrativos vinculados comportam anulação e revogação.
- II – Em regra, os atos administrativos que integram um procedimento podem ser revogados.
- III – A competência para revogar é intransferível, salvo por força de lei.

Está correto o que se afirma em:

- a) III, apenas.
- b) I, II e III.
- c) I e III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) II, apenas.

QUESTÃO 80 (FCC/TRT-14ª/2016/OFICIAL DE JUSTIÇA) Sobre o ato administrativo, considere:

- I – O ato administrativo nulo não comporta revogação.
- II – O ato administrativo com vício de competência poderá, em determinadas hipóteses, ser convalidado.
- III – Em regra, a anulação do ato administrativo ocorre com efeito *ex nunc*.
- IV – A anulação do ato administrativo, quando feita pela Administração pública, independe de provocação do interessado.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, II e IV, apenas.
- b) I, II, III, IV.
- c) I e IV, apenas.
- d) III, apenas.
- e) II, apenas.

QUESTÃO 81 (FCC/TRT-23ª/2016/ANALISTA JUDICIÁRIO) Marcilio, servidor público federal e chefe de determinada repartição pública, convalidou ato administrativo ilegal, haja vista conter nulidade relativa, suprimindo, assim, vício existente no mencionado ato. Já Ana, também servidora pública federal, revogou ato administrativo com vício de motivo. A propósito do ocorrido nas duas hipóteses,

- a) a convalidação não se destina a atos administrativos ilegais, sendo seu efeito sempre *ex nunc*.
- b) a revogação é possível no caso narrado, mas se dará com efeitos *ex tunc*.
- c) no primeiro caso, a convalidação ocorrerá com efeitos retroativos à data em que o ato administrativo foi praticado.

- d) a revogação é possível no caso narrado, mas se dará com efeitos *ex nunc*.
- e) o episódio narrado na segunda hipótese comporta tanto revogação quanto anulação que, neste último caso, ocorrerá com efeitos *ex tunc*.

QUESTÃO 82 (FCC/TRT-23ª/2016/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Considere:

- I – A revogação é sempre discricionária.
- II – O ato vinculado, em regra, pode ser revogado.
- III – O ato discricionário não comporta anulação.
- IV – Na revogação, extingue-se ato válido.

Está correto o que consta APENAS em

- a) IV.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) I e IV.
- e) I, II e IV.

QUESTÃO 83 (FCC/TJ/TRE-RR/ADMINISTRATIVA/2015) Jonas, servidor público, revogou ato administrativo que já havia exaurido seus efeitos. No mesmo dia, anulou ato administrativo que, embora válido, era inoportuno ao interesse público. Sobre o tema,

- a) incorretas ambas as condutas, haja vista a inexistência dos requisitos legais para a adoção dos citados institutos.
- b) corretas a revogação e a anulação.
- c) correta apenas a anulação.
- d) correta apenas a revogação.
- e) incorretas as condutas, pois não é válido na mesma data utilizar-se de ambos os institutos.

QUESTÃO 84 (FCC/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TRT-16ª/ADMINISTRATIVA/2014) Ao praticar um ato administrativo, José, servidor público, intencionalmente assim o fez com finalidade diversa da prevista em lei, prejudicando inúmeros administrados. Quinze dias após a prática do ato, José, arrependido do ocorrido, decide revogar o ato administrativo. A propósito dos fatos narrados, é correto afirmar:

- a) A revogação é possível, mesmo tendo o ato vício de finalidade.
- b) Trata-se de hipótese de anulação do ato administrativo e não de revogação.
- c) O correto seria José convalidar o ato.
- d) O ato em questão não pode mais ser extirpado do mundo jurídico, tendo em vista o lapso temporal transcorrido.
- e) O ato em questão pode ser extirpado do mundo jurídico, tanto por anulação quanto por revogação.

QUESTÃO 85 (FCC/TRT-AL/2014/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Lúcio, servidor público federal, praticou ato administrativo desrespeitando a forma do mesmo, essencial à sua validade. O ato em questão

- a) admite convalidação.
- b) não comporta anulação.
- c) é necessariamente legal.
- d) comporta revogação.
- e) é ilegal.

QUESTÃO 86 (FCC/AUD CS/TCM-GO/2015) É certo que a Administração se manifesta por meio de atos administrativos. No que concerne ao desfazimento dos atos administrativos e seus efeitos, é correto afirmar que:

- a) Pode ocorrer por atuação da própria Administração, na hipótese de estar presente vício de legalidade, não sendo possível à Administração, no entanto, desfazer seus próprios atos por motivos de conveniência e oportunidade, em razão do princípio da segurança jurídica.
- b) Pode ocorrer por atuação da própria administração, a qualquer tempo, por motivo de legalidade, independentemente de terem, os atos, produzido efeitos favoráveis aos destinatários, sendo que a invalidação, nesse caso, produzirá efeitos ex tunc.
- c) Quando presente vício de legalidade, a Administração tem o dever de anular o ato administrativo, dever este que encontra limite, sempre que, nos termos da lei, tenha transcorrido prazo razoável e dos atos decorram efeitos favoráveis para destinatários de boa-fé.
- d) Em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o Poder Judiciário pode anular os atos administrativos ilegais e revogar, a qualquer tempo, os atos administrativos inoportunos, operando, nesse último caso, automático retorno da situação jurídica ao status quo ante.

e) A Administração pode revogar os atos administrativos por razão de conveniência e oportunidade e anular os atos eivados de vício de legalidade, no entanto, no primeiro caso, deve recorrer ao judiciário, porque não incide, na espécie, a autotutela.

QUESTÃO 87 (FCC/MPE PB/ANALISTA MINISTERIAL/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2015)

A Administração pública concedeu autorização para porte de arma a servidor do Ministério Público do Estado da Paraíba. Cumpre salientar, no entanto, que o ato administrativo foi fundamentado em motivo falso. Nesse caso, a autorização em questão

- a) será necessariamente válida, haja vista a presunção de veracidade dos atos da Administração pública.
- b) pode ser válida, dependendo do motivo alegado.
- c) será nula, em razão do vício de motivo.
- d) pode ser válida, dependendo da finalidade pública atingida.
- e) será anulável, em razão de vício de motivo e objeto.

QUESTÃO 88 (FCC/MPE-PB/TÉCNICO MINISTERIAL/2015) Considere a seguinte situação hipotética: Determinado órgão público do Estado da Paraíba nomeia Marcílio para cargo público inexistente. Nesse caso, o ato administrativo de nomeação apresenta vício de

- a) motivo.
- b) forma.
- c) competência.
- d) objeto.
- e) mérito.

QUESTÃO 89 (FCC/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TRT-3ª/ADMINISTRATIVA/2015) Marlon, chefe de determinada repartição pública, ao aplicar penalidade ao servidor Milton, equivocou-se, e aplicou pena de advertência, ao invés da pena de suspensão. No caso narrado, há

- a) mera irregularidade, inexistindo qualquer vício no ato administrativo.
- b) vício relativo ao objeto do ato administrativo.
- c) vício de finalidade do ato administrativo.
- d) vício de motivo do ato administrativo.
- e) vício relativo à forma do ato administrativo.

- QUESTÃO 90** (FCC/TJ/TRT-13ª/APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2014) A imperatividade consiste em um dos atributos do ato administrativo que
- a) determina que os atos se impõem a terceiros independentemente da concordância dos mesmos.
 - b) diz respeito ao agente prolator do ato e somente está presente no exercício do poder de polícia.
 - c) não é mais aceito pela doutrina em face do princípio constitucional da legalidade.
 - d) decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e somente está presente nos atos discricionários.
 - e) é também chamado de autoexecutoriedade e, em face da garantia constitucional de acesso ao Judiciário, somente é admitida em situações de risco eminente.

- QUESTÃO 91** (FCC/TM/MPE PB/TÉCNICO MINISTERIAL/DILIGÊNCIAS E APOIO ADMINISTRATIVO/2015) Considere duas situações distintas:

- I – José, servidor público estadual e responsável pela condução de determinado processo administrativo, aplicou pena de advertência a servidor quando cabível a pena de suspensão.
- II – Josefina, servidora pública estadual, revogou ato de permissão de uso, sob o fundamento de que a Administração pública necessitava daquele bem público; no entanto, a seguir, permitiu o uso do mesmo bem a terceira pessoa.

As alternativas narradas apresentam vício de

- a) motivo e objeto, respectivamente.
- b) objeto e motivo, respectivamente.
- c) motivo em ambos os casos.
- d) forma e finalidade, respectivamente.
- e) objeto e sujeito, respectivamente.

- QUESTÃO 92** (FCC/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT-3ª/2015) Dentre os requisitos de validade do ato administrativo, alguns são de cunho geral, facilmente identificáveis em todos os atos, outros nem tanto. A identificação de vícios nos elementos do ato administrativo pode ensejar

diferentes consequências, pois há ilegalidades insuperáveis. A motivação do ato administrativo, por sua vez,

- a) constitui indispensável elemento do ato administrativo, pois se consubstancia nos fatos que ensejaram a prática do ato, representando verdadeira expressão dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo obrigatória em todos os atos administrativos, em maior ou menor extensão.
- b) distingue-se do motivo, embora com ele esteja relacionada, pois consiste na explicitação do motivo – pressuposto fático – e dos fundamentos da prática do ato, mas não constitui elemento do ato administrativo.
- c) é exigível somente quando houver disposição expressa de lei, interferência direta na esfera de direitos dos administrados e quando se tratar da edição de atos administrativos decorrentes do poder normativo e regulamentar da Administração.
- d) prepondera sobre o vício quanto ao motivo, tanto de inexistência, quanto de inadequação, sempre que a finalidade do ato, de interesse público, for atingida, independentemente de não ser o resultado pretendido com aquele ato.
- e) tanto quanto a finalidade, enquadram-se como elementos discricionários do ato administrativo, porque cabe ao administrador atender genericamente a finalidade de interesse público e explicitar as razões que o levaram a tal, ainda que não seja exatamente o caminho e o resultado previstos na lei.

QUESTÃO 93 (FCC/AFCE/TCE-PI/COMUM/2014) A recomposição da ordem jurídica violada pela edição de atos administrativos com vício de validade poderá ser obtida pela

- a) revogação, que opera efeitos ex tunc, sendo opção discricionária do administrador a retirada ou não do ato administrativo exarado com vício de competência.
- b) invalidação, que, em razão do princípio da legalidade, não encontra limites e opera necessariamente efeitos ex tunc.
- c) invalidação, que, necessariamente, opera efeitos ex tunc e pela revogação, que opera efeitos ex nunc, na hipótese em que atingidos terceiros de boa-fé.
- d) revogação, que opera efeitos ex tunc, podendo, no entanto, operar efeitos ex nunc quando atingidos terceiros de boa-fé ou na hipótese de atos discricionários produzidos com vício de competência.

e) invalidação que opera efeitos ex tunc, podendo, no entanto, operar efeitos ex nunc quando, por exemplo, atingidos terceiros de boa-fé.

QUESTÃO 94 (FCC/BIBLIO/TCE-PI/2014) Marcus, servidor público do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, praticou ato administrativo vinculado. Dez dias após a prática do ato, o servidor constata grave ilegalidade na finalidade do aludido ato administrativo. Em razão do exposto, Marcus

- a) deve revogar o ato.
- b) deve, obrigatoriamente, socorrer-se do Judiciário para anular o ato.
- c) deve anular o ato.
- d) pode optar por anular ou revogar o ato.
- e) deve socorrer-se do Poder Judiciário para revogar o ato.

QUESTÃO 95 (FCC/TJ-PE/2013/JUIZ ESTADUAL) Considere a seguinte afirmação quanto a um ato administrativo:

"Nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de motivá-lo mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia. Indiferente que o parecer a que se remete a decisão também se reporte a outro parecer: o que importa é que haja a motivação eficiente, controlável a posteriori."

Tal afirmação, no contexto do Direito brasileiro, é

- a) correta, pois motivar ou não, em todo caso, é faculdade discricionária da autoridade administrativa.
- b) equivocada, pois a Lei Federal sobre processo administrativo veda que pareceres sejam invocados como motivos suficientes para a prática de atos.
- c) equivocada, pois a Constituição Federal exige a motivação como elemento a constar textualmente dos atos administrativos.
- d) correta, compreendendo a motivação como elemento necessário ao controle do ato administrativo, porém sem exageros de mera formalidade.
- e) equivocada, pois a Lei Federal sobre processo administrativo exige que todo ato administrativo seja motivado pela autoridade que o edita.

QUESTÃO 96

(FCC/AUDITOR/TCE-AM/2015) Não se questiona a necessidade de observância do devido processo legal pela Administração pública, assim como já estão constitucionalmente reconhecidos direitos e garantias aos administrados em processos administrativos. Esses direitos e garantias, no mais das vezes traduzidos por princípios que informam a Administração pública, permeiam todas as funções executivas e expressam-se, nos atos administrativos,

- a) no atributo da finalidade, porque permite aferir a competência para a prática e, com isso, verificar a observância do princípio da legalidade, vedando favorecimentos indevidos, conforme dita o princípio da impessoalidade.
- b) no elemento objeto, que é o que se pretende atingir com a edição do ato, imediata e mediamente, propiciando o controle de desvio de poder, em observância ao princípio da moralidade.
- c) no elemento sujeito, porque permite aferir a autoridade competente para a prática do ato, e, em observância ao princípio da impessoalidade, não admite convalidação.
- d) na motivação, que exige a demonstração dos pressupostos de fato que ensejaram a prática do ato, em observância ao princípio da legalidade, e permite o exercício do direito de defesa pelo administrado.
- e) no atributo da imperatividade, que admite a restrição de direitos individuais, para observância do princípio da eficiência, mas exige expressa previsão legal, como dita o princípio da legalidade.

QUESTÃO 97

(FCC/ACE/TCE-CE/CONTROLE EXTERNO/ATIVIDADE JURÍDICA/2015) Laerte decidiu construir, sem a devida licença ou alvará de construção, um pequeno armazém em seu terreno. Os moradores do bairro passaram a comprar no novo estabelecimento. A Administração pública municipal precisa ingressar em juízo para que o proprietário seja notificado a demolir o que construiu?

- a) Sim, porque o direito de propriedade deve ser respeitado, uma vez que a construção cumpre sua função social.
- b) Não, porque os atos administrativos são dotados de legitimidade, imperatividade e exigibilidade.

- c) Não, porque os atos da Administração pública são dotados de revogabilidade, executoriedade e legitimidade.
- d) Sim, porque nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário.
- e) Sim, porque ninguém é obrigado a desfazer aquilo que realizou em prol de um interesse social.

QUESTÃO 98 (FCC/AJ/TRT-15ª/JUDICIÁRIA/OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL/2018) Praticam atos administrativos que geram efeitos externos, como manifestações de vontade da Administração pública, dentre outros,

- a) as sociedades que integram a Administração indireta, sejam empresas públicas ou sociedades de economia mista, na realização de todas as suas atividades, fins ou meios.
- b) os órgãos e agentes integrantes da Administração direta, não alcançando os entes integrantes da Administração indireta, dada a independência e autonomia de que foram dotados.
- c) os órgãos da Administração direta e as pessoas jurídicas de direito privado para as quais tenham sido delegados poderes e atribuições para tanto, de forma expressa.
- d) os dirigentes de organizações sociais e consórcios públicos, dada a natureza jurídica de direito público das referidas pessoas jurídicas.
- e) as organizações sociais, no que se refere às atividades dirigidas a saúde e educação, na qualidade de serviços públicos exclusivos e típicos.

QUESTÃO 99 (FCC/APE/TCE-RS/ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU DE EMPRESAS/2018) O diretor de uma fundação municipal emitiu decisão determinando a venda de um imóvel que teria se tornado inservível, ante a necessidade do incremento de receita para aquisição de outro ativo imobiliário. Referida decisão

- a) possui natureza de ato jurídico, mas não de ato administrativo, considerando que as fundações são pessoas jurídicas de direito privado que não integram a Administração pública.
- b) tem natureza de ato administrativo, considerando que se trata de decisão proferida por diretor de fundação municipal, pessoa jurídica integrante da Administração pública indireta.
- c) depende de referendo ou homologação da Administração Central, em razão do poder de tutela que exerce sobre os entes integrantes da Administração indireta.

- d) possui caráter autônomo e independente, considerando a natureza jurídica do ente que a emitiu, o que também afasta a obrigatoriedade de licitação.
- e) possui natureza de ato administrativo, este que, contudo, não é dotado dos atributos típicos daqueles emitidos pela Administração direta.

QUESTÃO 100 (FCC/ANA LEG/ALESE/APOIO TÉCNICO AO PROCESSO LEGISLATIVO/PROCESSO LEGISLATIVO/2018) Os atos administrativos veiculam manifestações de vontade da Administração pública de diversas naturezas, podendo conceder e extinguir direitos ou apenas reconhecê-los. No exercício dessas funções, pode variar a margem de liberdade decisória conferida à Administração pública pela lei, o que permite analisar se o ato

- a) é discricionário, cuja edição permite que a Administração se submeta ou não aos parâmetros legais, desde que haja relevantes razões de interesse público.
- b) é vinculado, cujos requisitos de edição estão expressamente constantes da lei, não cabendo à Administração conferir o atendimento pelo administrado.
- c) tem força de lei, no caso da delegação ao Executivo ter sido da competência legislativa, podendo substituí-la, observados os princípios que regem a Administração.
- d) é discricionário, que possibilita ao administrador, na análise do caso concreto e sem se afastar da previsão legal, exercer juízo de conveniência e oportunidade.
- e) recomenda homologação judicial, nos casos em que implicar a extinção de direitos anteriormente concedidos a administrados ou servidores em processos administrativos regulares, em razão da relevância.

QUESTÃO 101 (FCC/CON LEG/CLDF/CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA/2018) No que concerne aos elementos do ato administrativo, tem-se que o motivo

- a) não se insere entre os elementos essenciais do ato administrativo, que são apenas sujeito, objeto e forma, sendo, assim como a finalidade, um atributo do ato.
- b) consiste nos fins colimados pela Administração com a prática do ato, que deve ser, em última instância, o interesse público, sob pena de invalidar o ato por vício de mérito.
- c) corresponde às razões de fato e de direito que fundamentam a prática do ato, sendo que a ausência de motivo ou a indicação de motivo falso permitem a invalidação do ato, inclusive judicialmente.

- d) está presente apenas nos atos discricionários, correspondendo às razões de conveniência e oportunidade para a sua prática, ou seja, o mérito do ato administrativo.
- e) constitui um requisito específico para a prática de atos vinculados, consistente na indicação da subsunção dos requisitos de fato aos condicionantes legais fixados para o ato.

QUESTÃO 102 (FCC/TJ/TRT-6ª/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2018) Considere hipoteticamente um ato administrativo exarado por autoridade incompetente. Em relação aos denominados atributos dos atos administrativos, o referido ato

- a) não produzirá efeitos, tampouco obrigará terceiros, independentemente da sua invalidação, ante o princípio que desobriga o cumprimento de ordens manifestamente ilegais.
- b) não produzirá efeitos, tampouco obrigará terceiros, independentemente da sua invalidação, o que se denomina imperatividade.
- c) produzirá efeitos e deverá ser cumprido, a menos que decretada, pelo Poder Judiciário, sua invalidade, sendo vedada a autotutela na hipótese, o que se denomina executoriedade.
- d) produzirá efeitos e deverá ser cumprido, enquanto não decretada, pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário, sua invalidade, o que se denomina presunção de legitimidade ou veracidade.
- e) produzirá efeitos e deverá ser cumprido, enquanto não decretada, pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário, sua invalidade, o que se denomina autoexecutoriedade.

QUESTÃO 103 (FCC/AUX FIS AG/AGED-MA/2018) Um dos atributos do ato administrativo é a imperatividade, em decorrência do qual

- a) o interesse público pode ser invocado para justificar o afastamento da legalidade stricto sensu, representando o poder soberano da Administração.
- b) ocorre inversão do ônus da prova no que concerne à veracidade dos atos administrativos enunciativos, exclusivamente.
- c) é atestada a legalidade e legitimidade da atuação administrativa, representando o poder extroverso que lhe é inerente.
- d) os atos administrativos que estabelecem obrigações se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância.

e) a Administração, em face de seu poder de império, não está sujeita à forma predeterminada para a prática de atos administrativos.

QUESTÃO 104 (FCC/ANA EXEC/SEGEF-MA/ADMINISTRADOR/2018) Os atos administrativos, assim considerados como espécie de ato jurídico, apresentam, em função do regime de direito público que os informa, alguns atributos específicos. Nesse sentido, são dotados de tipicidade, que corresponde

- a) à eficácia do ato perante particulares, independentemente da concordância ou anuência dos mesmos.
- b) ao atributo pelo qual o ato pode ser posto em execução pela própria Administração, independentemente de ordem judicial.
- c) à obrigatoriedade de o ato praticado corresponder a figuras previamente definidas pela lei como aptas a produzir determinados resultados.
- d) à sua prevalência em relação a preceitos legais e normativos, fundada na supremacia do interesse público.
- e) ao atributo do qual decorre a inversão do ônus da prova quanto à veracidade dos fatos que embasam a prática do ato.

GABARITO

1. e	29. E	57. c
2. b	30. C	58. a
3. c	31. E	59. a
4. b	32. C	60. d
5. E	33. b	61. c
6. C	34. C	62. e
7. c	35. e	63. c
8. E	36. E	64. a
9. E	37. E	65. b
10. E	38. C	66. e
11. C	39. C	67. c
12. C	40. c	68. a
13. a	41. E	69. d
14. C	42. C	70. c
15. c	43. C	71. a
16. c	44. E	72. b
17. d	45. C	73. a
18. a	46. E	74. d
19. e	47. C	75. b
20. e	48. E	76. e
21. C	49. E	77. e
22. C	50. C	78. a
23. C	51. C	79. a
24. E	52. d	80. a
25. C	53. e	81. c
26. C	54. b	82. d
27. E	55. a	83. a
28. C	56. b	84. b

- 85. e
- 86. c
- 87. c
- 88. d
- 89. b
- 90. a
- 91. b
- 92. b
- 93. e
- 94. c
- 95. d
- 96. d
- 97. b
- 98. c
- 99. b
- 100. d
- 101. c
- 102. d
- 103. d
- 104. c

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 (CEBRASPE/CESPE/AUXJ/TJ-PA/"SEM ÁREA"/2020) O atributo ou característica do ato administrativo que assegura que o ato é verdadeiro, mesmo que eivado de vícios ou defeitos, até que se prove o contrário, denomina-se

- a) finalidade.
- b) exequibilidade.
- c) autoexecutoriedade.
- d) coercibilidade.
- e) presunção de legitimidade.

Letra e.

É por meio do atributo da **presunção de legitimidade** que os atos administrativos são considerados válidos e em sintonia com o ordenamento jurídico até que se prove o contrário. E justamente pela possibilidade de os eventuais vícios serem demonstrados pelos particulares afetados é que a presunção em questão não é absoluta, mas sim relativa.

QUESTÃO 2 (CEBRASPE/CESPE/AUXJ/TJ-PA/"SEM ÁREA"/2020) A propriedade da administração de, por meios próprios, pôr em execução suas decisões decorre do atributo denominado

- a) exigibilidade.
- b) autoexecutoriedade.
- c) vinculação.
- d) discricionariedade.
- e) medidas preventivas.

Letra b.

A **autoexecutoriedade** trata-se de atributo por meio do qual a Administração Pública pode colocar os seus atos administrativos (dentre os quais as decisões) em execução de forma direta, ou seja, sem a necessidade de autorização do Poder Judiciário.

QUESTÃO 3

(CEBRASPE/CESPE/JE/TJ-PR/2019) A administração pública pode produzir uni-

lateralmente atos que vinculam os particulares. No entanto, tal vinculação não é absoluta, devendo o particular, para eximir-se de seus efeitos e anular o ato, comprovar, em juízo ou perante a própria administração, o defeito do ato administrativo contra o qual se insurge, por caber-lhe o ônus da prova. Essa descrição refere-se ao atributo do ato administrativo denominado

- a) autoexecutoriedade.
- b) imperatividade.
- c) presunção de legalidade.
- d) exigibilidade.

Letra c.

Em outros termos, o que a questão está afirmando é que os atos administrativos, desde a sua edição, devem ser acatados pelos administrados, haja vista que gozam do atributo da presunção de legitimidade (aqui chamado de presunção de legalidade).

Caso o particular queira deixar de cumprir com a obrigação, deve ele comprovar, perante a própria administração ou mediante provocação ao Poder Judiciário, que o ato possui um defeito.

E considerando que é do particular o dever de comprovar este defeito, costuma-se afirmar que cabe a ele o ônus da prova, ou seja, a comprovação, por todos os meios lícitos, de que o ato administrativo possui defeitos e deve ser anulado.

QUESTÃO 4

(CEBRASPE/CESPE/JE/TJ-PA/2019) De acordo com a doutrina administrativis-

ta clássica e majoritária, são atributos dos atos administrativos

- a) o sujeito, o objeto e a tipicidade.
- b) a presunção de legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade.
- c) a autoexecutoriedade, a tipicidade e a finalidade.
- d) a imperatividade, a finalidade e a presunção de legitimidade.
- e) a finalidade, o sujeito e o objeto.

Letra b.

A doutrina clássica e majoritária estabelece que são atributos dos atos administrativos **a presunção de legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade**. Além disso, parte da doutrina entende que a tipicidade também é atributo dos atos.

QUESTÃO 5 (CEBRASPE/CESPE/PROC/PREFEITURA DE CAMPO GRANDE/2019) Acerca de atos administrativos, julgue o item que se segue.

A administração pública poderá revogar atos administrativos que possuam vício que os torne ilegais, ainda que o ato revogatório não tenha sido determinado pelo Poder Judiciário.

Errado.

Se os vícios tornam os atos ilegais, devem os atos ser anulados, e não revogados. A revogação implica no desfazimento dos atos por motivos de conveniência e oportunidade.

QUESTÃO 6 (CEBRASPE/CESPE/AJ/TJ-AM/DIREITO/2019) No que se refere a atos administrativos, julgue o item a seguir.

A homologação é ato administrativo unilateral e vinculado, praticado a posteriori, pelo qual a administração pública reconhece a legalidade de um ato jurídico, tal como ocorre na homologação de procedimento licitatório.

Certo.

Assim como afirmado, a homologação trata-se de ato unilateral e vinculado por meio do qual a administração pública reconhece a legalidade de um ato jurídico. Por isso mesmo, a homologação é realizada em momento posterior ao ato que está sendo homologado, sendo um exemplo desta situação, conforme mencionado pela questão, a homologação do procedimento licitatório.

QUESTÃO 7 (CEBRASPE/CESPE/ACE/TCE-RO/DIREITO/2019) Determinado tribunal de contas editou ato administrativo, que foi considerado ilegal. Nessa situação, ainda que o ato seja válido, a administração, no exercício do poder discricionário, poderá

- a) cassar o ato administrativo, preservando os efeitos anteriores à data da cassação.
- b) anular o ato administrativo, preservando os efeitos anteriores à data da anulação.
- c) revogar o ato administrativo, cujos efeitos ocorrerão a partir da revogação.
- d) convalidar o ato administrativo, cujos efeitos ocorrerão a partir da convalidação.
- e) convalidar o ato administrativo, preservando os efeitos anteriores à data da convalidação.

Letra c.

Para respondermos esta questão, temos que ter um cuidado especial com o enunciado. Ainda que ele mencione que o tribunal de contas editou um ato ilegal, observe que próprio enunciado afirma que "ainda que o ato seja **válido**, a administração, no exercício do **poder discricionário** (...)".

E se o ato é considerado válido, a única forma de desfazimento cabível é a revogação, medida discricionária que, conforme afirmado pela Letra C, faz com que os efeitos decorrentes ocorram **prospectivamente**, ou seja, a partir da data de edição da revogação.

QUESTÃO 8 (CEBRASPE/CESPE/AJ/TJ-AM/DIREITO/2019) No que se refere a atos administrativos, julgue o item a seguir.

Em razão do exercício da sua prerrogativa de autotutela, a administração poderá revogar seus atos administrativos válidos, com efeitos *ex tunc*.

Errado.

A administração pública realmente poderá revogar os atos administrativos válidos. No entanto, a revogação produz efeitos **ex tunc**, ou seja, de forma prospectiva (a partir da edição do ato de revogação).

QUESTÃO 9 (CEBRASPE/CESPE/ASSJ/TJ-AM/"SEM ÁREA"/2019) Acerca dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

A ab-rogação extingue os efeitos próprios e impróprios do ato administrativo.

Errado.

Questão que exige um assunto raramente cobrado em provas de concurso público. Inicialmente, precisamos saber que os atos administrativos produzem dois tipos de efeitos: os **próprios** (relacionados com o objetivo do ato) e os **impróprios** (consequências decorrentes do reflexo do ato, muitas vezes até indesejadas).

Além disso, a revogação, de acordo com parte da doutrina, se divide em **ab-rogação** (em que teremos a revogação total do ato) e **derrogação** (em que apenas parte do ato será revogada). Em ambas as formas de revogação, precisamos memorizar que a revogação **apenas será incidente sobre os efeitos próprios do ato administrativo**, mas não sobre os efeitos impróprios.

DICA!

A revogação, seja ela **por ab-rogação ou por derrogação**, extingue apenas os efeitos próprios do ato administrativo.

QUESTÃO 10

(CEBRASPE/CESPE/AMCI/PREFEITURA DE JOÃO PESSOA/AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA/GERAL/2018) Julgue o item a seguir, relativo a atributos, espécies e anulação dos atos administrativos.

Ocorre anulação do ato administrativo quando o gestor público o extingue por razões de conveniência e oportunidade.

Errado.

O gestor público pode **revogar (e não anular)** os atos administrativos por razões de conveniência e oportunidade.

QUESTÃO 11

(CEBRASPE/CESPE/PROC/PREFEITURA DE CAMPO GRANDE/2019) Acerca de atos administrativos, julgue o item que se segue.

Ato administrativo vinculado que tenha vício de competência poderá ser convalidado por meio de ratificação, desde que não seja de competência exclusiva.

Certo.

A ratificação trata-se da forma tradicional de convalidação dos atos administrativos. Nela, o servidor ou a autoridade competente, nas hipóteses legalmente previstas, efetua o saneamento dos vícios encontrados.

No entanto, é importante destacar que não são todos os requisitos que dão ensejo à convalidação, mas sim apenas a **competência** (desde que relativa à pessoa e quando não se trate de competência exclusiva) e a **forma** (desde que esta não seja essencial para a prática do ato).

QUESTÃO 12 (CEBRASPE/CESPE/AJ/TJ-AM/DIREITO/2019) No que se refere a atos administrativos, julgue o item a seguir.

De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade de um ato administrativo vincula-se aos motivos indicados como seus fundamentos, de modo que, se inexistentes ou falsos os motivos, o ato torna-se nulo.

Certo.

Se um ato foi editado com base em motivos indicados em seu fundamento, estes motivos devem, obrigatoriamente, existir e ser verdadeiros. Em outros termos, a teoria dos motivos determinantes estabelece que, caso os motivos alegados sejam falsos ou inexistentes, estaremos diante de um ato nulo.

QUESTÃO 13 (CEBRASPE/CESPE/PJ/MPE-PI/2019) O chefe do Poder Executivo estadual baixou resolução pela qual declarou ser de utilidade pública para fins de desapropriação determinado imóvel particular, situado no território do respectivo ente federado.

Nessa situação hipotética, o referido ato administrativo foi eivado de vício quanto

- a) à forma.
- b) à finalidade.
- c) ao objeto.
- d) ao motivo.
- e) à competência.

Letra a.

O instrumento que deve ser utilizado com o objetivo de declarar um bem de utilidade pública para fins de desapropriação é o decreto, e não a resolução.

Logo, ainda que o ato tenha sido editado por autoridade competente, com motivo e objeto legais e tendo uma finalidade pública, a forma não foi a adequada para a situação em questão.

QUESTÃO 14 (CEBRASPE/CESPE/PRF/PRF/2019) No tocante a atos administrativos, julgue o item a seguir.

Tanto a inexistência da matéria de fato quanto a sua inadequação jurídica podem configurar o vício de motivo de um ato administrativo.

Certo.

O motivo do ato administrativo é a situação de fato e de direito que autoriza a sua prática. Trata-se, dessa forma, da causa do ato administrativo que está sendo editado.

Para responder à questão, temos que conhecer os vícios que, quando presentes, maculam o elemento motivo. E de acordo com as disposições da Lei 4.717, duas são as mencionadas situações:

Art. 2º, Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;

QUESTÃO 15 (CEBRASPE/CESPE/JE/TJ-PR/2019) A administração pública pode produzir unilateralmente atos que vinculam os particulares. No entanto, tal vinculação não é absoluta, devendo o particular, para eximir-se de seus efeitos e anular o ato, comprovar, em juízo ou perante a própria administração, o defeito do ato administrativo contra o qual se insurge, por caber-lhe o ônus da prova. Essa descrição refere-se ao atributo do ato administrativo denominado

- a) autoexecutoriedade.
- b) imperatividade.
- c) presunção de legalidade.
- d) exigibilidade.

Letra c.

A descrição em questão refere-se à presunção de legitimidade. De acordo com este atributo, os atos, após editados, são considerados válidos e em sintonia com o ordenamento jurídico.

Em caso de vício, deve o particular comprovar o vício do ato, recorrendo ao Poder Judiciário ou à própria Administração Pública. Por isso mesmo, costuma-se dizer que a presunção não é absoluta, mas sim relativa.

QUESTÃO 16 (CEBRASPE/CESPE/NER/TJ-DFT/PROVIMENTO/2019) Indivíduo que possui licença para dirigir veículo automotor foi acometido por doença que o tornou incapacitado para conduzir o tipo de veículo para o qual era habilitado.

Nessa situação hipotética, caberá ao órgão administrativo competente extinguir o ato administrativo concessivo da licença para dirigir por meio de

- a) anulação.
- b) revogação.
- c) cassação.
- d) convalidação.
- e) decadência.

Letra c.

Trata-se a cassação da extinção do ato administrativo quando o beneficiário deixa de atender aos requisitos com os quais anteriormente se obrigara.

No caso apresentado, o motorista, após ser acometido de uma doença, ficou incapaz de dirigir veículos para o qual era, anteriormente, habilitado.

Logo, na situação narrada, estamos diante do não atendimento, por parte do particular, das condições que este anteriormente tinha se obrigado. Consequentemente, deveremos ter a cassação do ato administrativo concessivo da licença para dirigir.

QUESTÃO 17 (CEBRASPE/CESPE/AFRE/SEFAZ-RS/2019) Caso uma autoridade da administração pública, como forma de punição, determine, de ofício, a remoção de um agente público com quem tenha tido desavenças anteriormente, o ato administrativo em questão revelará vício

- a) no motivo, sendo passível de convalidação.
- b) na competência, sendo passível de convalidação.
- c) na forma, sendo inviável a convalidação.

- d) na finalidade, sendo inviável a convalidação.
- e) na competência, sendo inviável a convalidação.

Letra d.

Na medida em que a autoridade competente determina, de ofício, a remoção de um agente estatal por motivos pessoais (desavenças anteriores), o ato administrativo passa a figurar com vício de finalidade.

Neste caso, o ato deve ser anulado, uma vez que não é possível a convalidação (que apenas incide, desde que observados os demais requisitos legais, nos elementos competência e forma).

QUESTÃO 18 (CESPE/TTRE/SEFAZ-RS/2018) Assinale a opção que indica o atributo conforme o qual o ato administrativo deve corresponder a uma figura definida previamente pela lei como apta a produzir determinados resultados.

- a) tipicidade
- b) presunção de legitimidade
- c) autoexecutoriedade
- d) imperatividade
- e) coercibilidade

Letra a.

A tipicidade é atributo do ato administrativo que determina que o ato deve corresponder a uma das figuras definidas previamente pela lei, como aptas a produzir determinados resultados, sendo corolário, portanto, do princípio da legalidade.

Tal princípio é defendido por Maria Silvia Zanella Di Pietro. Segundo a autora, a administração deve respeitar uma forma específica, definida em lei, para cada espécie de ato administrativo. Dessa forma, o atributo da tipicidade representa uma garantia para o administrado, pois impede, por exemplo, que a administração pratique atos dotados de imperatividade e executoriedade sem que seja observado o diploma legal respectivo.

Nota-se que a tipicidade está intimamente relacionada com a forma do ato administrativo, de maneira que os atos apenas podem ser editados quando possuírem uma forma anterior prevista em nosso ordenamento.

Duas são as características asseguradas pelo atributo da tipicidade:

- impedir que a administração produza atos dotados de imperatividade sem previsão legal;
- impedir a edição de atos totalmente discricionários.

QUESTÃO 19 (CEBRASPE/CESPE/ACI/COGE-CE/AUDITORIA/GOVERNAMENTAL/2019) O objeto da revogação deve ser

- a) um ato administrativo inválido.
- b) um ato administrativo vinculado.
- c) uma decisão administrativa viciada.
- d) um ato administrativo imperfeito.
- e) um ato administrativo eficaz.

Letra e.

A revogação é o desfazimento de um ato válido, sem vício algum, mas que, por vontade da administração pública que o produziu, deve ser retirado do universo jurídico.

Na revogação, não estamos diante de um ato inválido, imperfeito ou, ainda, de uma decisão administrativa viciada. Ao contrário, a revogação ocorre em relação aos atos válidos e legais, mas que, por conveniência e oportunidade da Administração, devem ser retirados do ordenamento jurídico.

Frisa-se que a revogação, por adentrar no mérito administrativo, apenas ocorre nos atos discricionários, não sendo possível de ser realizada nos atos vinculados.

Com base nisso, dentre as opções apresentadas, a revogação apenas poderá incidir sobre um ato eficaz.

QUESTÃO 20 (CESPE/AJ/TRE-PE/JUDICIÁRIA/2017) Um servidor público praticou um ato administrativo para cuja prática ele é incompetente. Tal ato não era de competência exclusiva. Nessa situação, o ato praticado será

- a) inexistente.
- b) irregular.

- c) válido.
- d) nulo.
- e) anulável.

Letra e.

Dentre os requisitos dos atos administrativos, dois deles podem dar ensejo à convalidação:

- a competência, desde que relativa à pessoa e quando não se trate de competência exclusiva;
- a forma, desde que esta não seja essencial para a prática do ato.

QUESTÃO 21 (CESPE/ADMINISTRADOR/FUB/2015) Julgue o item subsequente, no que se refere a atos administrativos.

Competência, finalidade, forma, motivo e objeto são requisitos fundamentais do ato administrativo, sem os quais este se torna nulo.

Certo.

Exatamente isso. A assertiva elenca os cinco requisitos de validade formadores dos atos administrativos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

QUESTÃO 22 (CESPE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/STJ/2015) Quanto aos atos administrativos, julgue o próximo item.

O objeto do ato administrativo deve guardar estrita conformação com o que a lei determina.

Certo.

O Objeto do ato administrativo, para não conter vício, deve ser lícito, perfeito e de acordo com a lei. Caso, em sentido oposto, o objeto não guarde relação de subordinação com a lei, será nulo, devendo ser anulado pela Administração Pública ou, quando provocado, pelo Poder Judiciário.

QUESTÃO 23 (CESPE/ADMINISTRADOR/FUB/2015) A respeito dos atos administrativos, julgue o próximo item.

Quanto ao aspecto subjetivo, o sujeito poderá ser tanto a pessoa jurídica de direito público, quanto o agente público que efetivamente execute o ato administrativo.

Certo.

A edição de atos administrativos, conforme estudado, não é uma exclusividade do Poder Executivo, podendo ser executados por todos os órgãos e entidades que compõem a Administração Pública e até mesmo por terceiros que realizem atribuições em nome do Estado, como, por exemplo, os leiloeiros oficiais ou os mesários de uma eleição.

Em todas estas situações, o que ocorre é a manifestação de vontade da Administração, materializada por meio dos atos administrativos.

QUESTÃO 24 (CESPE/TÉCNICO DO MPU/2015) Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o item subsequente.

Os atos praticados pelos servidores do MPU possuem presunção de legitimidade, não sendo possível, por isso, questionar-se, administrativamente, a veracidade dos fatos expostos em declaração por eles exarada.

Errado.

A presunção de legitimidade é um atributo presente em todos os atos administrativos. Por meio dela, até que se prove o contrário, os atos são considerados legais e aptos a produzir efeitos jurídicos. Tal presunção, contudo, não é absoluta, mas sim relativa, podendo ser contestada pelos particulares que se sentirem lesados.

QUESTÃO 25 (CESPE/ADMINISTRADOR/FUB/2015) A motivação, como elemento essencial do ato, cria para os administrados possibilidades de terem conhecimento das razões de determinada prática adotada pela administração pública, o que evita obscuridades na decisão administrativa e cumpre uma das finalidades da motivação, que é a de garantir a segurança dos administrados.

Certo.

A motivação é a expressão dos motivos, ou seja, dos fundamentos que serviram de base para a edição do ato administrativo em questão.

Por meio da motivação, os particulares tomam conhecimento das razões que levaram a Administração a editar o respectivo ato. Caso se sintam lesados, podem eles, ainda, buscar a reparação na via administrativa ou judicial.

QUESTÃO 26 (CESPE/AUD/FUB/2015) No que concerne ao regime jurídico-administrativo, julgue o item subsequente.

A presunção de legitimidade ou de veracidade de determinado ato administrativo produz a inversão do ônus da prova, ou seja, a atuação da administração é presumidamente fundada em fatos verdadeiros e em observância à lei, até prova em contrário.

Certo.

Como já mencionado, a presunção de legitimidade trata-se de uma presunção relativa de que os fatos alegados pela administração para a prática do ato administrativo são verdadeiros e em sintonia com o ordenamento jurídico.

Com a edição do ato administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, de forma que passa a ser obrigação do particular provar que o ato administrativo editado possui alguma espécie de vício em sua formação ou eficácia.

Caso assim não proceda, o ato é tido como perfeito, continuando a produzir efeitos jurídicos.

QUESTÃO 27 (CESPE/AUDITOR/CGE-PI/2015) A administração pode anular os próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada a apreciação judicial, bem como pode revogá-los quando eles estiverem eivados de vícios que os tornem ilegais.

Errado.

A questão tentou confundir o candidato, invertendo os conceitos de anulação e revogação expressos na Súmula 473 do STF, de seguinte teor:

Súmula n. 473

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência

ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

QUESTÃO 28 (CESPE/DEFENSOR PÚBLICO/DPE-PE/2015) Julgue o item que se segue, a respeito de atos administrativos.

Os atos da administração que apresentarem vício de legalidade deverão ser anulados pela própria administração. No entanto, se de tais atos decorrerem efeitos favoráveis a seus destinatários, o direito da administração de anular esses atos administrativos decairá em cinco anos, contados da data em que forem praticados, salvo se houver comprovada má-fé.

Certo.

Havendo ilegalidade nos atos administrativos, deve a Administração realizar a sua anulação. Contudo, caso os atos estejam produzindo efeitos perante terceiros de boa-fé, o prazo para que a Administração Pública realize a anulação é de 5 anos, que serão contados da data em que o ato foi editado.

Neste sentido é o teor do artigo 54 da Lei 9.784, de seguinte teor:

O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

QUESTÃO 29 (CESPE/TEFC/TCU/2015) Agirá de acordo com a lei o servidor público federal que, ao verificar a ilegalidade de ato administrativo em seu ambiente de trabalho, revogue tal ato, para não prejudicar administrados, que sofreriam efeitos danosos em consequência da aplicação desse ato.

Errado.

Se houve uma ilegalidade, o servidor deve anular o ato (e não o revogar), uma vez que é por meio da anulação que os atos são retirados do universo jurídico por vício de legalidade.

QUESTÃO 30 (CESPE/TEFC/TCU/APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO/TÉCNICA ADMINISTRATIVA/2015) Acerca da invalidação, da revogação e da convalidação dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

Conforme a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo vincula-se aos motivos que o determinaram, sendo, portanto, nulo o ato administrativo cujo motivo estiver dissociado da situação de direito ou de fato que determinou ou autorizou a sua realização.

Certo.

Se a administração, ao editar um ato administrativo, apresentou um motivo como fundamento para a sua prática, fica ela automaticamente vinculada aos motivos apresentados. Caso não haja correspondência entre o motivo alegado e o ato administrativo consequente, teremos vício de motivo, devendo o ato ser anulado.

QUESTÃO 31 (CESPE/AUD CE/TCE-PA FISCALIZAÇÃO/ 2016) Acerca dos atos administrativos, julgue o item subsequente.

O conceito de ato administrativo é praticamente o mesmo de ato jurídico, diferindo o primeiro do segundo por ser aquele uma categoria informada pela administração de áreas meio.

Errado.

Os atos administrativos são uma espécie do conceito maior chamado atos jurídicos. O que diferencia tais atos, no entanto, não é o fato dos atos administrativos serem uma "categoria informada pela administração de áreas meio", mas sim o regime jurídico a que os atos administrativos estão sujeitos e o objetivo que deve ser alcançado com tais atos (que é, em última análise, a finalidade pública).

QUESTÃO 32 (CESPE/PROC MUN/PREFEITURA DE FORTALEZA/2017) O item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito da organização administrativa e dos atos administrativos.

Removido de ofício por interesse da administração, sob a justificativa de carência de servidores em outro setor, determinado servidor constatou que, em verdade, existia excesso de servidores na sua nova unidade de exercício. Nessa situação, o ato, embora seja discricionário, poderá ser invalidado.

Certo.

De acordo com a teoria dos motivos determinantes, se o ato, ainda que discricionário, for motivado pela Administração, esta fica adstrita aos motivos alegados.

No caso, o motivo alegado (carência de servidores em outro setor) revelou-se falso, uma vez que o que existia, na verdade, era excesso de servidores. Logo, deve o ato em questão ser invalidado.

QUESTÃO 33 (CESPE/TJ/TRE-PE/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2017) O atributo

que consiste na possibilidade de certos atos administrativos serem decididos e executados diretamente pela própria administração, independentemente de ordem judicial, denomina-se

- a) presunção de legitimidade.
- b) autoexecutoriedade.
- c) motivação.
- d) tipicidade.
- e) imperatividade

Letra b.

O conceito apresentado refere-se ao atributo da autoexecutoriedade, por meio do qual a Administração Pública pode executar seus atos sem a necessidade de prévia manifestação ou ordem judicial.

QUESTÃO 34 (CESPE/PEB/SE-DF/ADMINISTRAÇÃO/2017) No que se refere aos poderes ad-

ministrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte. Presunção de legitimidade é atributo universal aplicável a todo ato administrativo.

Certo.

A presunção de legitimidade trata-se de atributo que sempre estará presente em todos os atos administrativos. Por meio da presunção, os atos administrativos são considerados válidos e regulares até que se prove o contrário.

QUESTÃO 35 (CESPE/DEL POL/PC-GO/2017) Após o término de estágio probatório, a administração reprovou servidor público e editou ato de exoneração, no qual declarou que esta se dera por inassiduidade. Posteriormente, o servidor demonstrou que nunca havia faltado ao serviço ou se atrasado para nele chegar.

Nessa situação hipotética, o ato administrativo de exoneração é

- a) nulo por ausência de finalidade.
- b) anulável por ausência de objeto.
- c) anulável por ausência de forma.
- d) anulável por ausência de motivação.
- e) nulo por ausência de motivo

Letra e.

No caso, a Administração Pública exonerou um servidor em estágio probatório alegando inassiduidade. Logo, a inassiduidade declarada é o motivo do ato administrativo.

Como o servidor, em momento posterior, demonstrou que nunca havia faltado ao serviço, o motivo alegado pela Administração está ausente, devendo o ato administrativo, por consequência, ser declarado nulo.

QUESTÃO 36 (CESPE/TA/ANVISA/2016) Acerca do regime jurídico-administrativo e do controle da administração pública, julgue o próximo item.

A administração pública pode revogar seus atos por motivos de conveniência ou oportunidade, competindo, no entanto, exclusivamente ao Poder Judiciário a anulação de atos administrativos eivados de vícios de legalidade.

Errado.

Tanto o Poder Judiciário, quando provocado, quanto a Administração Pública podem anular atos administrativos. Na anulação, temos o desfazimento do ato por vício de legalidade.

QUESTÃO 37 (CESPE/AUD CE/TCE-PA/FISCALIZAÇÃO/DIREITO/2016) A respeito do controle da administração pública, do processo administrativo e da licitação, julgue o item a seguir.

Caso o ato administrativo apresente vício, o Poder Judiciário, quando for provocado, poderá anulá-lo, com efeitos *ex tunc*, ou revogá-lo, com efeitos *ex nunc*.

Errado.

O Poder Judiciário, quando no exercício de sua função típica de julgar, jamais poderá revogar atos administrativos, mas sim apenas anulá-los.

QUESTÃO 38 (CESPE/AUD CE/TCE-PA/FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO/2016) Acerca dos atos administrativos, julgue o item subsequente.

Atos administrativos ilegítimos ou ilegais podem ser anulados tanto pela própria administração quanto pelo poder judiciário.

Certo.

A anulação pode ser realizada tanto pela Administração Pública que editou o ato (pautada na autotutela) quanto pelo Poder Judiciário (exigindo-se, neste caso, que tal Poder seja provocado).

QUESTÃO 39 (CESPE/AUD CE/TCE-PA/ADMINISTRATIVA/DIREITO/2016) Em relação às formas de anulação de atos ou contratos administrativos e à perda de função pública, julgue o item a seguir.

A revogação aplica-se a atos praticados no exercício da competência discricionária.

Certo.

Na revogação, temos um ato válido e legal, mas que, por motivos discricionários da Administração Pública (trata-se de uma faculdade), deve ser retirado do ordenamento jurídico.

QUESTÃO 40 (CESPE/AG POL/PC-PE/2016) O diretor-geral da polícia civil de determinado estado exarou um ato administrativo e, posteriormente, revogou-o, por entender ser inconveniente sua manutenção.

Nessa situação hipotética, o princípio em que se fundamentou o ato de revogação foi o princípio da

- a) segurança jurídica.
- b) especialidade.
- c) autotutela.
- d) supremacia do interesse público.
- e) publicidade.

Letra c.

O princípio administrativo que fundamenta a possibilidade da Administração Pública anular e revogar seus próprios atos é a autotutela.

QUESTÃO 41 (CESPE/TEC/INSS/2016) Julgue o próximo item, a respeito dos atos administrativos.

Em decorrência do princípio da autotutela, não há limites para o poder da administração de revogar seus próprios atos segundo critérios de conveniência e oportunidade.

Errado.

A autotutela fundamenta a possibilidade de anulação e revogação dos atos administrativos pela própria Administração Pública. Contudo, a revogação deve, ao contrário do que afirmado, observar os limites legais.

QUESTÃO 42 (CESPE/AG ADM/DPU/2016) Acerca de ato administrativo e de procedimento de licitação, julgue o item seguinte.

Caso seja necessário, a administração pública poderá revogar ato administrativo válido e legítimo.

Certo.

A revogação implica no desfazimento de um ato administrativo válido e legítimo, mas que se tornou inconveniente ou inoportuno para o interesse público.

QUESTÃO 43 (CESPE/AUX TEC CE/TCE-PA/ADMINISTRATIVA/2016) Julgue o item subsequente, a respeito dos atributos dos atos administrativos.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos está relacionada à sujeição da administração ao princípio da legalidade.

Certo.

A presunção de legitimidade está presente em todos os atos administrativos. Segundo este atributo, todos os atos administrativos, até que se prove o contrário, são editados de acordo com a lei. Logo, há uma decorrência direta entre a presunção em questão e o princípio da legalidade.

QUESTÃO 44 (CESPE/PROC MUN/PREFEITURA DE FORTALEZA/2017) O item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito da organização administrativa e dos atos administrativos.

A prefeitura de determinado município brasileiro, suscitada por particulares a se manifestar acerca da construção de um condomínio privado em área de proteção ambiental, absteve-se de emitir parecer. Nessa situação, a obra poderá ser iniciada, pois o silêncio da administração é considerado ato administrativo e produz efeitos jurídicos, independentemente de lei ou decisão judicial.

Errado.

O silêncio da Administração Pública, ainda que possa vir a produzir efeitos jurídicos, jamais será considerado um ato administrativo. No silêncio, não temos uma manifestação de vontade do Poder Público.

QUESTÃO 45 (CESPE/DPE-PE/2015/DEFENSOR PÚBLICO) Em obediência ao princípio da solenidade das formas, o ato administrativo deve ser escrito, registrado e publicado, não se admitindo no direito público o silêncio como forma de manifestação de vontade da administração.

Certo.

O silêncio administrativo, ainda que possa produzir efeitos jurídicos perante terceiros, não pode ser considerado uma manifestação de vontade da Administração Pública.

QUESTÃO 46 (CESPE/PEB/SE-DF/ADMINISTRAÇÃO/2017) No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte. Ato praticado por usurpador de função pública é considerado ato irregular.

Errado.

Os atos praticados pelos usurpadores de função são considerados crimes, não chegando sequer a ser considerados atos existentes em nosso ordenamento jurídico. E por não existirem, não há que se falar em irregularidade, uma vez que não houve, no caso, a manifestação de vontade da Administração Pública.

QUESTÃO 47 (CESPE/PEB/SE-DF/ATIVIDADES/2017) Com relação aos poderes e atos administrativos, julgue o próximo item.

A construção irregular de um prédio pode ser o motivo para a prática de um ato administrativo com o objetivo de paralisar a atividade de construir.

Certo.

O motivo é a circunstância de fato e de direito que fundamenta a edição de um ato administrativo.

Na situação apresentada, o Poder Público quer paralisar a construção de um prédio.

E qual o motivo? O fato de a construção estar sendo feita de forma irregular.

QUESTÃO 48 (CESPE/TJ/TRE-GO/ADMINISTRATIVA/2015) Acerca de ato administrativo e agentes públicos, julgue o item subsequente.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é absoluta.

Errado.

A presunção de legitimidade é um atributo que está presente em todos os atos administrativos. Por meio dela, até que se prove o contrário, os atos são considerados legais e aptos a produzir efeitos jurídicos. Tal presunção, contudo, não é absoluta, mas sim relativa, podendo ser contestada pelos particulares que se sentirem lesados.

QUESTÃO 49 (CESPE/AUX TEC CE/TCE-PA/ADMINISTRATIVA/2016) Julgue o item subsecutivo, a respeito dos atributos dos atos administrativos.

A imperatividade é atributo indissociável dos atos administrativos.

Errado.

A imperatividade não está presente em todos os atos administrativos, mas sim apenas naqueles em que o Poder Público faz uso do seu poder de império. O atributo pode, desta forma, ser dissociado de certos atos administrativos.

QUESTÃO 50 (CESPE/DEFENSOR PÚBLICO/DPU/2015) Os atos administrativos negociais são também considerados atos de consentimento, uma vez que são editados a pedido do particular como forma de viabilizar o exercício de determinada atividade ou a utilização de bens públicos.

Certo.

Nos atos administrativos negociais, ambas as vontades são levadas em conta: a da Administração e a do particular interessado.

Assim, uma vez que o particular atenda às condições exigidas em lei, cabe ao Poder Público consentir com o pedido (nos atos vinculados, tal como as licenças) ou escolher entre consentir ou não (nos atos discricionários, tal como as autorizações).

QUESTÃO 51 (CESPE/AGE/SE-DF/ADMINISTRAÇÃO/2017) À luz da legislação que rege os atos administrativos, a requisição dos servidores distritais e a ética no serviço público, julgue o seguinte item.

A competência — ou sujeito —, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto — ou conteúdo — são elementos que integram os atos administrativos.

Certo.

Cinco são os elementos dos atos administrativos: competência (ou sujeito), finalidade, forma, motivo e objeto (também chamado, por parte da doutrina, de conteúdo).

QUESTÃO 52 (CEBRASPE/CESPE/JE/TJ-SC/2019) No âmbito do direito administrativo, segundo a doutrina majoritária, a autoexecutoriedade dos atos administrativos é caracterizada pela possibilidade de a administração pública

- a) anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, sem necessidade de controle judicial.
- b) assegurar a veracidade dos fatos indicados em suas certidões, seus atestados e suas declarações, o que afasta o controle judicial.
- c) impor os atos administrativos a terceiros, independentemente de sua concordância, por meio de ato judicial.
- d) executar suas decisões por meios coercitivos próprios, sem a necessidade da interferência do Poder Judiciário.
- e) executar ato administrativo por meios coercitivos próprios, o que afasta o controle judicial posterior.

Letra d.

De acordo com a autoexecutoriedade, a administração pode exigir o cumprimento de determinados atos administrativos, por parte de seus administrados, sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para exigir tal comportamento.

QUESTÃO 53 (FCC/AGA/PREF RECIFE/2019) Os atos administrativos têm atributos que os distinguem de outros atos jurídicos. Dentre esses atributos, a

- a) presunção de legitimidade está presente apenas nos atos administrativos vinculados, porque estes são editados nos estritos termos da lei.
- b) imperatividade confere aos atos administrativos a prerrogativa de serem executados independentemente de decisão judicial, desde que se trate de atos discricionários, pois os atos vinculados são obrigatórios por força de lei.
- c) imperatividade significa que a Administração não depende de ordem judicial para execução de suas decisões, o que não exclui esses atos do âmbito do controle judicial.
- d) tipicidade confere aos atos elencados na legislação o poder de serem executados diretamente pela Administração, independentemente do tipo e natureza dos mesmos.

e) presunção de veracidade não afasta a possibilidade do ato administrativo que está produzindo efeitos ser invalidado diante da comprovação de que seu objeto ou conteúdo não são aderentes aos fatos.

Letra e.

a) Errada. A presunção de legitimidade está presente em todos os atos administrativos, sejam eles vinculados ou discricionários.

b) Errada. O atributo que determina que os atos administrativos podem ser executados pela Administração Pública independente de decisão judicial é a autoexecutoriedade, e não a imperatividade.

c) Errada. Aqui, igualmente estamos diante de características da autoexecutoriedade. No entanto, deve ser ressalvado que, ainda que o atributo determine que a Administração pode executar os atos independentemente de autorização judicial, o controle judicial pode ser executado sobre tais atos.

d) Errada. Em linhas gerais, o atributo da tipicidade estabelece que os atos devem corresponder a figuras previamente determinadas por lei. Logo, tal atributo não se relaciona com a execução dos atos administrativos.

e) Certa. Ainda que a presunção de veracidade/legitimidade esteja presente em todos os atos administrativos, devemos ter em conta que tal característica não é absoluta, mas sim uma presunção relativa (*juris tantum*), admitindo, por isso mesmo, prova em contrário.

Sendo assim, sempre que o ato apresentar vícios insanáveis (como a comprovação de que seu objeto ou conteúdo não são aderentes aos fatos), deve ele ser anulado pela Administração Pública.

QUESTÃO 54 (FCC/ANA FOM/AFAP/ADVOGADO/2019) Dentre os elementos ou requisitos do ato administrativo, existem aqueles cuja inobservância NÃO é passível de ser sanada, a exemplo

a) dos atos administrativos praticados por autoridade desprovida de competência privativa para sua edição.

b) das decisões proferidas em situações cujo substrato fático não corresponda à previsão legal expressa.

- c) dos atos vinculados editados sem explicitação de motivação.
- d) dos atos administrativos que não sejam objeto de publicação na imprensa oficial, em ofensa ao princípio da publicidade.
- e) dos atos proferidos por autoridade pública para a qual tenha sido delegada competência privativa de autoridade superior.

Letra b.

De acordo com a doutrina, dois são os requisitos dos atos administrativos que admitem a convalidação (ou saneamento, conforme estabelecido pela questão), sendo eles:

- a competência, desde que relativa à pessoa e quando não se trate de competência exclusiva;
- a forma, desde que esta não seja essencial para a prática do ato.

a) Errada. Se a competência é privativa, admite ela convalidação. O que não é possível é a convalidação de vício de competência quando esta for exclusiva, ou seja, impossível de ser delegada.

b) Certa. Ao afirmar que, em um ato administrativo, o substrato fático não corresponde à previsão legal expressa, o que a alternativa está afirmando, em outros termos, é que houve vício no elemento motivo. E vício de motivo não admite, conforme anteriormente demonstrado, a convalidação do ato administrativo.

c) Errada. Se o ato foi o editado sem motivação, o vício é com relação ao elemento forma, e não sobre o motivo. E como nada é mencionado sobre a essencialidade da forma, pode o vício ser objeto de convalidação.

d) Errada. A publicidade insere-se na formalidade dos atos administrativos, ou seja, dentro do requisito forma. Caso o ato não seja publicado, o saneamento (convalidação) será realizado com a posterior publicidade.

e) Errada. Se houve delegação, a competência é privativa, e não exclusiva. Logo, admite ela, em caso de vício, a convalidação do ato administrativo.

QUESTÃO 55 (FCC/TJ/TRF-4ª/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2019) Os atos praticados pelos administradores de uma sociedade de economia mista, nesta qualidade,

- a) podem ter natureza de ato administrativo, a exemplo de decisões indeferindo requerimento de informações, formulado por particular, sobre os serviços públicos prestados pela empresa.
- b) têm natureza de ato administrativo discricionário, a exemplo da decisão que aprova a locação de imóveis da empresa que estejam desocupados.
- c) têm natureza vinculada quando se prestarem a autorizar a alienação de imóveis da empresa que não estejam sendo utilizados para atividades afetas a seu objeto social.
- d) estão sujeitos à revisão administrativa pela Administração direta, sempre que implicarem indeferimento de pleitos dos empregados públicos ou de particulares.
- e) estão sujeitos à hierarquia administrativa da Administração direta, porque praticados por pessoa jurídica integrante desta estrutura administrativa.

Letra a.

- a) **Certa.** Os atos de uma sociedade de economia mista podem ter tanto a natureza de ato administrativo quanto se revestir de caráter privado. E isso ocorre na medida em que tais entidades, ainda que integrem a Administração Indireta, são pessoas jurídicas de direito privado. Assim, a decisão proferida acerca de requerimento protocolado pelo particular solicitando informações sobre os serviços públicos prestados pela entidade, por envolver matéria de direito público, trata-se de um ato administrativo.
- b) **Errada.** A locação de um imóvel é formalizada por meio de um contrato, e não por meio de um ato administrativo.
- c) **Errada.** A autorização para a alienação de imóveis da empresa é típico ato discricionário, ou seja, que pode ou não ser realizado.
- d) **Errada.** Como regra geral, os atos praticados pela Administração Indireta não estão sujeitos à revisão da Administração Direta. Esta vedação é decorrente da ausência de hierarquia entre ambas as administrações.
- e) **Errada.** Não há hierarquia entre a Administração Indireta e a Administração Direta, mas sim apenas vinculação ou supervisão ministerial.

QUESTÃO 56 (FCC/ASS TD/DPE-AM/ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2019) A doutrina do Direito Administrativo distingue duas espécies de atos administrativos: os vinculados

e os discricionários. O que os distingue é a ausência, nos atos vinculados, do seguinte aspecto, presente nos atos discricionários:

- a) competência.
- b) mérito.
- c) forma.
- d) finalidade.
- e) motivo.

Letra b.

Os atos administrativos discricionários são aqueles que contam com o mérito administrativo, ou seja, a possibilidade de o administrador público fazer ou não uso dos requisitos do motivo e do objeto do ato.

Nos atos vinculados, como todos os requisitos estão obrigatoriamente presentes, não há que se falar em mérito administrativo. Em outros termos, não há liberdade de escolha, por parte do administrador público, dos elementos motivo e objeto.

QUESTÃO 57 (FCC/ASS TD/DPE-AM/ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2019) Os atos administrativos, entendidos como as manifestações das vontades da Administração pública, têm entre suas finalidades resguardar e declarar direitos ou impor obrigações. Para ter validade, um ato administrativo deve ter determinados elementos ou requisitos em relação à competência, finalidade, forma, motivo e objeto ou conteúdo. A finalidade é

- a) a situação que autoriza ou determina a realização do ato administrativo.
- b) o poder, que a lei confere aos agentes públicos para que eles desempenhem suas funções.
- c) o objetivo que a Administração busca com a prática do ato administrativo e a sua prática não pode ser diversa daquela prevista na regra de competência.
- d) o efeito jurídico que o ato produz, prescreve ou dispõe, e o resultado do ato nunca pode violar outra lei, regulamento ou outro ato normativo.
- e) o meio pelo qual o ato é exteriorizado, o procedimento previsto em lei ou formalidades indispensáveis à existência do ato administrativo.

Letra c.

- a) Errada. É o motivo o requisito responsável por autorizar ou determinar a realização de determinado ato administrativo.
- b) Errada. A definição apresentada refere-se ao elemento competência.
- c) Certa. A finalidade trata-se do objetivo a ser alcançado com a prática do ato administrativo. Não pode a finalidade ser diversa daquela prevista na regra de competência (das disposições legais), sob pena de nulidade do ato.
- d) Errada. O efeito jurídico que o ato produz liga-se ao elemento objeto, que, conforme analisado, não poderá violar a lei, regulamento ou outro ato normativo.
- e) Errada. A exteriorização do ato está ligada ao elemento forma.

QUESTÃO 58 (FCC/TGP/SPPREV/2019) A edição de um ato administrativo de natureza vinculada acarreta ou pressupõe, para a Administração pública, o dever

- a) de ter observado o preenchimento dos requisitos legais para a edição, tendo em vista que nos atos vinculados a legislação indica os elementos constitutivos do direito à prática do ato.
- b) subjetivo de emissão do mesmo, este que, em razão da natureza, não admite anulação ou revogação.
- c) de observar as opções legalmente disponíveis para decisão do administrador, que deverá fundamentá-la em razão de conveniência e interesse público.
- d) do administrado destinatário do ato exercer o direito que lhe fora concedido, tendo em vista que os atos administrativos são vinculantes para os particulares, que não têm opção de não realizar o objeto ou finalidade do mesmo.
- e) de submeter o ato ao controle externo do Tribunal de Contas competente e do Poder Judiciário, sob o prisma da legalidade, conveniência e oportunidade.

Letra a.

- a) Certa. Nos atos vinculados, deve o administrador, obrigatoriamente, comprovar que observou todos os requisitos legalmente previstos para a edição. Neste tipo de ato administrativo, não há liberdade de atuação para a administração, que deve editar o ato de acordo com as regras previamente definidas em lei.

- b) Errada. Todos os atos, sejam eles vinculados ou discricionários, podem ser anulados. Os atos vinculados, contudo, não podem ser revogados, haja vista que a medida adentra no mérito administrativo.
- c) Errada. A definição em questão nos remete ao conceito de atos discricionários, ou seja, atos administrativos em que o administrador possui margem de liberdade para escolher, dentre as opções legalmente possíveis, aquela que melhor se enquadra no interesse público.
- d) Errada. Os atos administrativos não são, necessariamente, vinculantes para os administrados. Em nosso ordenamento jurídico, como decorrência do princípio da legalidade, os particulares apenas podem fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei.
- e) Errada. Os atos vinculados devem ser analisados sob o prisma da legalidade, mas não da conveniência e da oportunidade, peculiaridades exclusivas dos atos discricionários.

QUESTÃO 59 (FCC/CONS TEC/CM FORTALEZA/LEGISLATIVO/2019) Um servidor federal foi aposentado, tendo sido publicado o ato de sua aposentação em 2011, seguindo-se a homologação pelo Tribunal de Contas da União em 2012. No corrente ano, constatou-se que houve incorreta contagem do tempo necessário para o preenchimento dos requisitos da aposentadoria, sem que se constatasse qualquer atitude de má-fé do servidor beneficiado. À luz da legislação federal, o ato administrativo que concedeu sua passagem à inatividade é

- a) perfeito, inválido e eficaz.
- b) imperfeito, inválido e ineficaz.
- c) perfeito, inválido e ineficaz.
- d) perfeito, válido e eficaz.
- e) imperfeito, inválido e eficaz.

Letra a.

Ótima questão para conhecermos as diversas esferas de atuação dos atos administrativos. Na situação apresentada, estamos diante de um ato de aposentadoria de servidor público. Como houve a aposentadoria, o ato é considerado **perfeito**, haja vista que observou o seu ciclo de formação. Por ter produzido efeitos jurídicos, podemos afirmar também que o ato é **eficaz**. No entanto, observe que foi constatado, em momento posterior, que houve a incorreta

contagem do tempo necessário para o preenchimento dos requisitos da aposentadoria. Logo, o ato é considerado, sob o aspecto da legalidade, como **inválido**.

Consequentemente, estamos diante de um ato **perfeito, inválido e eficaz**.

QUESTÃO 60 (FCC/ASS TD/DPE-AM/ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2019) Dentre os atos praticados pela Administração Pública, há um que decorre da necessidade da revisão de escolhas previamente manifestadas pela autoridade pública, de maneira a imprimir novos rumos à atuação administrativa e readequá-la à perseguição do interesse público. Trata-se do ato administrativo de

- a) cassação.
- b) ratificação.
- c) anulação.
- d) revogação.
- e) retrocessão.

Letra d.

O enunciado da questão menciona a forma de extinção dos atos que possui como objetivo "imprimir novos rumos à atuação administrativa e readequá-la à perseguição do interesse público".

Neste caso, não estamos diante de um ato viciado de ilegalidade, mas sim da opção da administração de revisar o ato anteriormente editado. Logo, por não apresentar nenhuma espécie de vício, o ato em questão insere-se na definição de revogação.

QUESTÃO 61 (FCC/AG ADM/CM-FORTALEZA/2019) Em processo administrativo disciplinar, a Comissão processante tomou o depoimento de determinada testemunha, porém esqueceu-se de fazê-la assinar o termo lavrado à ocasião. Tal ato administrativo apresenta vício do elemento

- a) sujeito, o que impede sua convalidação.
- b) motivo, o que torna possível sua convalidação.
- c) forma, o que torna possível sua convalidação.

- d) finalidade, o que torna possível sua convalidação.
- e) objeto, o que torna impossível sua convalidação.

Letra c.

A situação apresentada pela questão revela um ato corretamente praticado, mas que esqueceu de atender a um simples requisito formal (a assinatura da testemunha). E como a forma, no caso, não é essencial ao ato, poderá o respectivo vício (ligado ao elemento forma) ser convalidado pela autoridade competente.

QUESTÃO 62 (FCC/TJ/TRT-15ª/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2018) São imprescindíveis ao ato administrativo, dentre seus elementos e atributos,

- a) sujeito e autoexecutoriedade.
- b) finalidade e autoexecutoriedade.
- c) motivação e presunção de veracidade.
- d) presunção de veracidade e forma solene.
- e) objeto e presunção de veracidade.

Letra e.

Cinco são os requisitos ou elementos dos atos administrativos: competência (ou sujeito), finalidade, forma, motivo e objeto. Destes, todos são considerados imprescindíveis para a prática dos atos administrativos. Nos atos discricionários, no entanto, o que ocorre é uma maior liberdade de atuação para o administrador público, que pode escolher qual o motivo e objeto que melhor se encaixam na situação.

Assim, ainda que o motivo e o objeto nem sempre estejam presentes nos atos discricionários, o entendimento que deve ser memorizado é de que todos os requisitos são considerados imprescindíveis para a prática dos atos administrativos.

Com relação aos atributos, a doutrina identifica a presunção de legitimidade e veracidade, a imperatividade, e autoexecutoriedade e, para alguns autores, a tipicidade. Destes, o entendimento majoritário e consolidado é de que a presunção de legitimidade e veracidade sempre estará presente nos atos administrativos.

Além disso, para os autores que defendem a tipicidade como um atributo, todos os atos administrativos devem contar com tal prerrogativa.

Analisando as alternativas, observa-se que apenas a Letra E elenca, de forma correta, um elemento (objeto) e um atributo (presunção de veracidade) imprescindíveis a todos os atos administrativos.

QUESTÃO 63 (FCC/TJ/TRT-2ª/ADMINISTRATIVA/TELEFONIA/2018) Dentre os atributos dos atos administrativos, a autoexecutoriedade não está sempre presente, assim como

- a) a presunção de veracidade, já que somente os atos administrativos constitutivos de direito assim a demandam.
- b) a legalidade não está presente nos decretos autônomos, porque não dependem da existência de norma prévia à regulamentação.
- c) não está presente em todos os atos que configuram expressão do poder de polícia, este que também pode possuir caráter preventivo.
- d) a imperatividade só se mostra presente nos atos administrativos para os quais haja expressa previsão de publicidade, sem o que não há imposição de efeitos externos.
- e) não há que se falar em legalidade quando da atuação discricionária de polícia por parte da Administração pública, considerando que a previsão em lei é prescindível.

Letra c.

Dentre os atributos do ato administrativo, a autoexecutoriedade, assim como a imperatividade, nem sempre estarão presentes. Considerando que a imperatividade trata-se do atributo por meio do qual a administração cria, unilateralmente, obrigações perante terceiros, não há que se falar na existência deste atributo

QUESTÃO 64 (FCC/PROC MUN/PREFEITURA DE CARUARU/2018) A respeito dos atributos do ato administrativo, é correto afirmar que

- a) da presunção de veracidade decorre que são presumidos verdadeiros os fatos alegados pela Administração Pública para a prática de um ato administrativo.
- b) a imperatividade é o atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria Administração Pública, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

- c) são atributos do ato administrativo a competência, a forma, o objeto, o motivo e a finalidade.
- d) finalidade é o atributo do ato administrativo que se refere ao efeito jurídico imediato produzido pelo ato.
- e) autoexecutoriedade é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância.

Letra a.

- a) **Certa.** Parte da doutrina divide o atributo da presunção de legitimidade em veracidade e legitimidade. Por meio da presunção de veracidade, todos os fatos alegados pela administração, para a prática do ato, presumem-se verdadeiros. De acordo com a presunção de legitimidade, os atos editados pela administração são considerados em sintonia com o ordenamento jurídico.
- b) **Errada.** A definição apresentada é a de autoexecutoriedade, e não de imperatividade.
- c) **Errada.** A alternativa elenca elementos, e não atributos, dos atos administrativos.
- d) **Errada.** A finalidade não é atributo, mas sim um elemento ou requisito dos atos administrativos.
- e) **Errada.** É a imperatividade que se trata do atributo por meio do qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância. Na autoexecutoriedade, a administração pode executar o ato sem a necessidade de prévia manifestação do Poder Judiciário.

QUESTÃO 65

- (FCC/AFRE SC/SEF-SC/AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO/2018) Quando a Administração pública atua executando atos materiais, como a edificação de um muro, realização da poda de árvores ou, direta ou indiretamente, promovendo o recolhimento do lixo, pratica
- a) atos administrativos desprovidos de objeto decisório, mas passíveis de controle externo.
 - b) fatos administrativos, que não têm conteúdo que expresse manifestação de vontade decisória, não obstante possam gerar efeitos e consequências na esfera de direitos dos administrados.
 - c) atos e fatos administrativos desprovidos de conteúdo constitutivo, declaratório ou decisório, o que restringe o poder de revisão ao controle interno.

- d) fatos administrativos, desprovidos de conteúdo decisório, o que impede a incidência da responsabilidade objetiva constitucionalmente prevista.
- e) atos jurídicos desprovidos de caráter administrativo, incidindo em sua execução o regime jurídico de direito privado, ainda que com certa mitigação em razão da aplicação dos princípios constitucionais.

Letra b.

Os intitulados atos materiais tratam-se de uma classificação da autora Di Pietro, correspondendo ao que a doutrina majoritária denomina de fatos administrativos (sendo assim, ficamos entre as Letras B e D).

Na Letra D, o erro está em afirmar que a atuação não enseja, em caso de dano aos particulares, a responsabilidade objetiva do Poder Público.

Na Letra B, temos a definição dos fatos administrativos, ou seja, ações que não expressam manifestação de vontade decisória, ainda que possam gerar efeitos e consequências na esfera de direitos dos administrados.

- QUESTÃO 66** (FCC/ANA G/DPE-AM/ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA/ADMINISTRAÇÃO/2018) Suely, diretora de uma escola da rede pública, autorizou que o zelador daquela unidade ocupasse, para fins de moradia, uma edícula existente no terreno, formalizando a autorização mediante outorga de permissão de uso. Justificou o ato praticado, pelo interesse público na permanência do zelador nas dependências do estabelecimento de ensino no período noturno, o que contribuiria para a segurança patrimonial, haja vista o registro de diversos furtos de material. Contudo, passados alguns meses, a Diretora foi informada de que seria realizada uma reforma na escola e que a edícula deveria estar desocupada para estocar os materiais necessários e servir de refeitório e vestiário para os trabalhadores contratados. Diante da superveniência de tal circunstância, o ato administrativo praticado por Suely, consistente na permissão de uso ao zelador,
- a) deve ser anulado, administrativa ou judicialmente, por desvio de finalidade, que restou evidenciado pela circunstância subsequente.

- b) deve ser anulado, pela própria diretora ou superior hierárquico, em face da superveniência de razões de interesse público.
- c) somente pode ser desfeito pelo Poder Judiciário, haja vista que gerou direito subjetivo ao destinatário.
- d) é passível de revogação, na esfera administrativa ou judicial, com base na supremacia do interesse público sobre o particular.
- e) é passível de revogação, pela própria Administração, pelas razões de conveniência e oportunidade fundadas no interesse público.

Letra e.

De início, temos que analisar que não há, na situação apresentada, qualquer indício de possível ilegalidade. Logo, não devemos cogitar a hipótese de anulação.

Em sentido contrário, observa-se que, após o ato de autorização para que o zelador morasse na edícula, surgiu uma situação excepcional, ou seja, a reforma da escola (de forma que a edícula deveria estar desocupada para estocar os materiais necessários e servir de refeitório e vestiário para os trabalhadores contratados).

Sendo assim, claramente se percebe que é uma situação em que, em razão do interesse público, deve ser realizada a revogação do ato administrativo. Salienta-se, contudo, que a revogação, ao contrário do que ocorre com a anulação, apenas pode ser realizada pela Administração Pública, e não pelo Poder Judiciário.

QUESTÃO 67 (FCC/AJ/TRT-6ª/JUDICIÁRIA/OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL/2018)

Um servidor apresentou requerimento para que lhe fossem concedidas, em pecúnia, as licenças-prêmio a que fazia jus, com base em legislação recém-aprovada pelo ente público cujo quadro integrava. Durante o prazo para apresentação de recurso administrativo contra a decisão que indeferiu o requerimento, a Administração pública

- a) não poderá rever a decisão administrativa, tendo em vista que o processo administrativo depende de provocação do interessado.
- b) pode revogar a decisão de ofício, nos casos de ilegalidade expressa.
- c) pode anular a decisão proferida, de ofício, no caso de constatar que estava eivada de ilegalidade.

- d) deve intimar o interessado para que informe se irá apresentar recurso e, diante da negativa, poderá exercer seu poder de revisão dos atos administrativos.
- e) pode rever a decisão de ofício, desde que tenha sido apresentado recurso pelo interessado, ainda que não tenha invocado a ilegalidade.

Letra c.

Duas são as medidas que podem ser adotadas pela Administração Pública, sendo elas a revogação e a anulação, conforme previsão da Súmula 473 do STF:

Súmula n. 473

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Sendo assim, caso verifique algum tipo de ilegalidade, tem a Administração Pública a obrigação de anular o ato. Diferentemente, a revogação será utilizada por razões de conveniência e oportunidade.

No caso concreto apresentado, desta forma, a Administração Pública pode anular a decisão proferida, de ofício, no caso de constatar que estava eivada de ilegalidade. Logo, está correta a Letra C.

QUESTÃO 68 (FCC/ANA LEG/ALESE/TÉCNICO JURÍDICA/APOIO JURÍDICO/2018) Marcos, servidor público titular de cargo efetivo, inscreveu-se em concurso de promoção interno, instruindo o requerimento com a documentação pertinente, atendendo requisitos e indicando a respectiva pontuação, conforme edital. Alguns documentos foram desconsiderados pela banca do concurso, de forma que ele não atingiu a pontuação necessária para ser promovido. Posteriormente, a autoridade responsável pela promoção confessou a outro colega que desconsiderou a pontuação propositadamente, sem qualquer amparo, para coibir a promoção daquele servidor, seu desafeto.

O ato da autoridade que desclassificou Marcos no concurso de promoção

- a) está eivado de vício de desvio de finalidade, possibilitando sua anulação, inclusive judicial.
- b) constitui apenas infração funcional, que deve ser apenada.
- c) tipifica ato de improbidade na modalidade que causa prejuízo ao erário, pois a conduta da autoridade foi dolosa.
- d) caracteriza abuso de poder, mas não pode ser revertido, em razão do encerramento do certame.
- e) constitui ato discricionário, ainda que a motivação tenha sido fundada em razões reprováveis, o que impede o controle judicial.

Letra a.

Na situação apresentada pela questão, estamos diante de uma conduta da autoridade competente que teve como objetivo uma finalidade diversa daquela legalmente prevista.

E como houve vício no elemento finalidade, o ato administrativo deve, obrigatoriamente, ser anulado, medida que pode ser adotada pela Administração Pública, de ofício, ou, em caso de provocação, pelo Poder Judiciário.

QUESTÃO 69 (FCC/PROC/PGE AP/2018) O ex-governador Sérgio Cabral terá que devolver o colar do mérito que recebeu do Ministério Público estadual do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada no início da tarde desta sexta-feira (21) pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça. De acordo com os procuradores, o ex-governador, preso desde novembro do ano passado, tem ainda que entregar à instituição a medalha e diploma que tenha recebido.

(Adaptado de: Notícia do site G1, publicada em 21/07/2017)

A propósito da notícia acima mencionada, o ato administrativo relatado é um exemplo de

- a) anulação.
- b) revogação.
- c) contraposição.
- d) cassação.
- e) interdição

Letra d.

Trata-se a cassação da extinção do ato administrativo quando o beneficiário deixa de atender aos requisitos com os quais anteriormente se obrigara.

Na notícia veiculada pela questão, observa-se que o agente público se enquadra perfeitamente nesta forma de extinção dos atos administrativos. Logo, deve ele, em razão da prisão e da consequente perda do cargo público, devolver o colar do mérito e a medalha e diploma anteriormente recebidos.

QUESTÃO 70 (FCC/TEC LEG/CLDF/AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA/2018) Considerando um ato administrativo o qual, contaminado por vício, tornou-se ilegal, ressalvada a apreciação judicial e respeitados os direitos adquiridos, a Administração

- a) não pode anulá-lo, já que seus efeitos são regulares.
- b) pode revogá-lo, por motivo de conveniência ou oportunidade.
- c) pode anulá-lo, porque dele não se originam direitos.
- d) pode revogá-lo, porque dele se originam direitos.
- e) não pode anulá-lo, porque dele não se originam direitos.

Letra c.

Considerando que o ato, de acordo com o enunciado, se tornou ilegal, a única medida possível pela Administração Pública é a anulação. No caso, a questão exigiu o conhecimento da Súmula 473 do STF:

Súmula n. 473

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

QUESTÃO 71 (FCC/AUX FIS AG/AGED-MA/2018) A convalidação dos atos administrativos

- a) nem sempre é possível, sendo inviável, por exemplo, quando presente vício relacionado à finalidade do ato.
- b) somente é possível quando presente vício de competência, ainda que privativa, sendo denominada, neste caso, ratificação.
- c) corresponde à confirmação do ato pela autoridade hierarquicamente superior àquela que o praticou, denominando-se homologação.

d) depende, para sua efetivação, de recurso administrativo manejado pelo interessado ou terceiro prejudicado.

e) somente pode ser efetivada por ato de ofício, pela própria autoridade que praticou o ato, como expressão da autotutela.

Letra a.

De acordo com a doutrina, a convalidação apenas é possível quando relacionadas com os seguintes elementos do ato administrativo:

- a competência, desde que relativa à pessoa e quando não se trate de competência exclusiva;
- a forma, desde que esta não seja essencial para a prática do ato.

a) Certa. Em caso de vício relacionado com a finalidade do ato, não há que se falar em convalidação.

b) Errada. A competência, para poder ser convalidada, deve, obrigatoriamente, ser privativa, e não exclusiva. Logo, está incorreta a afirmação de que a convalidação *"somente é possível quando presente vício de competência, ainda que privativa"*.

c) Errada. A convalidação pode ser realizada tanto pela própria autoridade que praticou o ato quando por autoridade hierarquicamente superior. Apenas quando a medida for feita pela autoridade superior é que teremos a confirmação.

d) Errada. Não há necessidade, para a convalidação, de interposição de recurso administrativo.

e) Errada. A convalidação também pode ser realizada por autoridade hierarquicamente superior àquela que tenha editado o ato. Parte da doutrina defende, inclusive, a possibilidade de convalidação pelo particular.

QUESTÃO 72 (FCC/DP/DPE-AP/2018) Como é cediço, o controle judicial dos atos administrativos diz respeito a aspectos de legalidade, descabendo avaliação do mérito de atos discricionários. Considere a situação hipotética: em sede de ação popular, foi proferida decisão judicial anulando o ato de fechamento de uma unidade básica de saúde, tendo em vista que restou comprovado que os motivos declinados pelo Secretário da Saúde para a prática do ato – ausência de demanda da população local – estavam em total desconformidade com a realidade. Referida decisão afigura-se

- a) legítima, apenas se comprovado desvio de finalidade na prática do ato, sendo descabido o controle judicial do motivo invocado pela autoridade prolatora.
- b) legítima, com base na teoria dos motivos determinantes, não extrapolando o âmbito do controle judicial.
- c) ilegítima, pois a questão diz respeito a critérios de conveniência e oportunidade, que refo-
gem ao controle judicial.
- d) ilegítima, eis que o controle judicial somente é exercido em relação a atos vinculados.
- e) legítima, desde que comprovado, adicionalmente ao vício de motivo, falha em aspectos
relativos à discricionariedade técnica.

Letra b.

No caso, tivemos um ato administrativo determinando o fechamento de uma unidade básica de saúde. O motivo alegado para a medida foi a ausência de demanda da população local. Posteriormente, verificou-se que os motivos apresentados para o ato eram inválidos.

Logo, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, pode o Poder Judiciário, desde que provocado, promover a anulação do ato de fechamento da unidade de saúde. Isso ocorre na medida em que, ao motivar o ato, o agente público fica vinculado aos motivos apresentados. Consequentemente, a atuação do Poder Judiciário é legítima, com base na teoria dos motivos determinantes, não extrapolando o âmbito do controle judicial.

QUESTÃO 73 (FCC/TJ/TRT-24ª/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2017) O Prefeito de determinado Município concedeu licença por motivo de doença em pessoa da família a servidor público municipal já falecido. Nesse caso, o ato administrativo citado apresenta vício de

- a) objeto.
- b) motivo.
- c) forma.
- d) sujeito.
- e) finalidade.

Letra a.

Considerando que a licença por motivo de doença em pessoa da família é concedida com a finalidade proporcionar condições para que o agente público possa cuidar do familiar que está enfermo, não faz nenhum sentido a concessão a servidor já falecido.

Caso isso ocorra, estaremos diante de vício do requisito objeto (mais precisamente de um objeto impossível de ser alcançado).

QUESTÃO 74 (FCC/AJ/TRT-24^a/APOIO ESPECIALIZADO/BIBLIOTECONOMIA/2017) O ato administrativo discricionário

- a) apresenta discricionariedade em todos os seus requisitos, exceto quanto à competência para a prática do ato.
- b) apresenta discricionariedade em um de seus requisitos, qual seja, a finalidade.
- c) não comporta anulação.
- d) é passível de revogação.
- e) não está sujeito a controle judicial.

Letra d.

a) **Errada.** Nos atos discricionários, não são todos os elementos que são deixados à escolha do administrador, mas sim apenas aqueles que, em conjunto, formam o mérito administrativo, sendo eles o motivo e o objeto.

b) **Errada.** A finalidade não se trata de um elemento discricionário, mas sim vinculado, estando presente em todos os atos administrativos.

c) **Errada.** Ainda que o ato seja discricionário, pode ele, em caso de ilegalidade, ser anulado pela autoridade competente (Administração Pública ou, em caso de provocação, o Poder Judiciário).

d) **Certa.** Os atos discricionários, ao contrário do que ocorre com os vinculados, são passíveis de revogação.

e) **Errada.** Todos os atos administrativos estão sujeitos ao controle judicial, que irá analisar, contudo, o aspecto da legalidade do ato em relação ao ordenamento jurídico.

QUESTÃO 75 (FCC/AJ/TRT-11ª/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2017) Atena, servidora pública federal e chefe de determinada repartição, aplicou penalidade de suspensão ao servidor Dionísio em razão de falta cometida. Antes do cumprimento da sanção, Atena descobriu que Dionísio não cometeu a infração, vez que praticada por outro servidor. Nesse caso, o ato administrativo

- a) pode ser revogado, competindo à própria Administração pública assim o fazer.
- b) deve ser anulado.
- c) comporta convalidação, no entanto, deverá ser alterado o sujeito passivo da penalidade.
- d) será revogado obrigatoriamente pelo Poder Judiciário.
- e) deve permanecer no mundo jurídico, vez que Dionísio ainda não havia cumprido a penalidade, bastando mera correção no próprio ato de suspensão.

Letra b.

Na medida em que a autoridade competente descobriu que a penalidade de suspensão foi aplicada equivocadamente a outro servidor, o ato administrativo de aplicação deve, imediatamente, ser considerado ilegal.

E nas situações de ilegalidade, deve ser adotada a anulação, medida esta que pode ser realizada diretamente pela Administração Pública ou, em caso de provocação, pelo Poder Judiciário.

QUESTÃO 76 (FCC/AJ/TRT-11ª/JUDICIÁRIA/OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL/2017) Considere a seguinte situação hipotética: o Prefeito de determinado Município de Roraima concedeu autorização para atividade de extração de areia de importante lago situado no Município. Cumpre salientar que o ato administrativo preencheu todos os requisitos legais, bem como foi praticado quando estavam presentes condições fáticas que não violavam o interesse público. Ocorre que, posteriormente, a atividade consentida veio a criar malefícios à natureza. No caso narrado, o ato administrativo emanado pelo Prefeito poderá ser

- a) mantido incólume no mundo jurídico, haja vista que a nova circunstância fática não gera consequências ao ato já praticado.
- b) anulado pela Administração pública ou pelo Judiciário, com efeitos ex tunc.

- c) anulado apenas pelo Poder Judiciário e com efeitos *ex nunc*.
- d) convalidado, com efeitos *ex tunc*.
- e) revogado, com efeitos *ex nunc*.

Letra e.

A situação elencada apresenta um típico caso de medida que, ainda que legal, tornou-se, posteriormente, contrária ao interesse público. Logo, pode a Administração Pública, caso entenda conveniente, realizar a revogação do ato, forma de desfazimento que possui efeitos prospectivos, ou seja, *ex nunc*.

- QUESTÃO 77** (FCC/AJ/TRT-24ª/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2017) Manoel, servidor público e chefe de determinada repartição, emitiu certidão de dados funcionais a seu subordinado, o servidor Pedro. Passados alguns dias da prática do ato administrativo, Manoel decide revogá-lo por razões de conveniência e oportunidade. Cumpre salientar que o mencionado ato não continha vício de ilegalidade. A propósito dos fatos narrados, a revogação está
- a) incorreta, pois somente caberia tal instituto se feito pela autoridade máxima do órgão ou entidade a que pertence Manoel.
 - b) incorreta, pois somente caberia tal instituto se houvesse a concordância do servidor Pedro.
 - c) correta.
 - d) incorreta, porque o instituto adequado ao caso é a anulação.
 - e) incorreta, porque certidão é ato administrativo que não comporta tal instituto.

Letra e.

Diversos são os tipos de atos administrativos que não podem ser revogados. Dentre eles, temos os atos denominados como "meros atos administrativos", que apenas declaram situações que já existem, como a certidão. Logo, na situação apresentada, o ato não é passível de revogação.

- QUESTÃO 78** (FCC/AJ/TRT-24ª/JUDICIÁRIA/"SEM ESPECIALIDADE"/2017) Fabio, servidor público federal e chefe de determinada repartição, concedeu licença a seu subordinado Gilmar,

pelo período de um mês, para tratar de interesses particulares. No último dia da licença em curso, Fabio decide revogá-la por razões de conveniência e oportunidade. A propósito dos fatos, é correto afirmar que a revogação

- a) não é possível, pois o ato já exauriu seus efeitos.
- b) não é possível, pois apenas o superior de Fabio poderia assim o fazer.
- c) é possível, em razão da discricionariedade administrativa e da possibilidade de ocorrer com efeitos ex tunc.
- d) não é possível, pois somente caberia o instituto da revogação se houvesse algum vício no ato administrativo.
- e) é possível, desde que haja a concordância expressa de Gilmar.

Letra a.

Na situação apresentada, o ato de concessão da licença já exauriu os seus efeitos (tanto é que se trata do último dia do mencionado benefício). Logo, torna-se incabível a revogação, ainda que mediante concordância do servidor ou por meio de autoridade superior.

QUESTÃO 79 (FCC/TRT-14ª/2016/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Sobre atos administrativos, considere:

- I – Os atos administrativos vinculados comportam anulação e revogação.
- II – Em regra, os atos administrativos que integram um procedimento podem ser revogados.
- III – A competência para revogar é intransferível, salvo por força de lei.

Está correto o que se afirma em:

- a) III, apenas.
- b) I, II e III.
- c) I e III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) II, apenas.

Letra a.

Item I: Errado. Os atos administrativos vinculados não podem ser revogados, uma vez que tal forma de desfazimento implica em um juízo de conveniência e oportunidade. A revogação, desta forma, apenas é possível nos atos discricionários.

Item II: Errado. Os atos que integram um procedimento não podem ser revogados. Como o procedimento é composto de vários atos, a cada nova etapa ocorre a preclusão dos atos da etapa anterior.

Item III: Certo. A revogação implica em um juízo de conveniência e oportunidade, tratando-se de competência que apenas pode ser exercida pela Administração Pública que editou o ato. Para que a revogação possa ser feita por outra pessoa, deve haver uma lei prevendo tal possibilidade.

QUESTÃO 80 (FCC/TRT-14ª2016/OFICIAL DE JUSTIÇA) Sobre o ato administrativo, considere:

- I – O ato administrativo nulo não comporta revogação.
- II – O ato administrativo com vício de competência poderá, em determinadas hipóteses, ser convalidado.
- III – Em regra, a anulação do ato administrativo ocorre com efeito *ex nunc*.
- IV – A anulação do ato administrativo, quando feita pela Administração pública, independe de provocação do interessado.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, II e IV, apenas.
- b) I, II, III, IV.
- c) I e IV, apenas.
- d) III, apenas.
- e) II, apenas.

Letra a.

I – Correto. O ato administrativo nulo é aquele que apresenta vícios relacionados com a validade. Tais atos devem ser anulados, não sendo passíveis de revogação.

II – Correto. A convalidação ocorre quando há vício nos elementos forma ou competência. Neste último caso, a convalidação apenas é possível quando não se tratar de competência exclusiva ou quando for relacionada com a pessoa, e não com a matéria.

III – Incorreto. A anulação possui, como regra, efeitos *ex tunc*, sendo que todos os efeitos do ato até então produzidos serão desfeitos.

IV – Correto. Como decorrência da autotutela, a Administração Pública pode anular seus próprios atos de ofício, sem a necessidade de provocação.

QUESTÃO 81 (FCC/TRT-23ª/2016/ANALISTA JUDICIÁRIO) Marcílio, servidor público federal e chefe de determinada repartição pública, convalidou ato administrativo ilegal, haja vista conter nulidade relativa, suprindo, assim, vício existente no mencionado ato. Já Ana, também servidora pública federal, revogou ato administrativo com vício de motivo. A propósito do ocorrido nas duas hipóteses,

- a) a convalidação não se destina a atos administrativos ilegais, sendo seu efeito sempre *ex nunc*.
- b) a revogação é possível no caso narrado, mas se dará com efeitos *ex tunc*.
- c) no primeiro caso, a convalidação ocorrerá com efeitos retroativos à data em que o ato administrativo foi praticado.
- d) a revogação é possível no caso narrado, mas se dará com efeitos *ex nunc*.
- e) o episódio narrado na segunda hipótese comporta tanto revogação quanto anulação que, neste último caso, ocorrerá com efeitos *ex tunc*.

Letra c.

Na primeira situação, está correta a conduta de Marcílio, uma vez que a convalidação é possível, em determinadas situações, com relação ao elemento competência.

Na segunda hipótese, não poderá Ana revogar um ato com vício de motivo, uma vez que tal defeito acarreta, obrigatoriamente, a anulação dos atos administrativos.

- a) Errada. A convalidação possui efeitos *ex tunc*, tal como na anulação.
- b) Errada. A revogação não é possível na situação descrita. Além disso, possui ela efeitos prospectivos, ou seja, *ex nunc*.
- c) Certa. Como mencionado, está correta a conduta de Marcílio, operando-se a convalidação, na situação descrita, efeitos *ex tunc*.
- d) Errada. A revogação não é possível no caso narrado, uma vez que o vício se refere ao elemento motivo.
- e) Errada. Na situação narrada, apenas a anulação é possível.

QUESTÃO 82 (FCC/TRT-23ª/2016/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Considere:

- I – A revogação é sempre discricionária.
- II – O ato vinculado, em regra, pode ser revogado.
- III – O ato discricionário não comporta anulação.
- IV – Na revogação, extingue-se ato válido.

Está correto o que consta APENAS em

- a) IV.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) I e IV.
- e) I, II e IV.

Letra d.

I – Correto. A revogação implica em um juízo de mérito, apenas existindo nos atos administrativos discricionários.

II – Incorreto. Apenas os atos discricionários podem ser revogados, possibilidade que não é estendida aos atos vinculados.

III – Incorreto. O ato discricionário pode perfeitamente ser anulado, uma vez que tal forma de desfazimento trata-se de um controle de legalidade.

IV – Correto. Na revogação, temos a retirada de um ato válido, mas que se tornou inconveniente ou inoportuno para a Administração.

QUESTÃO 83 (FCC/TJ/TRE-RR/ADMINISTRATIVA/2015) Jonas, servidor público, revogou ato administrativo que já havia exaurido seus efeitos. No mesmo dia, anulou ato administrativo que, embora válido, era inoportuno ao interesse público. Sobre o tema,

- a) incorretas ambas as condutas, haja vista a inexistência dos requisitos legais para a adoção dos citados institutos.
- b) corretas a revogação e a anulação.
- c) correta apenas a anulação.

- d) correta apenas a revogação.
- e) incorretas as condutas, pois não é válido na mesma data utilizar-se de ambos os institutos.

Letra a.

No primeiro caso, estamos diante de um ato que já produziu os efeitos para os quais foi editado. Como exemplo, pode-se citar o ato de concessão de férias a um servidor.

Após o término destas, poderá o ato ser revogado?

Logicamente que não, uma vez que não é possível a revogação de algo que não mais produz efeitos jurídicos.

Na segunda situação, estamos diante de um ato que se tornou inconveniente e inoportuno.

Neste caso, pode a Administração fazer uso da anulação?

De forma alguma. A anulação trata-se de um juízo de legalidade. Para a retirada do ato do universo jurídico, deve o Poder Público fazer uso do instituto da revogação.

Logo, ambas as condutas praticadas por Jonas estão incorretas, uma vez que não há requisitos legais, nas situações apresentadas, para a utilização de tais formas de desfazimento.

QUESTÃO 84 (FCC/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TRT-16ª/ADMINISTRATIVA/2014) Ao praticar um ato administrativo, José, servidor público, intencionalmente assim o fez com finalidade diversa da prevista em lei, prejudicando inúmeros administrados. Quinze dias após a prática do ato, José, arrependido do ocorrido, decide revogar o ato administrativo. A propósito dos fatos narrados, é correto afirmar:

- a) A revogação é possível, mesmo tendo o ato vício de finalidade.
- b) Trata-se de hipótese de anulação do ato administrativo e não de revogação.
- c) O correto seria José convalidar o ato.
- d) O ato em questão não pode mais ser extirpado do mundo jurídico, tendo em vista o lapso temporal transcorrido.
- e) O ato em questão pode ser extirpado do mundo jurídico, tanto por anulação quanto por revogação.

Letra b.

Como José praticou um ato administrativo com vício de finalidade, o ato é ilegal, devendo, por isso mesmo, ser anulado.

A revogação, na situação narrada, não é possível, uma vez que esta forma de desfazimento ocorre nos atos válidos e legais, mas que se tornaram inoportunos ou inconvenientes para o Poder Público.

QUESTÃO 85 (FCC/TRT-AL/2014/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Lúcio, servidor público federal, praticou ato administrativo desrespeitando a forma do mesmo, essencial à sua validade. O ato em questão

- a) admite convalidação.
- b) não comporta anulação.
- c) é necessariamente legal.
- d) comporta revogação.
- e) é ilegal.

Letra e.

Aqui, temos uma situação onde um servidor desrespeitou o requisito forma, que era essencial para a validade do ato. Como consequência, deve o ato ser anulado.

QUESTÃO 86 (FCC/AUD CS/TCM-GO/2015) É certo que a Administração se manifesta por meio de atos administrativos. No que concerne ao desfazimento dos atos administrativos e seus efeitos, é correto afirmar que:

- a) Pode ocorrer por atuação da própria Administração, na hipótese de estar presente vício de legalidade, não sendo possível à Administração, no entanto, desfazer seus próprios atos por motivos de conveniência e oportunidade, em razão do princípio da segurança jurídica.
- b) Pode ocorrer por atuação da própria administração, a qualquer tempo, por motivo de legalidade, independentemente de terem, os atos, produzido efeitos favoráveis aos destinatários, sendo que a invalidação, nesse caso, produzirá efeitos ex tunc.
- c) Quando presente vício de legalidade, a Administração tem o dever de anular o ato administrativo, dever este que encontra limite, sempre que, nos termos da lei, tenha transcorrido prazo razoável e dos atos decorram efeitos favoráveis para destinatários de boa-fé.

- d) Em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o Poder Judiciário pode anular os atos administrativos ilegais e revogar, a qualquer tempo, os atos administrativos inoportunos, operando, nesse último caso, automático retorno da situação jurídica ao status quo ante.
- e) A Administração pode revogar os atos administrativos por razão de conveniência e oportunidade e anular os atos eivados de vício de legalidade, no entanto, no primeiro caso, deve recorrer ao judiciário, porque não incide, na espécie, a autotutela.

Letra c.

Para responder a questão, temos que fazer uso das disposições da Súmula 473 do STF, de seguinte teor:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Nota-se, desta forma, que a administração pode tanto anular os atos por ela editados (quando o vício for de legalidade) quanto revogar (quando o ato de tornar inconveniente para o Poder Público).

- a) **Errada.** A administração pode desfazer seus atos por motivo de conveniência e oportunidade, devendo fazer uso, para tal, do instituto da revogação.
- b) **Errada.** Ainda que a anulação seja realizada, os efeitos produzidos perante terceiros de boa fé devem ser respeitados, em plena sintonia com o princípio da segurança jurídica.
- c) **Certa.** Ocorrendo ilegalidade, deve a Administração anular o respectivo ato administrativo. Contudo, deve ela observar dois fatores: os direitos já produzidos perante terceiros de boa-fé e um lapso razoável de tempo para a utilização da medida.

Já pensaram em como seria complicado um ato administrativo ser anulado 20 anos após a sua edição?

Sendo assim, e em plena conformidade com a segurança jurídica que permeia a relação entre o Poder Público e seus administrados, a Administração deve anular dentro de um tempo razoável. No âmbito federal, a Lei 9.784 estabelece em 5 anos o prazo para a anulação dos atos administrativos.

d) Errada. O Poder Judiciário pode apenas anular os atos administrativos. A revogação, em sentido oposto, apenas pode ser feita pela própria Administração Pública que tiver editado o ato.

e) Errada. Não há necessidade de a Administração acionar o Poder Judiciário para anular ou revogar os seus próprios atos.

QUESTÃO 87 (FCC/MPE PB/ANALISTA MINISTERIAL/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/2015)

A Administração pública concedeu autorização para porte de arma a servidor do Ministério Público do Estado da Paraíba. Cumpre salientar, no entanto, que o ato administrativo foi fundamentado em motivo falso. Nesse caso, a autorização em questão

- a) será necessariamente válida, haja vista a presunção de veracidade dos atos da Administração pública.
- b) pode ser válida, dependendo do motivo alegado.
- c) será nula, em razão do vício de motivo.
- d) pode ser válida, dependendo da finalidade pública atingida.
- e) será anulável, em razão de vício de motivo e objeto.

Letra c.

No caso narrado, estamos diante de um ato editado com vício no elemento motivo. E como este requisito não admite convalidação, deve o ato ser considerado nulo.

QUESTÃO 88 (FCC/MPE-PB/TÉCNICO MINISTERIAL/2015) Considere a seguinte situação hipotética: Determinado órgão público do Estado da Paraíba nomeia Marcílio para cargo público inexistente. Nesse caso, o ato administrativo de nomeação apresenta vício de

- a) motivo.
- b) forma.
- c) competência.
- d) objeto.
- e) mérito.

Letra d.

O objeto do ato administrativo consiste no próprio ato em si mesmo. Assim, o ato de construção de uma ponte tem como objeto a própria construção, o objeto do ato de nomeação de um servidor (tal como no caso apresentado pela questão) consiste na própria nomeação.

E como a nomeação foi feita para um cargo inexistente, o objeto do ato perde o seu sentido, devendo o ato, como consequência, ser considerado nulo.

QUESTÃO 89 (FCC/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TRT-3ª/ADMINISTRATIVA/2015) Marlon, chefe de determinada repartição pública, ao aplicar penalidade ao servidor Milton, equivocou-se, e aplicou pena de advertência, ao invés da pena de suspensão. No caso narrado, há

- a) mera irregularidade, inexistindo qualquer vício no ato administrativo.
- b) vício relativo ao objeto do ato administrativo.
- c) vício de finalidade do ato administrativo.
- d) vício de motivo do ato administrativo.
- e) vício relativo à forma do ato administrativo.

Letra b.

No caso da aplicação da penalidade, o objeto do ato administrativo está relacionado com a pena aplicada. Assim, como foi aplicada a penalidade incorreta (advertência em vez de suspensão), o ato administrativo encontra vício no seu objeto.

QUESTÃO 90 (FCC/TJ/TRT-13ª/APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2014) A imperatividade consiste em um dos atributos do ato administrativo que

- a) determina que os atos se impõem a terceiros independentemente da concordância dos mesmos.
- b) diz respeito ao agente prolator do ato e somente está presente no exercício do poder de polícia.
- c) não é mais aceito pela doutrina em face do princípio constitucional da legalidade.
- d) decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e somente está presente nos atos discricionários.

e) é também chamado de autoexecutoriedade e, em face da garantia constitucional de acesso ao Judiciário, somente é admitida em situações de risco eminente.

Letra a.

O atributo da imperatividade determina que os atos administrativos podem se impor perante terceiros independentemente da concordância destes. Tal atributo não está presente em todos os atos administrativos, mas sim apenas naqueles em que se faz necessário uma postura impositiva da Administração Pública.

QUESTÃO 91 (FCC/TM/MPE PB/TÉCNICO MINISTERIAL/DILIGÊNCIAS E APOIO ADMINISTRATIVO/2015) Considere duas situações distintas:

- I – José, servidor público estadual e responsável pela condução de determinado processo administrativo, aplicou pena de advertência a servidor quando cabível a pena de suspensão.
- II – Josefina, servidora pública estadual, revogou ato de permissão de uso, sob o fundamento de que a Administração pública necessitava daquele bem público; no entanto, a seguir, permitiu o uso do mesmo bem a terceira pessoa.

As situações narradas apresentam vício de

- a) motivo e objeto, respectivamente.
- b) objeto e motivo, respectivamente.
- c) motivo em ambos os casos.
- d) forma e finalidade, respectivamente.
- e) objeto e sujeito, respectivamente.

Letra b.

Item I: No caso, José aplicou a penalidade errada (advertência em vez de suspensão). E como o objeto do ato administrativo em questão está ligado à própria penalidade, o ato deve ser considerado nulo por vício de objeto.

Item II: Se Josefina revogou um ato administrativo de permissão de um bem público alegando que a Administração necessitava daquele bem, não poderá ela, posteriormente, permitir que

outra pessoa faça uso do bem em questão. Nesta situação, o motivo alegado por Josefina é inválido, devendo o ato ser considerado nulo.

QUESTÃO 92 (FCC/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT-3ª/2015) Dentre os requisitos de validade do ato administrativo, alguns são de cunho geral, facilmente identificáveis em todos os atos, outros nem tanto. A identificação de vícios nos elementos do ato administrativo pode ensejar diferentes consequências, pois há ilegalidades insuperáveis. A motivação do ato administrativo, por sua vez,

- a) constitui indispensável elemento do ato administrativo, pois se consubstancia nos fatos que ensejaram a prática do ato, representando verdadeira expressão dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo obrigatória em todos os atos administrativos, em maior ou menor extensão.
- b) distingue-se do motivo, embora com ele esteja relacionada, pois consiste na explicitação do motivo – pressuposto fático – e dos fundamentos da prática do ato, mas não constitui elemento do ato administrativo.
- c) é exigível somente quando houver disposição expressa de lei, interferência direta na esfera de direitos dos administrados e quando se tratar da edição de atos administrativos decorrentes do poder normativo e regulamentar da Administração.
- d) prepondera sobre o vício quanto ao motivo, tanto de inexistência, quanto de inadequação, sempre que a finalidade do ato, de interesse público, for atingida, independentemente de não ser o resultado pretendido com aquele ato.
- e) tanto quanto a finalidade, enquadram-se como elementos discricionários do ato administrativo, porque cabe ao administrador atender genericamente a finalidade de interesse público e explicitar as razões que o levaram a tal, ainda que não seja exatamente o caminho e o resultado previstos na lei.

Letra b.

a) Errada. A motivação não se trata de um dos elementos do ato administrativo. De acordo com a doutrina majoritária, são elementos dos atos a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto.

b) Certa. O motivo é a circunstância de fato e de direito que fundamenta a realização do ato administrativo. A motivação, por sua vez, consiste na explicitação dos motivos utilizados pelo administrado para a prática do ato.

Trata-se, em outros termos, do administrador colocar no papel (expressamente) todos os motivos que foram levados em conta para a edição do ato administrativo.

A motivação, ao contrário do que ocorre com o motivo, não trata-se de um elemento do ato administrativo.

c) Errada. A motivação é a regra para todos os atos da Administração Pública, possibilitando que os administrados tomem conhecimento dos fundamentos utilizados e possam, caso entendam necessário, impugnar a sua edição. Importante salientar, contudo, que certos atos discricionários não precisam de motivação.

d) Errada. A motivação está ligada ao elemento forma. Em caso de vício no elemento motivo, o ato deve ser anulado.

e) Errada. Ao contrário da finalidade, a motivação não é um elemento do ato administrativo.

QUESTÃO 93 (FCC/AFCE/TCE-PI/COMUM/2014) A recomposição da ordem jurídica violada pela edição de atos administrativos com vício de validade poderá ser obtida pela

a) revogação, que opera efeitos ex tunc, sendo opção discricionária do administrador a retirada ou não do ato administrativo exarado com vício de competência.

b) invalidação, que, em razão do princípio da legalidade, não encontra limites e opera necessariamente efeitos ex tunc.

c) invalidação, que, necessariamente, opera efeitos ex tunc e pela revogação, que opera efeitos ex nunc, na hipótese em que atingidos terceiros de boa-fé.

d) revogação, que opera efeitos ex tunc, podendo, no entanto, operar efeitos ex nunc quando atingidos terceiros de boa-fé ou na hipótese de atos discricionários produzidos com vício de competência.

e) invalidação que opera efeitos ex tunc, podendo, no entanto, operar efeitos ex nunc quando, por exemplo, atingidos terceiros de boa-fé.

Letra e.

Trata-se de uma excelente questão da FCC. Inicialmente, verifica-se que o ato administrativo praticado com vício de validade é um ato ilegal, devendo, como regra geral, ser anulado pela autoridade competente. Para a banca, a anulação é considerada, muitas vezes, como sinônimo de invalidação.

Para a FCC, a anulação é sinônimo de invalidação dos atos administrativos.

A anulação, por sua vez, ocorre, na imensa maioria das vezes, com efeitos *ex tunc*, ou seja, retroativos, sendo que nenhum dos efeitos gerados pelo ato serão considerados válidos.

Contudo, é inegável que certos atos administrativos, ainda que inválidos, geram efeitos favoráveis perante terceiros de boa-fé, particulares estes que não tinham conhecimento do vício em questão.

Como exemplo, cita-se a nomeação de um particular exercer um cargo público. Posteriormente, caso seja verificado algum vício insanável, o ato deve ser anulado. No entanto, é inegável que o servidor, quando em exercício, praticou uma série de atos, como, por exemplo, a emissão de certidões para os administrados. Estes, por sua vez, não tinham conhecimento de que a nomeação do agente estatal continha vício, sendo, portanto, terceiros de boa-fé.

Para os particulares beneficiados com o ato, os efeitos da anulação não são *ex tunc*, mas sim *ex nunc*. Assim, apenas a partir do momento em que a anulação foi realizada é que o ato deixará de produzir efeitos.

QUESTÃO 94 (FCC/BIBLIO/TCE-PI/2014) Marcus, servidor público do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, praticou ato administrativo vinculado. Dez dias após a prática do ato, o servidor constata grave ilegalidade na finalidade do aludido ato administrativo. Em razão do exposto, Marcus

- a) deve revogar o ato.
- b) deve, obrigatoriamente, socorrer-se do Judiciário para anular o ato.
- c) deve anular o ato.
- d) pode optar por anular ou revogar o ato.
- e) deve socorrer-se do Poder Judiciário para revogar o ato.

Letra c.

Todos os atos administrativos que possuem vício de finalidade são considerados ilegais, devendo ser retirados do ordenamento jurídico por meio da anulação.

QUESTÃO 95 (FCC/TJ-PE/2013/JUIZ ESTADUAL) Considere a seguinte afirmação quanto a um ato administrativo:

“Nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de motivá-lo mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia. Indiferente que o parecer a que se remete a decisão também se reporte a outro parecer: o que importa é que haja a motivação eficiente, controlável a posteriori.”

Tal afirmação, no contexto do Direito brasileiro, é

- a) correta, pois motivar ou não, em todo caso, é faculdade discricionária da autoridade administrativa.
- b) equivocada, pois a Lei Federal sobre processo administrativo veda que pareceres sejam invocados como motivos suficientes para a prática de atos.
- c) equivocada, pois a Constituição Federal exige a motivação como elemento a constar textualmente dos atos administrativos.
- d) correta, compreendendo a motivação como elemento necessário ao controle do ato administrativo, porém sem exageros de mera formalidade.
- e) equivocada, pois a Lei Federal sobre processo administrativo exige que todo ato administrativo seja motivado pela autoridade que o edita.

Letra d.

Apenas para recordarmos, temos que saber que a motivação é a exteriorização dos elementos que serviram de motivo para a prática do ato. No entanto, a motivação liga-se ao requisito forma. Assim, a regra é a de que a motivação seja utilizada em todos os atos administrativos (e a ressalva fica por conta de certos atos onde a lei dispensa sua motivação, como, por exemplo, nos gestos do guarda de trânsito ou nos sinais luminosos de um semáforo).

Serve a motivação, quando feita de maneira correta, para controlar os atos administrativos, devendo, tal como ocorre com toda a atividade administrativa, respeitar a proporcionalidade e a razoabilidade, sob pena de ser invocado o Poder Judiciário.

QUESTÃO 96 (FCC/AUDITOR/TCE-AM/2015) Não se questiona a necessidade de observância do devido processo legal pela Administração pública, assim como já estão constitucionalmente

reconhecidos direitos e garantias aos administrados em processos administrativos. Esses direitos e garantias, no mais das vezes traduzidos por princípios que informam a Administração pública, permeiam todas as funções executivas e expressam-se, nos atos administrativos,

- a) no atributo da finalidade, porque permite aferir a competência para a prática e, com isso, verificar a observância do princípio da legalidade, vedando favorecimentos indevidos, conforme dita o princípio da impessoalidade.
- b) no elemento objeto, que é o que se pretende atingir com a edição do ato, imediata e mediamente, propiciando o controle de desvio de poder, em observância ao princípio da moralidade.
- c) no elemento sujeito, porque permite aferir a autoridade competente para a prática do ato, e, em observância ao princípio da impessoalidade, não admite convalidação.
- d) na motivação, que exige a demonstração dos pressupostos de fato que ensejaram a prática do ato, em observância ao princípio da legalidade, e permite o exercício do direito de defesa pelo administrado.
- e) no atributo da imperatividade, que admite a restrição de direitos individuais, para observância do princípio da eficiência, mas exige expressa previsão legal, como dita o princípio da legalidade.

Letra d.

Ao editar um ato administrativo, o agente estatal deve obediência a uma série de normas e princípios. Deve, em outros termos, estar em consonância com o ordenamento jurídico.

E como forma de permitir que os administrados verifiquem e controlem tais atos é que a Administração deve, como regra geral, motivar os atos administrativos por ela editados.

Na motivação, constará a expressão dos motivos que fundamentaram a edição do ato. Caso os motivos alegados não estejam em sintonia com o ordenamento jurídico, podem os particulares adotar as medidas cabíveis, devendo os respectivos atos ser anulados.

QUESTÃO 97 (FCC/ACE/TCE-CE/CONTROLE EXTERNO/ATIVIDADE JURÍDICA/2015) Laerte decidiu construir, sem a devida licença ou alvará de construção, um pequeno armazém em seu

terreno. Os moradores do bairro passaram a comprar no novo estabelecimento. A Administração pública municipal precisa ingressar em juízo para que o proprietário seja notificado a demolir o que construiu?

- a) Sim, porque o direito de propriedade deve ser respeitado, uma vez que a construção cumpre sua função social.
- b) Não, porque os atos administrativos são dotados de legitimidade, imperatividade e exigibilidade.
- c) Não, porque os atos da Administração pública são dotados de revogabilidade, executoriedade e legitimidade.
- d) Sim, porque nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário.
- e) Sim, porque ninguém é obrigado a desfazer aquilo que realizou em prol de um interesse social.

Letra b.

De acordo com a doutrina majoritária, três são os atributos dos atos administrativos, sendo eles a presunção de legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade (este último, para alguns autores, pode ser dividido em exigibilidade e executoriedade).

E é justamente por meio deste último atributo que a Administração Pública pode, no caso concreto, exigir que o administrado realize a demolição do estabelecimento, uma vez que este foi construído sem a observância das normas legais.

QUESTÃO 98 (FCC/AJ/TRT-15ª/JUDICIÁRIA/OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL/2018) Praticam atos administrativos que geram efeitos externos, como manifestações de vontade da Administração pública, dentre outros,

- a) as sociedades que integram a Administração indireta, sejam empresas públicas ou sociedades de economia mista, na realização de todas as suas atividades, fins ou meios.
- b) os órgãos e agentes integrantes da Administração direta, não alcançando os entes integrantes da Administração indireta, dada a independência e autonomia de que foram dotados.
- c) os órgãos da Administração direta e as pessoas jurídicas de direito privado para as quais tenham sido delegados poderes e atribuições para tanto, de forma expressa.

- d) os dirigentes de organizações sociais e consórcios públicos, dada a natureza jurídica de direito público das referidas pessoas jurídicas.
- e) as organizações sociais, no que se refere às atividades dirigidas a saúde e educação, na qualidade de serviços públicos exclusivos e típicos.

Letra c.

a) Errada. Não são todas as atividades das empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) que ensejam a edição de atos administrativos.

Por serem pessoas jurídicas de direito privado, tais entidades realizar, prioritariamente, atos privados. No entanto, podem elas, nas situações disciplinadas pelo direito público, editar atos administrativos (como, por exemplo, na realização de concurso público).

Ainda assim, é incorreto afirmar que todas as atividades das entidades são passíveis de edição de atos administrativos.

b) Errada. As entidades da Administração Indireta também editam atos administrativos, uma vez que integram, assim como ocorre com a Administração Direta, a Administração Pública.

c) Certa. Os órgãos da Administração Direta editam atos administrativos para todas as suas manifestações de vontade. Já com relação às pessoas jurídicas de direito privado, devem estas, para a edição, ter recebido competência para a edição dos atos.

Como exemplo, podemos citar uma concessionária de serviços públicos. Ainda que não integre a Administração Pública, recebeu ela, com a delegação do Poder Público, competência para a edição de atos administrativos relacionados com o objeto da delegação.

d) Errada. Ao contrário do que afirmado, as organizações sociais são pessoas jurídicas que, ainda que não possuam finalidade lucrativa, possuem natureza jurídica de direito privado.

e) Errada. Como mencionado na alternativa anterior, as organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado. A peculiaridade é que elas desempenham atividades “ao lado” do Estado. No entanto, não possuem competência, como regra geral, para a edição de atos administrativos.

Além disso, deve ser ressaltado que, ao contrário do que informado, os serviços de saúde e educação não são classificados como exclusivos, podendo ser desempenhados até mesmo por particulares.

QUESTÃO 99 (FCC/APE/TCE-RS/ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU DE EMPRESAS/2018) O diretor de uma fundação municipal emitiu decisão determinando a venda de um imóvel que teria se tornado inservível, ante a necessidade do incremento de receita para aquisição de outro ativo imobiliário. Referida decisão

- a) possui natureza de ato jurídico, mas não de ato administrativo, considerando que as fundações são pessoas jurídicas de direito privado que não integram a Administração pública.
- b) tem natureza de ato administrativo, considerando que se trata de decisão proferida por diretor de fundação municipal, pessoa jurídica integrante da Administração pública indireta.
- c) depende de referendo ou homologação da Administração Central, em razão do poder de tutela que exerce sobre os entes integrantes da Administração indireta.
- d) possui caráter autônomo e independente, considerando a natureza jurídica do ente que a emitiu, o que também afasta a obrigatoriedade de licitação.
- e) possui natureza de ato administrativo, este que, contudo, não é dotado dos atributos típicos daqueles emitidos pela Administração direta.

Letra b.

Os atos administrativos podem ser definidos como as manifestações de vontade do Poder Público. No caso apresentado, estamos diante de um diretor de fundação municipal, ou seja, de uma entidade da Administração Pública Indireta. Sendo assim, é inegável que houve, com a decisão que determinou a venda de um imóvel, a edição de um ato administrativo.

QUESTÃO 100 (FCC/ANA LEG/ALESE/APOIO TÉCNICO AO PROCESSO LEGISLATIVO/PROCESSO LEGISLATIVO/2018) Os atos administrativos veiculam manifestações de vontade da Administração pública de diversas naturezas, podendo conceder e extinguir direitos ou apenas reconhecê-los. No exercício dessas funções, pode variar a margem de liberdade decisória conferida à Administração pública pela lei, o que permite analisar se o ato

- a) é discricionário, cuja edição permite que a Administração se submeta ou não aos parâmetros legais, desde que haja relevantes razões de interesse público.
- b) é vinculado, cujos requisitos de edição estão expressamente constantes da lei, não cabendo à Administração conferir o atendimento pelo administrado.

- c) tem força de lei, no caso da delegação ao Executivo ter sido da competência legislativa, podendo substituí-la, observados os princípios que regem a Administração.
- d) é discricionário, que possibilita ao administrador, na análise do caso concreto e sem se afastar da previsão legal, exercer juízo de conveniência e oportunidade.
- e) recomenda homologação judicial, nos casos em que implicar a extinção de direitos anteriormente concedidos a administrados ou servidores em processos administrativos regulares, em razão da relevância.

Letra d.

- a) Errada. Ainda que o ato seja discricionário, deve a Administração Pública, sempre, se submeter aos parâmetros legais, sob pena de nulidade.
- b) Errada. Mesmo que o ato seja vinculado, deve a Administração Pública, após a edição, conferir, quando assim for determinado, se houve o atendimento por parte do administrado.
- c) Errada. O ato administrativo jamais tem força de lei, não podendo, igualmente, substituir tal fonte normativa.
- d) Certa. Nos atos discricionários, a Administração Pública possui uma maior liberdade de atuação para a respectiva prática. Nestas situações, é correto afirmar que ela exerce um juízo de conveniência e oportunidade.
- e) Errada. Os atos administrativos não carecem de homologação judicial para a produção de efeitos, fato que, se necessário, implicaria em violação ao princípio da separação dos Poderes da República.

QUESTÃO 101 (FCC/CON LEG/CLDF/CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA/2018) No que concerne aos elementos do ato administrativo, tem-se que o motivo

- a) não se insere entre os elementos essenciais do ato administrativo, que são apenas sujeito, objeto e forma, sendo, assim como a finalidade, um atributo do ato.
- b) consiste nos fins colimados pela Administração com a prática do ato, que deve ser, em última instância, o interesse público, sob pena de invalidar o ato por vício de mérito.
- c) corresponde às razões de fato e de direito que fundamentam a prática do ato, sendo que a ausência de motivo ou a indicação de motivo falso permitem a invalidação do ato, inclusive judicialmente.

- d) está presente apenas nos atos discricionários, correspondendo às razões de conveniência e oportunidade para a sua prática, ou seja, o mérito do ato administrativo.
- e) constitui um requisito específico para a prática de atos vinculados, consistente na indicação da subsunção dos requisitos de fato aos condicionantes legais fixados para o ato.

Letra c.

- a) Errada. O motivo é um dos elementos dos atos administrativos. Como regra geral (atos vinculados) sempre estará presente, podendo, eventualmente, não constar, ao lado do objeto, nos atos administrativos discricionários. Além disso, o motivo não é, tal como a finalidade, atributo do ato, mas sim um elemento.
- b) Errada. A alternativa apresenta a definição de finalidade, e não de motivo.
- c) Certa. Temos aqui a definição acerca do motivo, ou seja, as razões de fato e de direito que fundamentam a prática do ato. Em caso de vício relacionado com o motivo (ausência de motivo ou indicação de motivo falso) teremos um ato viciado, ensejando assim a invalidação. Ressalta-se que a invalidação (anulação) pode ser realizada tanto pela Administração Pública (de ofício ou por provocação) quanto pelo Poder Judiciário (desde que este tenha sido provocado para tal).
- d) Errada. Juntamente com o objeto, o motivo forma o mérito do ato administrativo. Como regra geral (atos vinculados), o motivo estará presente em todos os atos. Nos atos discricionários, em que é concedida uma maior margem de liberdade ao administrador público, o motivo, juntamente com o objeto, são deixados à escolha da Administração Pública.
- e) Errada. O motivo é requisito para todos os atos, e não apenas para os vinculados. Nos atos discricionários, no entanto, é deixada uma margem de liberdade para a análise do administrador público.

- QUESTÃO 102** (FCC/TJ/TRT-6ª/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2018) Considere hipoteticamente um ato administrativo exarado por autoridade incompetente. Em relação aos denominados atributos dos atos administrativos, o referido ato
- a) não produzirá efeitos, tampouco obrigará terceiros, independentemente da sua invalidação, ante o princípio que desobriga o cumprimento de ordens manifestamente ilegais.

- b) não produzirá efeitos, tampouco obrigará terceiros, independentemente da sua invalidação, o que se denomina imperatividade.
- c) produzirá efeitos e deverá ser cumprido, a menos que decretada, pelo Poder Judiciário, sua invalidade, sendo vedada a autotutela na hipótese, o que se denomina executoriedade.
- d) produzirá efeitos e deverá ser cumprido, enquanto não decretada, pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário, sua invalidade, o que se denomina presunção de legitimidade ou veracidade.
- e) produzirá efeitos e deverá ser cumprido, enquanto não decretada, pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário, sua invalidade, o que se denomina autoexecutoriedade.

Letra d.

Um dos atributos que sempre estará presente nos atos administrativos é a presunção de legitimidade ou veracidade. De acordo com este atributo, os atos são considerados válidos e legítimos até que se prove o contrário. Logo, após a sua edição, devem os administrados cumprir com as determinações constantes no respectivo instrumento.

Sendo assim, ainda que o ato tenha sido editado por uma autoridade incompetente, produzirá ele efeitos e deverá ser cumprido pelos administrados. Apenas após a decretação de nulidade (que poderá ser feita pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário) é que teremos a invalidade ato.

QUESTÃO 103 (FCC/AUX FIS AG/AGED-MA/2018) Um dos atributos do ato administrativo é a imperatividade, em decorrência do qual

- a) o interesse público pode ser invocado para justificar o afastamento da legalidade stricto sensu, representando o poder soberano da Administração.
- b) ocorre inversão do ônus da prova no que concerne à veracidade dos atos administrativos enunciativos, exclusivamente.
- c) é atestada a legalidade e legitimidade da atuação administrativa, representando o poder extroverso que lhe é inerente.
- d) os atos administrativos que estabelecem obrigações se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância.

e) a Administração, em face de seu poder de império, não está sujeita à forma predeterminada para a prática de atos administrativos.

Letra d.

A imperatividade consiste na possibilidade da administração criar, unilateralmente, obrigações a terceiros, bem como impor restrições aos administrados independente de ter ocorrido a concordância de tais pessoas.

A imperatividade decorre do poder extroverso do Estado, que é a capacidade que a administração possui de criar obrigações a si própria e a terceiros.

a) Errada. A imperatividade, assim como ocorre com os demais atributos dos atos administrativos, jamais pode implicar em uma conduta que afaste a legalidade.

b) Errada. A inversão do ônus da prova ocorre na presunção de legitimidade, e não na imperatividade.

d) Errada. A legalidade e legitimidade da atuação administrativa são atestadas pela presunção de legitimidade e veracidade, e não por meio do atributo da imperatividade

d) Certa. Temos aqui a definição do atributo em questão, ou seja, da imperatividade.

e) Errada. Ainda que, em determinadas situações, a Administração Pública esteja sendo regida pelo seu poder de império, é incorreto afirmar que não há obrigação de observar uma forma para a edição dos atos administrativos. A forma, inclusive, é um dos requisitos dos atos.

QUESTÃO 104 (FCC/ANA EXEC/SEGEF-MA/ADMINISTRADOR/2018) Os atos administrativos, assim considerados como espécie de ato jurídico, apresentam, em função do regime de direito público que os informa, alguns atributos específicos. Nesse sentido, são dotados de tipicidade, que corresponde

a) à eficácia do ato perante particulares, independentemente da concordância ou anuência dos mesmos.

b) ao atributo pelo qual o ato pode ser posto em execução pela própria Administração, independentemente de ordem judicial.

c) à obrigatoriedade de o ato praticado corresponder a figuras previamente definidas pela lei como aptas a produzir determinados resultados.

- d) à sua prevalência em relação a preceitos legais e normativos, fundada na supremacia do interesse público.
- e) ao atributo do qual decorre a inversão do ônus da prova quanto à veracidade dos fatos que embasam a prática do ato.

Letra c.

A tipicidade é atributo do ato administrativo que determina que o ato deve corresponder a uma das figuras definidas previamente pela lei, como aptas a produzir determinados resultados, sendo corolário, portanto, do princípio da legalidade.

Diogo Surdi

Diogo Surdi é formado em Administração Pública e é professor de Direito Administrativo em concursos públicos, tendo sido aprovado para vários cargos, dentre os quais se destacam: Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (2014), Analista Judiciário do TRT-SC (2013), Analista Tributário da Receita Federal do Brasil (2012) e Técnico Judiciário dos seguintes órgãos: TRT-SC, TRT-RS, TRE-SC, TRE-RS, TRT-MS e MPU.



ANOTAÇÕES

www.grancursosonline.com.br



ANOTAÇÕES

www.grancursosonline.com.br

**NÃO SE ESQUEÇA DE
AVALIAR ESTA AULA!**

**SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE
PARA MELHORARMOS AINDA MAIS
NOSSOS MATERIAIS.**

**ESPERAMOS QUE TENHA GOSTADO
DESTA AULA!**

**PARA AVALIAR, BASTA CLICAR EM LER
A AULA E, DEPOIS, EM AVALIAR AULA.**

AVALIAR 

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Dyuliano Magalhaes -, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.